# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

## 의 결 제 2024 - 286 호 2024. 8. 6.

사 건 번 호 2022카조0431

사 건 명 3개 제증명 발급 서비스 공급 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 한국정보인증 주식회사[1)]
성남시 수정구 금토로 69, 6층
대표이사 조OO
대리인 법무법인 진우 파트너스
담당변호사 이OO, 이OO, 임OO

2. 주식회사 씨아이테크
서울 송파구 양재대로 932, 업무동 11층
대표이사 김OO

3. 주식회사 아이앤텍
부산 해운대구 센텀중앙로 60, 401호
대표이사 박OO
대리인 법우법인 세광
담당변호사 박OO

1) 이 사건 합의의 당사자인 ㈜디지털존은 2024. 5. 1. 한국정보인증㈜으로 흡수합병되었으므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2024. 7. 10. 법률 제19990호로 개정되기 전의 것을 말한다) 제42조 제2항에 따라 이 사건의 피심인은 한국정보인증㈜이다. 다만 후술할 2. 행위사실 및 위법성 판단 부분에서의 행위자는 '舊디지털존'으로 기재하되 3. 처분 부분에서의 시정명령 및 과징금조치 대상 사업자는 '한국정보인증(舊디지털존)'으로 기재한다.

심 의 종 결 일　　2024. 7. 5.

## 주　　문

1. 피심인 한국정보인증 주식회사, 주식회사 씨아이테크, 주식회사 아이앤텍은 자신들이 공급하는 증명발급기 및 인터넷 증명발급 서비스 등의 판매가격, 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증 금지 등과 같은 거래조건, 기존 거래처 유지를 위한 상호 영업 금지 및 견적 협조 등과 같은 거래상대방 제한을 공동으로 합의하여 결정하는 방법으로 국내 대학 또는 국내 대학교 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 한국정보인증 주식회사　　: 420,000,000원
2) 주식회사 씨아이테크　　: 173,000,000원
3) 주식회사 아이앤텍　　: 569,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이　　유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 관련현황

1 피심인 한국정보인증 주식회사, 주식회사 舊디지털존, 주식회사 씨아이테크, 주식회사 아이앤텍[2]은 국내 대학 또는 국내 대학교들을 대상으로 인터넷 증명발급 서비스 및 증명발급기를 공급하는 사업을 영위하는 자들로서 각각 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[3] [4]제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(단위: 백만 원)

| 연번 | 피심인 | 연도 | 자본금 | 부채 총계 | 자본 총계 | 매출액 | 이익잉여금 | 영업이익 | 당기순이익 | 설립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국정보인증 | 2023 | 20,888 | 45,471 | 172,661 | 71,648 | 67,101 | 12,535 | 6,275 | 1999.7.2. |
| | | 2022 | 20,888 | 36,021 | 171,484 | 71,116 | 65,924 | 15,271 | 11,795 | |
| | | 2021 | 20,888 | 34,190 | 164,190 | 55,639 | 58,630 | 12,121 | 9,285 | |
| 1-1 | 舊디지털존 | 2023 | 1,693 | 3,139 | 9,469 | 12,026 | 4,609 | 2,066 | 1,350 | 1999.2.11. |
| | | 2022 | 1,903 | 6,308 | 9,556 | 11,834 | 3,259 | 1,642 | 884 | |
| | | 2021 | 1,903 | 5,354 | 9,230 | 11,278 | 3,156 | 910 | 830 | |
| 2 | 씨아이테크 | 2023 | 25,032 | 16,503 | 46,090 | 18,960 | △40,800 | △1,486 | △6,574 | 1967.1.17. |
| | | 2022 | 21,805 | 20,740 | 43,658 | 22,844 | △34,239 | 330 | 2,219 | |
| | | 2021 | 19,975 | 16,394 | 35,995 | 16,977 | △36,669 | △1,678 | △8,744 | |
| 3 | 아이앤텍 | 2023 | 2,000 | 4,031 | 6,301 | 6,553 | 4,103 | 984 | 795 | 2000.9.7. |
| | | 2022 | 2,000 | 2,257 | 5,505 | 5,539 | 3,307 | 1,096 | 885 | |
| | | 2021 | 2,000 | 2,565 | 4,620 | 4,837 | 2,422 | 520 | 391 | |

* 출처: 피심인들 제출자료, 전자공시시스템 및 심사보고서 소갑 제1-1호증 내지 1-3호증[5]

## 나. 시장구조 및 실태

### 1) 국내 대학 또는 국내 대학교[6]의 제증명 발급 개요

2) 이하 각 피심인을 기재할 때에는 '주식회사'를 생략하고, 이 사건 피심인 전체를 지칭할 때는 '피심인들'이라 한다.
3)「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것)을 적용한다.
4) 이하에서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 지칭할 때, 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것을 '법'으로 지칭한다.
5) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재한다.
6) 「교육기본법」 제9조(학교교육) 제1항에는 유아교육·초등교육·중등교육 및 고등교육을 하기 위하여 학교를 두도록 규정하고 있으며, 「고등교육법」제2조(학교의 종류)에는 고등교육을 실시하기 위한 학교의 종류를 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 원격대학(방송통신대학·사이버대학 등), 기술대학 및 각종학교로 구분하고 있는데, 학교의 명칭은 동법 제18조(학교의 명칭) 제2항에 따라 대학 또는 대학교라는 명칭을 사용할 수 있도록 하고 있다. 이 사건과 관련한 제증명 서비스는 「고등교육법」상 대학 및 대학교를 대상으로 제공하는 서비스인 바, 이하 국내 대학 또는 국내 대학교를 대학(교)로 표기하도록 한다.

가) 제증명 발급 및 종류

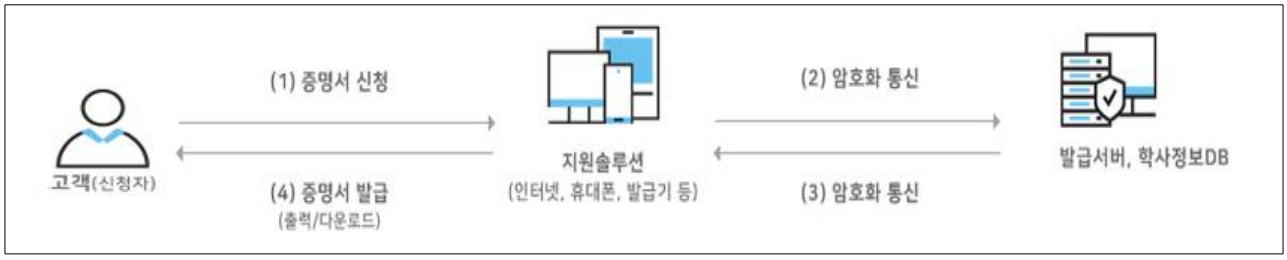
3 「고등교육법」에 따라 국내에서 고등교육을 실시하는 학교인 대학(교)에서는 자기의 재학생 및 졸업생 등을 대상으로 여러 가지 증명서(이하 '제증명'이라 한다)를 발급해주고 있는데, 이는 해당 대학(교)의 재학생 및 졸업생 등이 취업이나 상급학교 진학 및 국가자격증 시험 등을 준비하는 과정에서 해당 대학(교)에서 발급하는 관련 제증명이 필요하여 이를 신청하는 수요가 있기 때문이다.

4 대학(교)에서 발급하는 제증명의 종류는 대학(교)별로 다소 상이하나, 졸업 사실을 확인해주는 졸업증명서, 재학 당시의 성적을 확인해주는 성적증명서, 현재 재학 중인 사실을 확인해주는 재학증명서 등이 대학(교)에서 공통적으로 가장 많이 발급하고 있는 대표적인 제증명이며, 기타 제증명으로는 수료증명서, 휴학증명서, 제적증명서, 자퇴증명서, 교육비 납입증명서, 교직과정 이수증명서, 복수전공 이수증명서 등 10여 종 이상의 다양한 종류가 있다.

나) 제증명 발급 서비스 제공 방식

5 대학(교)에서는 이 사건 피심인들과 같은 제증명 발급 서비스 공급 사업자들로부터 관련 솔루션을 공급받아 제증명 발급 서비스를 제공하고 있으며, 대학(교)의 일반적인 제증명 발급 서비스 제공 절차는 신청인이 특정 증명서 발급을 신청하면 관련 솔루션을 통해 자동으로 발급해주는 방식으로 그 구체적인 절차는 아래 <표 2> 기재와 같다.

<표 2> 대학(교) 제증명 발급 서비스 제공 절차




* 출처: 피심인 아이앤텍 홈페이지(www.intechsvc.com)

6 대학(교)의 제증명 발급 서비스 제공 방식은 크게 인터넷 증명발급을 통한 서비스와 증명발급기를 통한 서비스로 구분할 수 있는데, 2000년대 이전까지는 증명발급기를 통한 서비스만 제공되다가 2000년대 초반 인터넷 증명발급 서비스가 도입되면서 그 편의성 등으로 증명발급기만 사용하던 대학(교)에서 인터넷 증명발급 서비스를 도입하기 시작하여 현재는 거의 모든 대학(교)에서 인터넷 증명발급을 통한 서비스를 제공하고 있다. 다만, 아직도 많은 대학(교)에서 재학생 등의 현장 발급 편의 제공 등을 이유로 증명발급기를 통한 서비스도 병행하여 제공하고 있다.

7 증명발급기를 통한 서비스와 인터넷 증명발급을 통한 서비스제공 방식의 차이는 아래와 같다.

(1) 증명발급기를 통한 서비스 제공

8 증명발급기는 신청인이 별도의 제증명 발급 창구를 방문할 필요가 없이 현장에서 직접 터치스크린 등의 조작을 통해 제증명을 신청하고 즉시 발급받을 수 있도록 만들어진 전자 장비로써, 무인 자동증명발급기라고도 한다.

9 대학(교)에서는 대학(교) 내 출입이 빈번한 재학생 등의 현장 발급 편의 제공 등을 위하여 증명발급기를 통한 제증명 발급 서비스를 제공하고 있으며, 제공되는 제증명은 인터넷 증명발급을 통해 제공되는 제증명과 동일하다.[7]

10 대학(교)에서는 제증명 발급 서비스 공급 사업자로부터 증명발급기를 공급받아 대학(교) 내에 필요한 장소에 설치하는 방식으로 증명발급기를 통한 제증명 발급 서비스를 제공하고 있으며, 참고로 이 사건 피심인들이 대학(교)에 공급하는 증명발급기 제품[8]의 종류는 아래 <표 3> 기재와 같다.

---

7) 다만, 증명발급기는 제증명의 현장 발급(종이 출력)을 목적으로 설치되는 장비로써 일반적으로 인터넷 증명발급을 통해 제공되는 전자증명서 다운로드, 이메일 및 팩스 전송 등의 부가서비스는 제공되지 않는다.

8) 증명발급기 제품은 제공되는 결제 수단(카드, 현금 등), 모니터 크기, 소프트웨어 사양 등에 따라 구분되는데, 이 사건 피심인들 중 증명발급기를 직접 생산하는 업체는 씨아이테크뿐이며, 아이앤텍 및 舊디지털존은 씨아이테크가 생산한 증명발급기를 구매하거나, 외부 업체에 발급기만 주문 제작 후 자기의 제증명 발급 솔루션(프로그램)을 탑재하여 판매하고 있다. 참고로, 씨아이테크의 경우에는 특허 및 실용신안을 받아 다른 사업자는 생산이 불가능한 인증장치[자동으로 각종 증명서류에 압인(종이

<표 3> 피심인들이 공급하는 증명발급기 제품

| 구분 | 씨아이테크 | | 아이앤텍 | | 디지털존 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7000E | 7000WC/WB | MK-9000 | MK-8000A | 19인치형 | 42인치형 |
| 제품 | | | | | | |

* 출처: 각 피심인 홈페이지

(2) 인터넷 증명발급을 통한 서비스 제공

11 인터넷 증명발급이란 신청인들이 PC 등 인터넷 환경을 통해 제증명을 신청하고 발급받을 수 있는 방식을 의미하는 것으로, 증명서 출력, 전자증명서 다운로드 외에도 증명서 이메일 및 팩스 전송 등의 다양한 부가서비스를 제공한다.

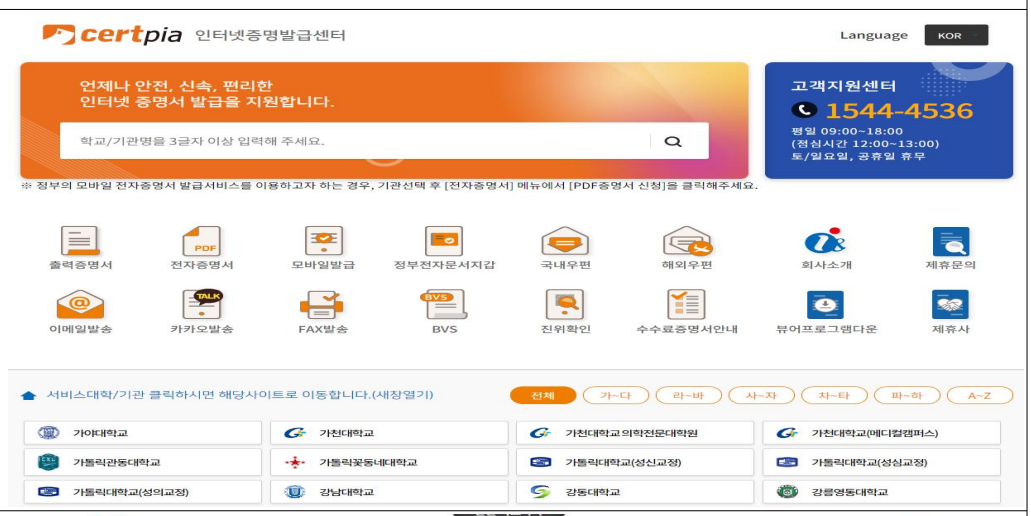
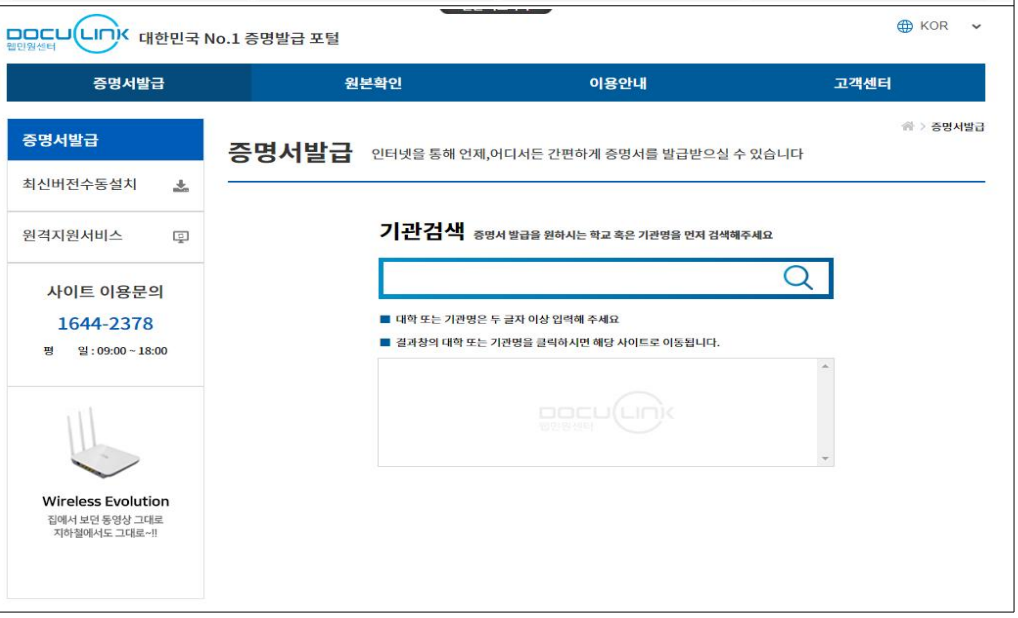
12 일반적으로 제증명 발급 서비스 공급 사업자는 대행 발급을 위해 자체적인 인터넷 증명발급 사이트를 운영하고 있으며, 신청인들이 해당 사이트에 접속 후 자신이 원하는 대학(교)을 선택하여 필요한 제증명을 신청 및 발급받을 수 있도록 서비스하고 있다.

13 참고로, 이 사건 피심인들 중 아이앤텍과 舊디지털존은 아래 <표 4> 기재와 같이 '서트피아'와 '웹민원센터'라는 인터넷 증명발급 사이트를 각각 운영하고 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

에 이미지를 새겨 반입체적으로 표현한 직인) 등을 날인해 주는 장치]가 있는 증명발급기(이하 '인증형 증명발급기'라 한다)도 생산 및 판매하고 있는데, 인증형 증명발급기는 일반 증명발급기 보다 그 판매가격이 최소 수백만 원 이상 높게 형성되어있다.

<표 4> 아이앤텍 및 舊디지털존 운영 인터넷 증명발급 사이트

| 구분 | 인터넷 증명발급 사이트 화면(발췌) |
|---|---|
| 서트피아<br>(아이앤텍<br>운영) |  |
| 웹민원센터<br>(舊디지털존<br>운영) |  |

* 출처: 서트피아(www.certpia.com) 및 웹민원센터(www.webminwon.com)

2) 제증명 발급 서비스 공급 사업자와 대학(교)의 거래 방식

14 대학(교)에서는 인터넷 증명발급 서비스 신규 도입이나 증명발급기 신규 구매 등의 수요가 있는 경우 일반적으로 다수의 제증명 발급 서비스 공급 사업자를 대상으로 견적을 요청하여 이를 비교 및 평가하는 방식으로 거래상대방을 결정하여 거래하고 있다.[9)]

9) 대학(교)에서 공식적인 입찰 과정을 거쳐 거래상대방을 결정하는 경우도 일부 확인되나, 인터넷 증명발급 서비스 및 증명발급기 공급과 관련한 거래 규모(일반적으로 수백만 원에서 수천만 원 수준)가 크지 않기 때문에 대학(교)에서는 입찰을 통한 거래 방식보다는 절차가 비교적 단순한 비교 견적을 통한 거래 방식을 활용하는 것으로 나타난다.

15 제증명 발급 서비스 공급 사업자는 대학(교)에 인터넷 증명발급 서비스나 증명발급기를 공급한 경우에는 일반적으로 후속적인 유지보수거래를 체결하여 1년 단위로 유지보수 서비스를 제공하고 있다.

16 제증명 발급 서비스 공급 사업자는 인터넷 증명발급 서비스 등을 거래하는 과정에서 대학(교)의 요구 등에 따라 증명발급기를 무상으로 공급하거나, 기부금 등을 제공하는 경우도 있다.

17 한편, 제증명 발급 서비스 공급 사업자가 대학(교)을 대신하여 제증명을 대행 발급해주는 서비스를 제공하는 경우에는 발급 수수료를 신청인으로부터 직접 수령하고 있는데, 그 수수료는 아래 <표 5> 기재와 같이 크게 증명서 수수료, 대행 수수료, 부가서비스 수수료(전송 수수료 등)로 구분된다.

<표 5> 인터넷제증명 발급 수수료 구성

* 출처: 舊디지털존 운영 웹민원센터(www.webminwon.com) 내 수수료 안내 화면

18 위 <표 5> 기재에서 보는 바와 같이 증명서 수수료는 대학(교)가 자기의 수입으로 발급 통당 부과하는 수수료이며, 대학(교)마다 그 부과금액(무료, 500원, 1,000원 등)이 상이하다.

19 한편, 대행 수수료는 제증명 발급 서비스 공급 사업자가 자기의 수입으로 발급 통당 부과하는 수수료인데, 출력증명서(종이 출력)를 기준으로 이 사건 피심인인 舊디지털존 및 아이앤텍은 모두 통당 1,000원(같은 제증명은 추가 통당 500원)씩 동일한 금액의 수수료를 부과하고 있다.

3) 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장현황[10)]

가) 시장 구분 및 참여 사업자

20 대학(교)의 제증명 발급 서비스 공급 시장은 대학(교)에서 제증명을 발급할 수 있도록 관련 사업자들이 인터넷 증명발급 서비스나 증명발급기를 대학(교)에 공급하는 시장이며, 이를 세분하면 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장과 증명발급기 공급 시장으로 구분할 수 있다.[11)]

21 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에 참여하는 국내 사업자는 이 사건 피심인인 아이앤텍, 舊디지털존, 씨아이테크 3개 사와 이 사건 피심인 외 아이서티[12)]를 포함한 4개 사가 전부이며, 이 중 씨아이테크는 증명발급기 제조 및 판매업만 영위하고 있어 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장 중 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장에는 참여하지 않고 증명발급기 공급 시장에만 참여하고 있다.

22 참고로, 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장의 주요 수요자인 국내 대학(교)의 수는 2022년 말 기준 426개이며, 아래 <표 6> 기재와 같이 10년 전인 431개에 비해 5개 대학(교)이 감소하여 비록 그 감소 비율은 미미하나, 지속적으로 감소하는 추세에 있다는 점을 알 수 있다.

---

10) 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장과 관련한 현황 및 통계를 공식적으로 제공하는 기관이 없는 바, 피심인들의 재무재표, 피심인 등이 제출한 자료 등을 참고하여 기재하였다.
11) 이 사건 피심인 소속 임직원들의 진술에 따르면 대학(교) 제증명 발급 서비스 제공 시장은 하나의 시장으로 보아도 무방하나, 세분한 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장과 증명발급기 공급 시장의 참여 사업자 수가 다르므로 이하에서는 두 개로 세분되는 시장의 현황을 모두 살펴본다.
12) 아이서티는 이 사건 공동행위에 가담한 사실이 확인되지 아니하였다.

<표 6> 최근 10년간 대학(교) 수 변동 현황

(단위: 개)

| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문대학 과정 | 161 | 161 | 158 | 158 | 158 | 157 | 157 | 156 | 154 | 154 |
| 대학 과정 | 227 | 226 | 226 | 226 | 226 | 228 | 228 | 228 | 227 | 227 |
| 대학원 과정[13] | 43 | 44 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 계 | 431 | 431 | 431 | 430 | 430 | 430 | 430 | 429 | 426 | 426 |

* 출처: '교육통계분석자료집-고등교육통계편'(한국교육개발원 교육통계서비스, kess.kedi.re.kr)

나) 시장규모 및 점유율

23 2022년 기준 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장의 규모는 아래 <표 7> 기재와 같이 약 103억 원 정도로 추산되며, 전년(약 90억 원) 대비로는 약 14.6%, 2015년(약 48억 원)을 기준으로 하면 약 114.6% 이상으로 그 시장규모가 증가하였는바, 관련 시장규모가 지속적으로 확대되었음을 알 수 있다. 이와 같이 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장의 주요 수요자인 대학(교)의 수가 소폭 감소하는 추세임에도 그 시장규모가 확대되고 있는 이유는 대학(교)의 수와는 무관하게 누적되는 졸업생의 증가 및 취업난 등으로 증명서 발급 수요가 지속적으로 증가함에 따라 인터넷 증명발급을 통한 수수료 등 수입이 증가하고 있기 때문으로 판단된다.

24 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 이 사건 피심인인 아이앤텍(2022년 기준 점유율 46.7%)과 舊디지털존(2022년 기준 점유율 40.6%)은 각각 시장점유율 1, 2위 사업자로서 해당 시장을 주도(2022년 기준 합계 점유율 87.3%)하고 있으며, 2015년부터 2022년까지 해당 시장에서의 이 사건 피심인들의 합계 시장점유율은 최소 92.2%(2015년)에서 최대 94.9%(2022년) 수준으로 확인된다.

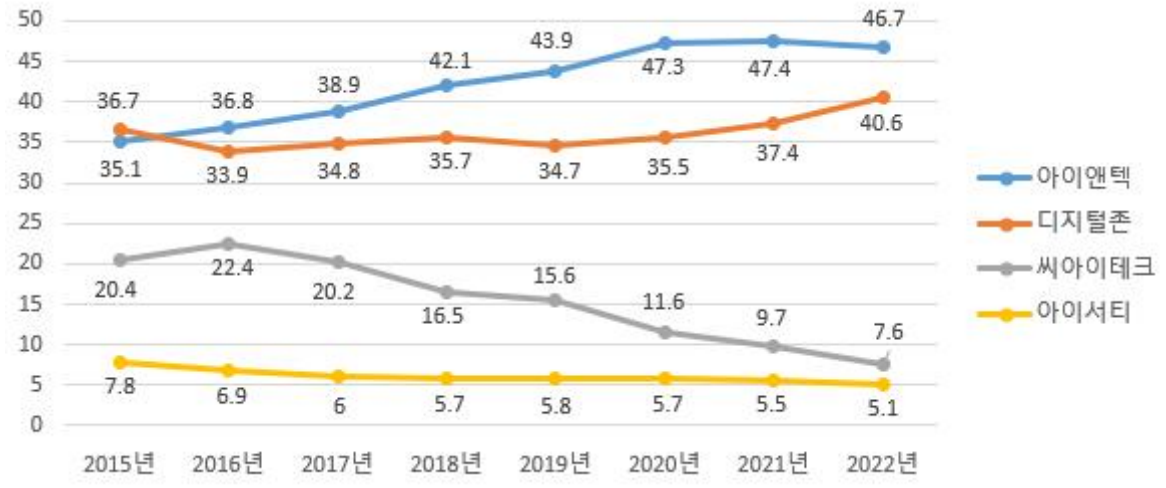
13) 대학(교) 부설 대학원은 제외하였다.

<표 7> 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장 매출 규모

(단위: 백만 원, %)

| 구분 | 2015년 | | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| 아이앤텍 | 1,699 | 35.1 | 1,946 | 36.8 | 2,113 | 38.9 | 2,690 | 42.1 |
| 舊디지털존 | 1,780 | 36.7 | 1,795 | 33.9 | 1,888 | 34.8 | 2,284 | 35.7 |
| 씨아이테크 | 986 | 20.4 | 1,186 | 22.4 | 1,098 | 20.2 | 1,053 | 16.5 |
| 아이서티 | 380 | 7.8 | 365 | 6.9 | 327 | 6.0 | 363 | 5.7 |
| 계 | 4,845 | 100.0 | 5,292 | 100.0 | 5,426 | 100.0 | 6,390 | 100.0 |
| 구분 | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | |
| | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| 아이앤텍 | 3,123 | 43.9 | 3,800 | 47.3 | 4,277 | 47.4 | 4,832 | 46.7 |
| 舊디지털존 | 2,467 | 34.7 | 2,852 | 35.5 | 3,380 | 37.4 | 4,206 | 40.6 |
| 씨아이테크 | 1,112 | 15.6 | 934 | 11.6 | 877 | 9.7 | 782 | 7.6 |
| 아이서티 | 411 | 5.8 | 456 | 5.7 | 497 | 5.5 | 531 | 5.1 |
| 계 | 7,113 | 100 | 8,042 | 100 | 9,031 | 100 | 10,351 | 100 |

사업자별 점유율




* 출처: 각 사 제출자료 (소갑 제4-1호증 내지 제4-4호증)

25 이하에서는 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장을 대학(교) 증명발급기 공급 시장과 대학(교) 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장으로 구분하여 그 현황에 대해 살펴본다.

(1) 대학(교) 증명발급기 공급 시장

26 2022년도 기준 대학(교) 증명발급기 공급 시장의 규모는 아래 <표 10> 기재와 같이 약 14억 원 정도로 추산되며, 2015년에 약 13억 원 수준이던 시장규모가 2019년까지 약 17억 원 수준으로 증가하다가 이후부터 2022년까지 지속적으로 그 시장규모가 감소하였는바, 최근 관련 시장규모가 지속적으로 축소되고 있다.

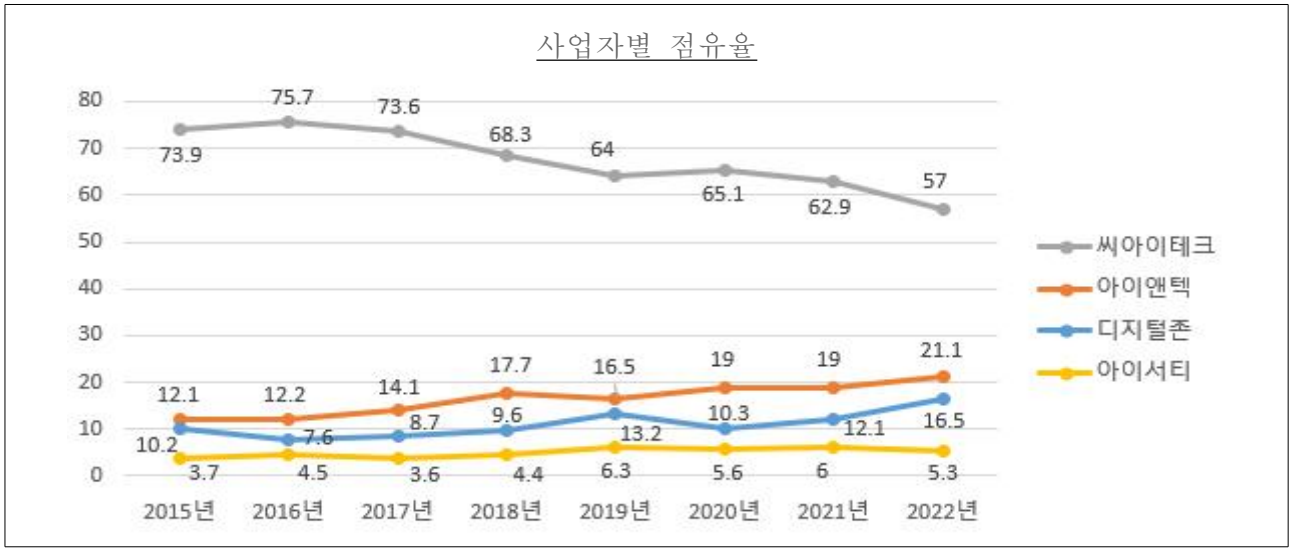
27 대학(교) 증명발급기 공급 시장에서는 이 사건 피심인 씨아이테크가 시장점유율 1위(2022년 기준 57.0%) 사업자로서 해당 시장을 주도하고 있으며, 2015년부터 2022년까지 해당 시장에서 이 사건 피심인들의 합계 시장점유율은 최소 93.7%(2019년)에서 최대 96.4%(2017년) 수준으로 확인된다.

<표 8> 대학(교) 증명발급기 공급 시장 매출 규모

(단위: 백만 원, %)

| 구분 | 2015년 | | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| 씨아이테크 | 986 | 73.9 | 1,186 | 75.7 | 1,098 | 73.6 | 1,053 | 68.3 |
| 아이앤텍 | 162 | 12.1 | 191 | 12.2 | 210 | 14.1 | 273 | 17.7 |
| 舊디지털존 | 136 | 10.2 | 119 | 7.6 | 130 | 8.7 | 148 | 9.6 |
| 아이서티 | 50 | 3.7 | 70 | 4.5 | 54 | 3.6 | 68 | 4.4 |
| 계 | 1,334 | 100.0 | 1,566 | 100 | 1,492 | 100 | 1,542 | 100 |
| 구분 | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | |
| | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| 씨아이테크 | 1,112 | 64.0 | 934 | 65.1 | 877 | 62.9 | 782 | 57.0 |
| 아이앤텍 | 287 | 16.5 | 272 | 19.0 | 265 | 19.0 | 290 | 21.1 |
| 舊디지털존 | 229 | 13.2 | 147 | 10.3 | 169 | 12.1 | 227 | 16.5 |
| 아이서티 | 109 | 6.3 | 81 | 5.6 | 84 | 6.0 | 73 | 5.3 |
| 계 | 1,737 | 100 | 1,434 | 100 | 1,395 | 100 | 1,372 | 100 |

<표 삽입을 위한 여백>




* 출처: 각 사 제출자료 (소갑 제4-1호증 내지 제4-3호증)

(2) 대학(교) 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장

28 2022년 기준 대학(교) 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장의 규모는 아래 <표 8> 기재와 같이 약 90억 원 정도로 추산되며, 2021년(약 76억 원) 대비로는 약 17.6%, 2015년(약 35억 원)을 기준으로 하면 약 155.9% 이상으로 그 시장규모가 증가하였는바, 관련 시장규모가 지속적으로 확대되고 있는 시장이라는 점을 알 수 있다.

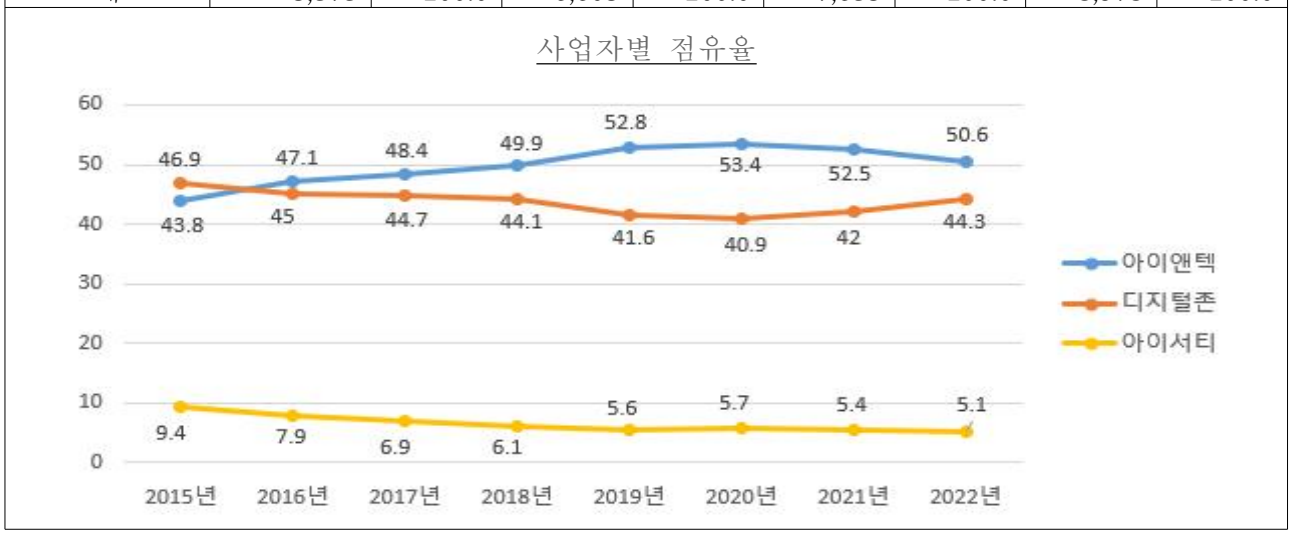
29 이 사건 피심인인 아이앤텍(2022년 기준 점유율 50.6%)과 舊디지털존(2022년 기준 점유율 44.3%)이 각각 시장점유율 1, 2위 사업자로서 해당 시장을 주도(2022년 기준 양사 합계 점유율 94.9%)하고 있으며, 2015년부터 2022년까지 해당 시장에서 이 사건 피심인인 아이앤텍과 舊디지털존의 합계 시장점유율은 최소 90.7%(2015년)에서 최대 94.9%(2022년) 수준으로 증가하였음이 확인된다.

<표 10> 대학(교) 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장 매출 규모

(단위: 백만 원, %)

| 구분 | 2015년 | | 2016년 | | 2017년 | | 2018년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| 아이앤텍 | 1,536 | 43.8 | 1,755 | 47.1 | 1,903 | 48.4 | 2,417 | 49.9 |
| 舊디지털존 | 1,644 | 46.9 | 1,676 | 45.0 | 1,757 | 44.7 | 2,136 | 44.1 |
| 아이서티 | 329 | 9.4 | 295 | 7.9 | 272 | 6.9 | 295 | 6.1 |
| 계 | 3,509 | 100.0 | 3,726 | 100.0 | 3,932 | 100.0 | 4,848 | 100.0 |

| 구분 | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 |
| 아이앤텍 | 2,835 | 52.8 | 3,527 | 53.4 | 4,012 | 52.5 | 4,542 | 50.6 |
| 디지털존 | 2,237 | 41.6 | 2,704 | 40.9 | 3,210 | 42.0 | 3,978 | 44.3 |
| 아이서티 | 301 | 5.6 | 374 | 5.7 | 413 | 5.4 | 458 | 5.1 |
| 계 | 5,373 | 100.0 | 6,605 | 100.0 | 7,635 | 100.0 | 8,978 | 100.0 |




* 출처: 각 사 제출자료 (소갑 제4-1호증 내지 제4-3호증)

30 아울러, 아래 <표 11> 기재와 같이 이 사건 피심인들 중 아이앤텍과 舊디지털존의 인터넷 증명발급 현황[14]을 살펴보면, 그 발급 통수가 2015년 3,331,289통에서 2022년 5,505,820통으로 약 65.3%(2,174,531통[15]) 증가하였는바, 대학(교) 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장의 확대 추세는 제증명 발급 수요의 증가에 따른 수수료 수입의 증가에 기인한 것으로 확인된다.

<표 11> 아이앤텍 및 舊디지털존의 인터넷 증명발급 현황

(단위: 통)

| 구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이앤텍 | 1,657,392 | 1,621,039 | 1,660,259 | 1,769,099 | 1,979,700 | 2,278,643 | 2,513,583 | 2,891,675 |
| 舊디지털존 | 1,673,897 | 1,665,023 | 1,680,441 | 1,779,686 | 1,932,890 | 2,238,709 | 2,528,976 | 2,614,145 |
| 계 | 3,331,289 | 3,286,062 | 3,340,700 | 3,548,785 | 3,912,590 | 4,517,352 | 5,042,559 | 5,505,820 |

* 출처: 각 사 제출자료 (소갑 제4-20호증 내지 제4-21호증)

14) 출력증명서, 전자증명서 등의 발급 통수(추가 발급 통수 포함)를 모두 포함한 현황이다.
15) 2,174,531통의 증가량 중 전자증명서의 증가량이 73%(1,587,494통)를 차지할 정도로 그 수요가 급격히 증가하였으며, 전자증명서의 경우 발급 대행 수수료가 통당 3,000원으로 출력증명서(종이 출력) 발급 대행 수수료(통당 1,000원)보다 3배 높은 수준이다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 이 사건 합의의 개요 및 합의의 배경

(1) 합의의 개요

31 이 사건 피심인들은 2015. 4. 16. 상호 과열 경쟁을 방지하고, 각 사의 수익성을 보호할 목적으로 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 증명발급기 등의 최저가격, 증명발급기 무상 기증 금지 등의 거래조건, 기존 증명발급기 등 공급 대학(교)에 대한 영업 금지 등의 거래상대방 제한을 합의(이하 '이 사건 합의'라 한다)하고, 이를 최초 현장 조사일인 2022. 5. 19. 까지 실행하였다.

32 피심인들의 이 사건 합의 사실은 아래 <표 12> 및 <표 13> 기재와 같이 피심인들의 각 대표자가 서명한 '대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)'(이하 '협약서'라 한다) 및 '<별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)'(이하 '구두 협약'이라 한다) 문건을 통해 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 12> 대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)

## 대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)

㈜디지털존과 ㈜씨아이테크, (주)아이엔텍(이하 "협약사"라 한다)은 아래 명시된 사업 협력 업무 제휴에 대한 합의 내용에 따라 본 협약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 협약 상의 의무를 이행할 것을 확약한다.

제 1 조 (목적)
본 협약은 "협약사"가 대학 제증명 시장 활성화를 위하여 각 사의 사업을 운영함에 있어, 과열 경쟁을 방지하고, 각 사의 수익성을 보호하고, "협약사"끼리 협력하여, 사업성 증진을 목표로 하며, 이를 수행하기 위해 당사자의 권리와 의무를 명확히 하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 (용어의 정의)
1. "증명발급기" : 대학교에 사용하는 증명서 발급을 주요 기능으로 납품되는 무인 키오스크 장비
2. "인터넷증명발급" : 대학교에 인터넷으로 증명서를 신청하고 발급할 수 있도록 하는 시스템을 제공하고 대행수수료를 받고 대행운영하는 서비스
3. "팩스증명발급" : 대학교에 정부의 어디서나 민원을 통해 신청되는 증명서를 팩스를 통해 자동으로 전송하는 시스템
4. "SI사업" : 대학교에 인터넷으로 증명서를 신청하고 발급할 수 있도록 하는 일체의 시스템을 납품하는 사업
5. "통합 연동" : "증명발급기"와 "인터넷증명발급" 프로그램의 연동을 통한 서비스
6. "첨부서비스" : "인터넷증명발급" 혹은 "SI사업"을 통해 타 기관에 신청인의 동의를 얻어 증명서를 온라인으로 업무시스템에 증명서를 첨부해주는 서비스

제 3 조 (협약조건)
1. "협약사"는 각 사가 영위하는 사업 분야에서 대학 제증명 시장 활성화를 위하여, "협약사"간 협력을 위해 노력하고, 불공정 행위를 하지 않는 것을 기본 전제조건으로 한다.
2. "협약사"는 "인터넷증명발급", "증명발급기"를 영업함에 있어 협약사가 합의한 공정경쟁영업을 원칙으로 하되, 영업 도구로 "증명발급기" 무상 기증, "팩스증명발급" 무상 기증, 기부금 제공을 하는 불공정 행위를 하지 않도록 한다.
3. "협약사"는 "인터넷증명발급" 서비스를 통하여 "첨부서비스"를 진행함에 있어 수익성 확대를 위해 통합 서비스를 제공하도록 협력하며, 수익을 극대화하도록 노력한다.
4. "인터넷증명발급" 혹은 "SI사업"에서 "통합 연동" 이슈 발생 시 수주사와 협의하여 연동하기로 한다.

제 4 조 (비밀 및 보안유지)
1. 각 당사자는 본 협약의 체결 및 향후 협상내용 등에 관하여 기밀을 유지한다.
2. 각 당사자는 본 협약과 관련하여 이미 제공받았거나 제공받을 상대방에 관한 내부정보를 상대방의 서면 동의 없이 제3자에게 누설하거나 타 목적에 이용하여서는 아니 된다.
3. 본 조의 의무는 협약기간 만료 후에도 존속한다.

106-81-77204
주식회사 디지털존 심사의 과정에

제 5 조 (협약 유효기간 및 종료)

1. 이 협약의 유효기간은 최초 3년간으로 하고, 협약종료 시점 1개월 이전까지 상호간의 서면 이의제기가 없으면 1년 단위로 자동 연장된다. 단, "협약사" 중 어느 한쪽이 협약을 성실히 수행할 수 없는 상황(본조 제3항)이 되었다고 판단될 때 협약해지 통보를 할 수 있고 통보 후 1개월 이내에 시정이 이루어지지 않는 경우 협약을 해제 또는 해지할 수 있다.
2. 일방당사자가 본 협약 또는 본 협약에 따라 체결되는 부수협정에서 약정한 사항을 위반한 경우, 상대방 당사자는 1개월 이상의 기간을 정하여 그 이행이나 시정을 최고한 후 그 기간 내에도 이행이나 시정이 이루어지지 아니한 경우에는 서면통보로서 본 협약을 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 상대방이 미리 이행 혹은 시정하지 아니할 의사를 표시한 경우에는 최고를 요하지 아니한다.
3. 당사자는 다음의 각 호 중 1의 사유에 해당하는 경우 별도의 최고 없이 본 협약을 즉시 해제 또는 해지할 수 있다.
   (1) 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받은 경우
   (2) 감독관청으로부터 영업취소, 영업정지 등의 처분을 받은 경우
   (3) 제3자로부터 가압류, 가처분, 강제집행 등을 받아 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우
   (4) 파산 또는 회사의 정리절차가 신청되거나 법원이 동 절차를 개시 결정한 경우
   (5) 정당한 사유 없이 본 협약상 의무의 수행을 거부하거나 정당한 요구에 응하지 않는 경우
   (6) 협약의무의 수행이 불가능할 것이 객관적으로 명백한 사정이 생긴 경우

제 6 조 (협약의 변경)

본 협약은 "협약사" 3사의 서면 합의에 의해서만 수정, 보완 또는 변경하거나, 별도 약정을 체결 할 수 있다.

제 7 조 (기타)

1. 본 MOU에 명시하지 아니한 사항은 상호간의 합의에 의해 정하며, 합의된 사항은 문서로 작성되며, 본 MOU를 보충하는 효력을 갖는다.
2. 본 MOU가 규정하지 아니한 사항이나 본 MOU의 각 조항과 다른 사항을 특약할 경우에는 별도의 협약서나 각서 등을 작성함으로써 그 효력을 발생한다.

상기 사항을 증명하기 위하여 당사자는 본 MOU를 3부 작성하여 기명, 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

2015년 4월 16일

(주)디지털존 대표 [redacted](인) (주)씨아이테크 대표 [redacted](인) (주)아이앤텍 대표 [redacted]

* 출처: 소갑 제2-9호증

<표 13> <별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)

## <별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)

제 1 조 [사업자간 지켜야할 기본 전제조건 - ㈜아이앤텍, ㈜씨아이테크, ㈜디지털존]

1. 협약사에서 증명발급기를 납품한 대학교에 대해 타사는 증명발급기 영업을 일체 진행하지 않도록 하며, 대학교로부터 비교 견적 요청 시 협력사간 협의하여 견적서를 제출하도록 한다.

2. (주)씨아이테크는 인터넷증명발급에 대해서는 영업을 진행하거나 납품 또는 구축 하지 않으며, 무인증명발급기와 인터넷 증명발급 시스템 통합제안을 통한 발급기 영업을 진행하지 않는다.

3. 인터넷 제증명 발급 대행서비스, 인터넷 제증명 발급 시스템 구축 관련 SI, 증명발급기, 팩스증명 발급 시스템 납품 관련해서는 아래에서 정한 최저가 이하로 제안하거나, 납품하지 않는다.(단, 협의에 의해서는 최저가 이하로 납품할 수 있다.)

4. 증명발급기 무상기증, 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등 불공정 행위를 하지 않도록 한다.

5. 증명발급기 기본 견적가는 최저가를 지키기 위하여 8,000,000원(VAT별도)이상으로 하도록 한다.
증명발급기는 최저가 7,000,000원(VAT별도)를 기준으로 그 이하로 판매하는 일이 없도록 한다. 단 계약시 구매팀 선에서 네고 금액은 700,000원 범위 내에서 가능하다.

6. 증명발급기의 유지보수 비용은 대당 월 150,000원 (VAT별도)이상으로 한다.

제 2 조 [인터넷 제증명 발급 - ㈜아이앤텍, ㈜디지털존간 규칙]

1. 인터넷 제증명 발급 사업과 관련하여 공정경쟁을 원칙으로 한다.

2. 인터넷 제증명 대행 수수료는 현재 수수료 체계인 통당 1,000원/추가 통당 500원의 체계를 유지하고 해당 사업자는 이를 인하하여 영업 혹은 계약하지 않는다.

106-81-7720

3. SI 사업 및 차세대 사업의 경우 다음과 같은 세부 규정을 준수하도록 한다.
가. 학교에서 단독으로 나오는 일반 통합증명발급 시스템 구축과 차세대에 포함되어 나오는 통합증명발급 시스템으로 구분한다.
나. 기본 견적 및 최소 견적은 다음과 같다.(내역은 별도의 산출내용 참고)
1) 일반 통합증명발급 시스템 구축 기본 견적 : 115,000,000원(VAT별도)
2) 일반 통합증명발급 시스템 구축 최소 견적 : 84,000,000원(VAT별도)
3) 차세대 통합증명발급 시스템 구축 기본 견적 : 220,000,000원(VAT별도)
4) 차세대 통합증명발급 시스템 구축 최소 견적 : 173,000,000원(VAT별도)
다. 사업의 상황에 따라 견적 조정, 투찰 금액 조정 시 사전에 양사간에 협의를 통하여 합의를 득한 후 진행토록 한다.
라. ASP로 운영하던 학교가 SI 사업 및 차세대 사업에서 ASP로 재개발하는 사업으로 나온 경우 별도 개발비 견적 진행시에는 상기의 최소 견적 금액에서 제외된다.

4. 기관의 업무시스템에 대학 증명서를 인터넷으로 첨부하는 첨부서비스 사업의 경우 대행 수수료와 별개로 양사가 협의하여 개발 비용 및 추가 서비스 수수료를 부과토록 하며, 타사는 본 사업에서 배제하도록 한다. 단 협의에 의해서 타사도 참여할 수 있다.

5. 팩스증명발급의 경우 이후 신규로 영업을 진행하는 곳에 대해서는 건당 200원의 수수료 부과 혹은 월 10만원(VAT별도) 이상의 공급가를 준수하도록 한다.

* 출처: 소갑 제2-9호증

(2) 합의의 배경

33 2014년을 전후하여 피심인들 간 수주 경쟁이 치열해지면서 피심인들은 신규 수주 또는 서로 상대방의 거래처를 뺏거나 기존 거래처를 유지하기 위해 증명발급기를 저가로 공급하거나 아예 무상으로 기증하는 등의 출혈경쟁 사례가 자주 발생하였다.

34 이에 상호 과열 경쟁을 자제하고 각 사의 수익성을 보호하겠다는 목적으로 3사 간 합의가 진행되었다. 먼저 2015년 초부터 씨아이테크가 아이앤텍과 이 사건 합의를 위한 협의를 시작하였고, 이후 해당 협의에 舊디지털존이 가담하게 되면서 최종적으로 이 사건 합의가 이루어졌다.

35 위와 같은 사실은 아래 <표 14> 기재와 같이 당시 위 협약서에 직접 서명하였던 舊디지털존 전OO(소갑 제3-2호증) 및 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증)의 진술과 당시 각 피심인의 소속 임직원으로서 관련 영업을 담당하였던 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증) 및 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술을 통해 확인된다.

<표 14> 관련자 진술 내용

| |
|---|
| <舊디지털존 전OO 진술조서(소갑 제3-2호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 체결 경위를 말씀해주시기 바랍니다.<br>답) 해당 협약을 체결하기 이전인 2014년경 전후부터 업계 간 수주 경쟁이 치열했던 것으로 기억합니다. 대학(교) 제증명 발급 거래 특성상 초기 인터넷증명발급 시스템 구축이나 증명발급기 판매를 통한 거래 개시 이후에도 통상 1년 단위로 유지보수 거래가 갱신되다 보니, 서로 거래처를 뺏기 위해 증명발급기를 무상으로 기증하는 등의 출혈경쟁이 심해져 손실이 우려되자, 각사가 과열 경쟁을 자제하고, 최소한의 수익성을 보호받기 위한 목적으로 3사 협약을 체결한 것입니다.<br><br><아이앤텍 박OO 진술조서(소갑 제3-10호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 체결 경위를 말씀해주시기 바랍니다.<br>답) 2015년 3사 협약 체결 직전 약 1~2년간 씨아이테크와 디지털존이 협업(디지털 |

존이 인터넷증명발급 영업을 하면서 씨아이테크의 증명발급기를 공급하는 방식으로 협업)을 통해 영업을 진행하면서 당사와 디지털존 간에 인터넷증명발급 사업 수주를 위해 증명발급기를 저가로 판매하거나 아예 무상으로 기증하는 사례가 자주 발생하였고, 이 과정에서 씨아이테크도 증명발급기 영업이 어려워지자 씨아이테크가 먼저 제안하여 아이앤텍과 디지털존이 동참하면서 해당 협약을 체결하게 되었습니다.

<舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 체결 경위를 말씀해주시기 바랍니다.
답) 2014년경을 전후하여 디지털존과 아이앤텍이 인터넷증명발급 서비스 신규 수주 및 기존 거래처 유지 등을 위해 저가 판매, 증명발급기 무상 기증 등의 영업 수단을 활용하여 출혈경쟁이 심해지고, 이에 따라 씨아이테크도 증명발급기 영업이 어려워지는 등 3사 간 출혈·과다경쟁으로 인해 각사의 사업성이 지속적으로 하락하는 상황에서 씨아이테크의 요청으로 3사 협약이 체결되게 되었습니다.

<아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 체결 경위를 말씀해주시기 바랍니다.
답) 2014년 전후로 인터넷증명발급 영업을 진행하는 과정에서 디지털존과 아이앤텍이 서로 거래처를 뺏기지 않기 위해 증명발급기를 무상으로 제공하는 등의 출혈경쟁이 많았습니다. 그 과정에서 증명발급기만 취급하는 씨아이테크도 영업이 어려워지는 상황이 발생하게 되자 씨아이테크 이OO 부장의 제안으로 3사 협약이 체결되게 되었습니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 체결 경위를 말씀해주시기 바랍니다.
답) (중략) 2014년경을 전후해서 디지털존 및 아이앤텍이 대학시장을 공략하기 위해 경쟁적으로 대학(교)에 증명발급기 무상 기증, 기부금 제공, 저가 판매 등을 통한 영업을 하면서 과열경쟁이 발생하여 사업자별로 수익성이 악화되고 영업 손실이 발생하자 각사별 영업책임자들이 이러한 과열경쟁을 방지하고, 각사의 수익성을 보호하기 위한 목적으로 2015년 초부터 상호 협의를 통해 최종안을 만들어 각사 대표들이 참여한 협약체결까지 이르게 된 것으로 알고 있습니다. 참고로 관련 협의는 당초 씨아이테크와 아이앤텍이 먼저 시작하였고, 디지털존도 나중에 동참한 것으로 압니다.

36 아울러, 이 사건 합의는 피심인들 소속 임직원들의 최소 3차례 이상의 모임 및 여러 차례의 메일 수발신을 통한 협의 과정을 거쳐 이루어졌는데, 조사과정에서 확인된 주요 협의 과정은 아래 <표 15> 기재와 같다.

<표 15> 이 사건 합의의 주요 협의 과정

| 일자 | 방식 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 2015. 2. 5. | 모임 | 씨아이테크 이OO과 아이앤텍 정OO이 양사 간 협약체결을 추진하기로 함 |
| 2015. 2. 9. | 메일 | 씨아이테크 이OO이 아이앤텍 정OO에게 2015. 2. 5. 협의한 사항(증명발급기 영업을 위한 장비 및 비용의 무상 제공 중지 등)을 정리하여 송부함 |
| 2015. 3. 2. | 메일 | 씨아이테크 이OO이 舊디지털존 서OO에게 아이앤텍과 '과열경쟁영업' 방지를 위한 협의를 진행 중인 사실을 알리며, 舊디지털존의 동참을 요청함 |
| 2015. 3. 4. | 메일 | 舊디지털존 최OO가 씨아이테크 이OO에게 3사 간 협약체결 추진에 동참하겠다는 의사를 전달함 |
| 2015. 3.10.[16] | 모임 | 舊디지털존 최OO, 아이앤텍 정OO, 씨아이테크 이OO이 협약 초안을 협의함 |
| 2015. 3.11. | 메일 | 씨아이테크 이OO이 舊디지털존 최OO에게 협약서 초안을 송부함 |
| 2015. 3.13. | 메일 | 舊디지털존 최OO가 아이앤텍 정OO, 씨아이테크 이OO에게 인터넷 제증명 발급 사업의 협의 내용을 정리하여 전달하면서 협약의 내용을 담합 문제의 소지로 협약서와 구두 협약으로 구분 작성해서 보내주겠다는 의사를 전달함 |
| 2015. 3.25. | 메일 | 舊디지털존 최OO가 아이앤텍 정OO, 씨아이테크 이OO에게 협약서와 구두 협약 초안을 송부함 |
| 2015. 4.15. | 메일 | 舊디지털존 최OO가 아이앤텍 정OO, 씨아이테크 이OO에게 협약서와 구두 협약 최종안을 송부함 |
| 2015. 4.16. | 모임 | 舊디지털존 본사 내 회의실에서 舊디지털존 대표 전OO, 씨아이테크 대표 신OO, 아이앤텍 대표 박OO가 참석하여 이 사건 협약서 및 구두 협약에 합의함 |

* 출처: 소갑 제2-1호증 내지 제2-3호증, 소갑 제2-5호증 내지 2-9호증

37 위와 같은 협의 과정은 아래 <표 16> 내지 <표 23> 기재와 같이 당시 해당 협의 과정에 직접 참여한 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증)의 진술과 아이앤텍 정OO, 씨아이테크 이OO, 舊디지털존 최OO 및 서OO이 서로 주고받은 메일을 통해 확인된다.

16) 2015. 3. 10.이라는 일자는 객관적인 증거로 확인되지는 아니하나, 아이앤텍 정OO이 협약 초안 마련을 위한 3사 담당자 모임이 3월 초쯤에 있었다고 진술한 점(아래 <표 16> 기재 참조), 씨아이테크 이OO이 2015. 3. 6. 舊디지털존 최OO에게 보낸 메일[소갑 제2-4호증(211쪽)]에 "참고하시구요 화요일 뵈요!!"라는 내용이 기재된 점[2015. 3. 6.(금) 기준 바로 다음으로 도래하는 화요일은 2015. 3. 10.이다], 씨아이테크 이OO이 2015. 3. 11. 협약서 초안을 舊디지털존 최OO에게 송부한 점 등을 고려하여 2015. 3. 10.로 추정하였다.

<표 16> 아이앤텍 정OO 진술조서 발췌

| |
|---|
| 문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 체결 경위를 말씀해 주시기 바랍니다.<br>답) (중략) 2015년 2월 초쯤 씨아이테크 이OO 부장의 제안으로 저와 이OO 부장이 만나서(만난 장소는 식당인 것으로 기억하는데 정확한 장소는 기억나지 않음) 당시 업계 내 과열 경쟁을 해소하기 위한 목적의 협약을 양사 간 추진하기로 하였으며, 이후 해당 협약 체결을 추진하는 과정에서 이OO 부장이 디지털존의 참여 의사도 확인하여 2015년 3월 초쯤 아이앤텍은 저, 씨아이테크는 이OO 부장, 디지털존은 최OO 이사가 참석한 3사 간 모임(금천구 가산동 소재 커피숍으로 기억하나 상호는 잘 기억나지 않음)을 통해 협약 초안을 마련하였습니다. 이후, 3사 간 수 차례 추가 협의를 통해 협약 최종안을 마련하였으며, 디지털존 최OO 이사가 정리한 최종안은 2015. 4. 15. 메일을 통해 각 사에 공유되었으며, 다음날인 2015. 4. 16. 디지털존 본사 내 회의실에서 3사 대표이사(디지털존 대표 전OO, 씨아이테크 대표 신OO, 아이앤텍 대표 박OO)가 참석한 협약식을 갖고 '대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)'와 '<별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)'에 3사가 합의한 것으로 압니다. |

* 출처: 소갑 제3-9호증

<표 17> 씨아이테크 이OO 발신(2015. 2. 9.) 메일 내용 발췌

…(중략)…

From: 이[redacted]
To: '정[redacted]com>
Date: 2015년 02월 09일 11:19:27
Subject: 아이앤텍 협의사항 에 대한 정리 입니다. (2월5일)

지난주 미팅에 대한 내용입니다.

항목별로 회신 부탁합니다.

● [1단계 양사 ]
● 증명발급기 Part
1. 영업을 위한 장비나 비용을 무상제공 전면 중지
- 무상제공 금지 동의
=> 합의 !! 3월부터 시행 제안 드립니다.
2. 아이앤텍 증명발급기는 씨아이테크에서 생산하여 제공 ( 설계도면제공, 기본수량, 견적 제공 )
- 발급기 씨아테크 생산 제공 동의
=> 설계도면 넘겨주시면 공급가 작성 후 계약 진행 하겠습니다.
3. 증명발급기 판매 금액을 정상적인 금액으로 판매
- 정상판매 동의 (공급가와 판매 최저가 금액 의견주십시요.)
=> 판매가는 600 ~ 700 선 정도이나 , 귀사에서 정하시면 될 것 같습니다.
4. 정상 판매가 운영 ( 예 , 아이앤텍 모델 : 유지보수 비용 월 15만원 , 견적가 700 )
- 공급가 책정 후 최저가 및 유지보수 금액 협의)
=> 귀사에서 대학교에 제안하는 유지보수 금액입니다.
스마트 모델은 평균 15만원 선으로 정하시면 좋을 듯 합니다.

● [2단계 타사 ]

1. 23일 이후 진행
=> 마지막 주에 협력사 의견 조율해 보도록 하겠습니다.

상기와 같이 전달합니다.

회신 바랍니다.

* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 18> 씨아이테크 이OO 발신(2015. 3. 2.) 메일 내용 발췌

**From:** 이[redacted]
**Sent:** Monday, March 02, 2015 9:14 AM
**To:** "서[redacted]
**Cc:** 전[redacted]표
**Subject:** 아이앤텍 협의사항 에 대한 회신 입니다. (2월27일)

안녕하세요!
서[redacted]장님 (주)씨아이테크 이[redacted]부장입니다.

현재 아이앤텍과 "과열경쟁영업" 방지를 위한 협의를 진행중입니다.
몇 차례 미팅을 거쳐 업계 업체끼리 과도한 과열경쟁으로 인한 매출손실이나 수익 창출이
어렵다는 것에 대해 모두 인정하였습니다.

하여 지난주 금요일 미팅부터 양사는 협약이 완료될때까지 모든 영업 행위를 중지 하기로 협의하였습니다.
결국 최종목적은 양사가 확약이 되면 , 귀사를 포함하여 3사가 합의되는 것을 목표로 하고 있습니다.
귀사께 정중히 다음과 같은 내용을 협의 요청드립니다.

- 협력사 승인요청 ( 3월 2일 월요일 전달 )
- "과열경쟁방지 및 업체간 수익성 확대 " 를 위한 협약
- 본 협약이 확약 될 때까지 경쟁영업( 장비기증, 기부금 지급 등 ) 에 대해 제한 요청드립니다.

* 출처: 소갑 제2-2호증

<표 19> 舊디지털존 최OO 발신(2015. 3. 4.) 메일 내용 발췌

**From:** 최[redacted]]
**Sent:** Wednesday, March 04, 2015 10:13 AM
**To:** 0[redacted]
**Subject:** RE> 디지털존 과 아이앤텍 과 씨아이테크 사업협력 요청건 (3월4일)

…(중략)…

그래서 제 생각은 3사가 빠른시간내에 만나서 협력을 위한 협약을 조속히 체결하여
학사무인발급기 무상 제공, 기부금 제공, 저가 판매 등의 과열경쟁영업을 종결하였으면 합니다.
협약 내용에는 과열경쟁영업 종료 시점 및 방법도 논의하여 정의하고 실행하였으면 합니다.

이번에는 꼭 빠른 시간내에 3사가 협의하여 좋은 해결 방안을 찾을 수 있도록 저도 열심히 노력하겠습니다.

* 출처: 소갑 제2-3호증

<표 20> 씨아이테크 이OO 발신(2015. 3. 11.) 메일 내용 발췌

**Subject :** 협력사 협의사항 협약서 초안
**Date :** 2015-03-11 11:26:57
**From :** 이[redacted]
**To :** "cms[redacted]
**Cc :**

안녕하세요!

…(중략)
…

최명수이사님 (주)씨아이테크 이경렬 부장입니다.

협약서 초안입니다. 내용 추가하거나 수정 바랍니다.

감사합니다.

* 출처: 소갑 제2-5호증

<표 21> 舊디지털존 최OO 발신(2015. 3. 13.) 메일 내용 발췌

**From:** 최[redacted]
**To:** spon[redacted]
**Date:** 2015년 03월 13일 16:23:14
**Subject:** 대학 제증명 시장 과열경쟁방지 및 이익 극대화 방안

…(중략)…

참고로 협약의 내용들은 도장찍는 협약서 내용에 금액들을 명기하는것은 향후 담합으로 문제가 될 수 있습니다.
그래서 지켜야하는 내용들은 별도로 정리하여 삼사가 구두상으로 합의하고, 담합에 문제가 되지 않는 내용들만 협약서에 명기하고, 삼사 대표이사와 실무자가 만나는 자리에서 협약서에 도장찍고 상세내용은 꼭 지키겠다는 구두 협약을 하는것이 어떠냐고 말씀드렸습니다.

내용 검토하시고 큰틀에서 문제가 되지 않는다면, 실제 도장찍은 협약서 내용과 지켜야할 항목들 리스트 전체를 별도로 다시 정리하여 보내드리도록 하겠습니다.

* 출처: 소갑 제2-6호증

<표 22> 舊디지털존 최OO 발신(2015. 3. 25.) 메일 내용 발췌

**From:** 최[redacted]
**Sent:** Wednesday, March 25, 2015 1:00 PM
**To:** sponso[redacted]
**Subject:** 대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서

…(중략)…

대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서 초안을 작성하여 보내드립니다.

첨부문서느 2가지로
법적으로 문제가 되지 않을 협약서와
대표이사들끼리 구두상 약속할 협약 내용 2가지로 정리하였습니다.

기존에 이야기되었던 내용을 정리한거라 메일에는 별도 설명을 드리지 않았습니다.
검토하시고 의견주시면 반영하도록 하겠습니다.

* 출처: 소갑 제2-7호증

<표 23> 舊디지털존 최OO 발신(2015. 4. 15.) 메일 내용 발췌

Subject : 대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서
Date : 2015-04-15 19:35:00
From : 최[redacted]
To : spo[redacted] "이[redacted]
Cc :
안녕하세요?
디지털존의 최명수입니다.

내일(2015년 4월 16일) 협약 관련하여 지난번에 최종으로 보냈던 내용을 폰트 등 정렬한 최종본 보내드립니다.

또한 이경렬 부장님은 씨아이테크 대표이사 성함을 임채성으로 했는데... 신상순 사장님이 성함으로 변경안해도 될런지 확인 부탁드립니다.

일자는 지난번에 협의하셨던대로 16:30분에 저희 회사(상암동) 사무실에서 진행하는것으로 하겠습니다.
간단한 다과와 협약서 3부 출력하여 준비하도록 하겠습니다.

* 출처: 소갑 제2-8호증

나) 유형별 행위사실 및 합의의 실행

38 이 사건 합의는 피심인들 간 과열 경쟁을 방지하고 수익성을 보호하기 위한 상호 협력을 목적으로 2015. 4. 16. 최초 합의 이후 2022. 5. 19.까지 약 7년여간 이루어진 행위로서 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급과 관련한 피심인들의 모든 거래 분야가 합의 대상이었으며, 그 합의의 주요 내용은 ① 인터넷 증명발급 및 증명발급기 등 거래와 관련한 최저가격 합의, ② 증명발급기 무상 기증 금지 등의 거래조건 합의, ③ 기존 거래처 보호를 위한 영업 금지 및 견적 협조 등과 관련한 거래상대방 제한 합의로 구분된다.

39 위와 같은 이 사건 합의 대상 및 주요 내용에 대해서는 아래 <표 24> 기재와 같이 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증), 舊디지털존 전OO(소갑 제3-2호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술을 통해 확인된다.

<표 24> 관련자 진술 내용

<아이앤텍 박OO 진술조서(소갑 제3-10호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 내용은 인터넷증명발급 관련 영업 및 증명발급기 영업 등 협약 3사가 대학(교) 제증명발급 서비스 제공과 관련한 모든 거래에서 준수할 사항을 규정한 것으로 보이는데, 어떤가요?
답) 네 맞습니다. 대학(교) 제증명 발급 시장에서 각 사가 영위하는 모든 사업분야를 대상으로 협약의 내용을 정하였습니다.

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 3사 협약의 주요 내용은 '협약서'의 목적 조항에서 보는 것처럼 과열 경쟁 방지와 각 사의 수익성 보호를 위한 상호 협력입니다. 이를 위해 '협약서'에는 기본적인 사항을 규정하였고, '구두 협약'에는 세부적으로 필요한 사항을 규정하였습니다. '구두 협약'을 통해 세부적으로 규정한 사항의 주요 내용은 상호 기존 거래처 보호를 위한 영업 금지 및 견적 협조, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래와 관련한 최저가 설정, 영업 과정에서 거래조건으로 증명발급기 등 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등입니다. (중략)

<舊디지털존 전OO 진술조서(소갑 제3-2호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 3사 협약의 주요 내용은 크게 상호 과열 경쟁 방지와 수익성 보호입니다. 과열 경쟁 방지를 위해 각 사의 기존 거래처에 대한 영업을 금지하고 견적을 협조하는 방식으로 각 사의 기존 거래처를 보호해주기로 하였고, 상호의 기존 거래처를 뺏는 증명발급기 무상 기증 등의 행위도 금지하였습니다. 수익성 보호를 위해서는 인터넷증명발급(팩스증명발급 포함) 및 증명발급기 거래와 관련하여 최저가격을 설정하였습니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) 3사 협약의 가장 핵심적인 내용은 상호 기존 거래처 영업금지 및 견적 협조를 통한 각사의 기존 거래처 보호, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 결정 및 준수, 과열경쟁 및 상호 거래처 뺏기를 유발하는 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공 등 금지입니다. (중략)

40 이하에서는 피심인들이 실행한 유형별 행위사실 및 그 실행 결과를 살펴보도록 한다.

(1) 최저가격 합의

(가) 행위사실

41 피심인들은 자신들의 수익성 보호를 위해 2015. 4. 16. 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래와 관련한 최저가격을 설정하고 그 이상으로 거래하기로 합의(이하 '최저가격 합의'라 한다)하였다.

42 피심인들은 이러한 최저가격을 이 사건 합의 당시 체결한 '구두 협약' 문건에 구체적으로 명시하였는데, 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래와 관련하여 그 거래 유형별로 설정된 최저가격은 아래 <표 25> 기재와 같다.

<표 25> 피심인들이 설정한 최저가격 내용

| 구분 | | 최저가격 |
|---|---|---|
| 인터넷 증명발급 | 대행 발급 수수료(통) | ○ 1,000원(추가 통당 500원) |
| | 시스템 구축[17] | ○ 일반 시스템 구축<br>- 기본 견적금액: 115,000,000원(VAT별도)<br>- 최소 견적금액: 84,000,000원(VAT별도)<br>○ 차세대 시스템 구축<br>- 기본 견적금액: 220,000,000원(VAT별도)<br>- 최소 견적금액: 173,000,000원(VAT별도)<br>※ ASP로 재개발하는 경우는 제외하고, 기타 첨부서비스 등은 별도 협의로 정함 |
| | 팩스증명발급금액 | ○ 건당 200원 또는 월정액 100,000원(VAT별도) |
| 증명 발급기[18] | 공급금액(대) | ○ 기본 견적금액: 8,000,000원(VAT별도)<br>○ 최저 판매금액: 7,000,000원(VAT별도)<br>※ 계약 시 네고 금액: 700,000원 범위 내에서 가능 |
| | 유지보수금액(대) | ○ 월 150,000원(VAT별도) |

* 출처: 소갑 제2-9호증

17) 피심인들은 시스템 구축을 일반과 차세대로 구분하였는데, 일반은 제증명발급 시스템만 단독으로 발주되는 건을 의미하고, 차세대는 대학(교)의 학사 등과 관련한 종합 정보화 시스템 구축에 제증명이 포함된 발주 건을 의미한다. 그리고 ASP는 대학(교)이 인터넷사이트(舊디지털존의 웹민원센터, 아이앤텍의 서트피아 등)를 통해 대행 발급을 하는 사업을 의미한다.

18) 다만, 증명발급기 중 '인증형 증명발급기'는 씨아이테크만 취급하는 제품으로써 위 최저가격 합의 대상 품목에는 제외되었으나, 이 사건 합의유형 중 거래조건 및 거래상대방 제한 합의와 관련한 거래 대상에는 포함되는 품목임이 관련자 진술 등을 통해 확인된다.

※ 인증형 증명발급기와 관련한 피심인 소속 임직원들의 진술

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 씨아이테크 김OO | 인증형 발급기도 대학(교)에서 견적 요청 등이 있는 경우 디지털존이나 아이앤텍으로부터 견적 협조를 받았습니다. 그리고 기존에 인증형 발급기를 판매하여 거래 중인 대학(교)도 협약에 따라 기존 거래처를 유지하기 위해 상호 영업을 금지한 대상에는 포함된 게 맞습니다. | 소갑 제3-5호증 |
| 아이앤텍 박OO | 증명발급기의 종류와 상관없이 기존에 거래 중인 업체를 보호하는 것이며, 무상 기증 금지도 증명발급기의 종류와 무관하게 금지한 것입니다. | 소갑 제3-10호증 |
| 舊디지털존 전OO | 기존 거래처 보호를 위한 영업 금지나 견적 협조 대상은 기존에 거래 관계가 있는지 여부로 따지는 것이므로 증명발급기의 종류와는 상관없이 상호 협조하는 것입니다. | 소갑 제3-2호증 |

43 피심인들의 위와 같은 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래 관련 최저가격 합의는 아래 <표 26> 기재와 같이 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술 및 <표 27> 기재와 같이 사건 합의 당시 체결한 '구두 협약' 문건을 통해 확인된다.

<표 26> 관련자 진술 내용 발췌

<舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) (중략) '구두 협약' 내용 중 제1조는 협약 3사가 모두 준수해야 하는 사항으로 제1호의 경우 협약사별 증명발급기 기존 거래처 보호를 위해 상호 영업 금지를 규정하고, 대학(교)에서 견적 등의 요청이 있더라도 협약사 간 협조하여 기존 거래처를 상호 지켜주자는 내용입니다. 제2호는 과거 씨아이테크가 인터넷증명발급 사업을 했던 경험이 있다는 점을 고려하여 관련 영업을 금지하도록 한 규정이며, 제3호, 제5호 제6호는 인터넷증명발급 및 증명발급기 영업 등과 관련하여 준수해야 할 최저가격을 규정한 것입니다.
'구두 협약' 내용 중 제1조는 협약 3사가 모두 준수해야 하는 사항으로 제1호의 경우 협약사별 증명발급기 기존 거래처 보호를 위해 상호 영업 금지를 규정하고, 대학(교)에서 견적 등의 요청이 있더라도 협약사 간 협조하여 기존 거래처를 상호 지켜주자는 내용입니다. 제2호는 과거 씨아이테크가 인터넷증명발급 사업을 했던 경험이 있다는 점을 고려하여 관련 영업을 금지하도록 한 규정이며, 제3호, 제5호 제6호는 인터넷증명발급 및 증명발급기 영업 등과 관련하여 준수해야 할 최저가격을 규정한 것입니다.

'구두 협약' 내용 중 제2조는 협약 3사 중 인터넷증명발급 서비스를 제공하는 디지털존과 아이앤텍이 준수해야 하는 사항으로 인터넷 제증명 대행 수수료, 통합증명발급 시스템 구축 비용, 팩스증명발급 수수료 및 공급가 등의 최저가격을 규정한 것입니다. 참고로, 시스템 구축과 관련하여 일반과 차세대로 구분하였는데, 일반은 제증명발급 시스템만 단독으로 발주되는 건을 의미하고, 차세대는 대학(교)의 학사 등과 관련한 종합 정보화 시스템 구축에 제증명이 포함된 발주 건을 의미합니다. …(중략)… 그리고 ASP는 대학(교)이 인터넷사이트(디지털존의 웹민원센터, 아이앤텍의 서트피아 등)를 통해 대행 발급을 하는 사업을 의미합니다.

<아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) (중략) '구두 협약' 제1조 제1호는 협약사별 증명발급기 기존 거래처 보호를 위해 상호 영업 금지 및 견적 등 협조를 규정한 것이고, 제2호는 씨아이테크의 인

터넷증명발급 영업을 금지하도록 한 규정이며, 제3호, 제5호 제6호는 인터넷증명발급 및 증명발급기 영업 등과 관련하여 최소의 수익 보호를 위해 준수해야 할 최저가격을 설정한 것입니다.

'구두 협약' 제2조는 인터넷 제증명 대행 수수료, 통합증명발급 시스템 구축 비용, 팩스증명발급 수수료 및 공급가 등의 최저가격을 규정한 것입니다. 다만, 시스템 구축과 관련하여 일반(인터넷증명발급 단독 사업)이나 차세대(학사시스템 구축에 인터넷증명발급이 포함된 사업) 사업은 이후 발주된 적이 없다 보니, 실제 준수할 사항이 없었습니다. 참고로 ASP는 인터넷증명발급 사이트를 통한 발급 사업을 의미합니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.
답) (중략) 3사 협약은 협약서 본문과 별첨(세부 규칙)으로 구분되는데, 본문은 협약의 기본적인 사항을 규정한 것이고, 별첨은 3사가 구체적으로 준수해야 할 사항을 정리한 것입니다.

별첨 내용은 보시는 대로 기존 거래처 보호를 위한 상호 영업금지 및 견적 협조, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 설정, 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등이 규정되어 있습니다.

<표 27> 이 사건 합의 관련 '구두 협약' 문건 내용 발췌

**<별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)**

제 1 조 [사업자간 지켜야할 기본 전제조건 - ㈜아이앤텍, ㈜씨아이테크, ㈜디지털존]

…(중략)…

3. 인터넷 제증명 발급 대행서비스, 인터넷 제증명 발급 시스템 구축 관련 SI, 증명발급기, 팩스증명 발급 시스템 납품 관련해서는 아래에서 정한 최저가 이하로 제안하거나, 납품하지 않는다.(단, 협의에 의해서는 최저가 이하로 납품할 수 있다.)

…(중략)…

5. 증명발급기 기본 견적가는 최저가를 지키기 위하여 8,000,000원(VAT별도)이상으로 하도록 한다.
증명발급기는 최저가 7,000,000원(VAT별도)를 기준으로 그 이하로 판매하는 일이 없도록 한다. 단 계약시 구매팀 선에서 네고 금액은 700,000원 범위 내에서 가능하다.

6. 증명발급기의 유지보수 비용은 대당 월 150,000원 (VAT별도)이상으로 한다.

제 2 조 [인터넷 제증명 발급 - ㈜아이앤텍, ㈜디지털존간 규칙]

1. 인터넷 제증명 발급 사업과 관련하여 공정경쟁을 원칙으로 한다.

2. 인터넷 제증명 대행 수수료는 현재 수수료 체계인 통당 1,000원/추가 통당 500원의 체계를 유지하고 해당 사업자는 이를 인하하여 영업 혹은 계약하지 않는다.

106-81-77204

3. SI 사업 및 차세대 사업의 경우 다음과 같은 세부 규정을 준수하도록 한다.
   가. 학교에서 단독으로 나오는 일반 통합증명발급 시스템 구축과 차세대에 포함되어 나오는 통합증명발급 시스템으로 구분한다.
   나. 기본 견적 및 최소 견적은 다음과 같다.(내역은 별도의 산출내용 참고)
      1) 일반 통합증명발급 시스템 구축 기본 견적 : 115,000,000원(VAT별도)
      2) 일반 통합증명발급 시스템 구축 최소 견적 : 84,000,000원(VAT별도)
      3) 차세대 통합증명발급 시스템 구축 기본 견적 : 220,000,000원(VAT별도)
      4) 차세대 통합증명발급 시스템 구축 최소 견적 : 173,000,000원(VAT별도)
   다. 사업의 상황에 따라 견적 조정, 투찰 금액 조정 시 사전에 양사간에 협의를 통하여 합의를 득한 후 진행토록 한다.
   라. ASP로 운영하던 학교가 SI 사업 및 차세대 사업에서 ASP로 재개발하는 사업으로 나온 경우 별도 개발비 견적 진행시에는 상기의 최소 견적 금액에서 제외된다.

4. 기관의 업무시스템에 대학 증명서를 인터넷으로 첨부하는 첨부서비스 사업의 경우 대행 수수료와 별개로 양사가 협의하여 개발 비용 및 추가 서비스 수수료를 부과토록 하며, 타사는 본 사업에서 배제하도록 한다. 단 협의에 의해서 타사도 참여할 수 있다.

5. 팩스증명발급의 경우 이후 신규로 영업을 진행하는 곳에 대해서는 건당 200원의 수수료 부과 혹은 월 10만원(VAT별도) 이상의 공급가를 준수하도록 한다.

(나) 합의의 실행

44 피심인들의 이 사건 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래 관련 최저가격 합의는 전반적으로 잘 준수된 것으로 파악된다. 다만, 모든 거래 분야에서 철저히 준수되었다고 보기는 어려운데, 이는 대학(교)의 요구에 따라 피심인들이 최저가격 이하로 거래한 경우도 있었기 때문이다.

45 그럼에도 불구하고 이 사건 최저가격 합의가 전반적으로 잘 준수되었다는 점은 이 사건 피심인들도 인정하고 있는데, 이는 아래 <표 28> 기재와 같이 舊디지털존 서OO, (소갑 제3-1호증) 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술을 통해 확인된다.

<표 28> 관련자 진술 내용

<舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌>

문) 그렇다면, 2015. 4. 16. 3사 협약이 잘 실행되었다고 볼 수 있는 것 같은데, 어떤가요?

답) 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 결정 및 준수의 경우 인터넷증명발급 시스템 구축의 경우를 제외하고는 잘 준수된 편입니다. …(중략)… 증명발급기 판매금액은 대당 700만 원 이상, 증명발급기 유지보수 공급가는 월 15만 원 이상, 팩스증명발급 유지보수 공급가는 월 10만 원 이상으로 대부분 거래하였고, 인터넷증명발급 대행수수료는 기본 1통 1천 원 및 추가 통 500원을 유지하는 등 관련 협약 사항을 잘 준수하였습니다.

<아이앤텍 박OO 진술조서(소갑 제3-10호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약은 잘 실행되었는가요?

답) 당사도 협약의 내용을 준수하면서 영업을 하였고, 협약 3사 모두 전반적으로는 잘 준수하였다고 볼 수 있을 것 같습니다. 다만, 대학(교) 제증명 시장에서의 갑은 대학(교)이기 때문에 대학(교)에서 요구하면 협약의 내용이 준수되기 어려운 것이 사실입니다. 그래서 협약 이후에도 대학(교)의 요구에 따라 증명발급기를 7백만 원 이하의 저가로 판매한 경우가 많았으며, 증명발급기 무상 기증이나, 기부금 제공을 한 경우도 있었습니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 그렇다면, 2015. 4. 16. 3사 협약이 잘 실행되었다고 볼 수 있는 것 같은데, 어떤가요?

답) 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 결정 및 준수의 경우 인터넷증명발급 서비스는 당사가 취급하지 않아 잘 실행되었는지는 잘 모르겠으나, 증명발급기의 경우 판매가격은 당사도 협약 내용을 최대한 준수하여 700만 원 이하로 대학(교)에 판매한 경우는 거의 없었던 것[19]으로 알며, 그 덕분에 실제 협약 이후 씨아이테크의 증명발급기 판매단가가 인상되는 효과가 있었습니다. 다만, 증명발급기 유지보수비용은 월 15만 원 이상으로 협약하였으나, 대학(교)에서 거부감이 강해서 실제 실행되지는 못하고, 당사의 경우 협약 전 기존 공급가격[인증형: 고급형(현금 및 카드결제 겸용) 20만 원, 스마트형(카드결제용) 10만 원]이 계속 유지되었습니다. 참고로, 씨아이테크가 디지털존이나 아이앤텍에 증명발급기를 공급한 경우도 있었는데, 이 경우에는 해당 사업자들의 최종 판매 가격이나 판매 마진을 고려하여 700만 원 이하의 가격으로 공급하였는데, 공급가격이 평균적으로 500만 원 전후였던 것으로 기억합니다.

19) 씨아이테크가 대학(교)에 공급한 증명발급기는 거의 인증형 증명발급기로 확인되는데, 인증형 증명발급기는 이 사건 최저가격 합의의 직접적인 대상 품목이 아님에도 불구하고, 씨아이테크는 인증형 증명발급기[인증형 증명발급기 중 현금결제 수단 제공 제품(이하 '고급형'이라 한다) 제외]의 원활한 영업을 위해 경쟁사가 대학(교)에 공급하는 일반 증명발급기의 가격이나 이 사건 합의를 통해 결정

46 구체적인 이 사건 최저가격 합의의 실행 내역은 인터넷 증명발급과 관련한 대행 발급 수수료 및 팩스증명발급금액, 증명발급기와 관련한 공급 및 유지보수금액을 대상[20]으로 살펴보면 아래와 같다.

47 인터넷 증명발급과 관련한 대행 발급 수수료는 이 사건 피심인들 중 舊디지털존과 아이앤텍이 기본 발급은 1통당 1,000원, 추가 발급은 1통당 500원의 기존 수수료 체계를 계속 유지할 것을 합의하였는데, 아래 <표 29> 기재와 같이 두 개 사 모두 이 사건 공동행위 기간 내내 해당 수수료 금액을 변동 없이 유지하여 해당 합의를 차질없이 실행하였다.

<표 29> 제증명 대행 발급 수수료 변동 내역

(단위: 원/통)

| 구분 | | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊 디지털존 | 기본 수수료 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 추가 수수료 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 아이앤텍 | 기본 수수료 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 추가 수수료 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

* 출처: 각 사 제출 자료 (소갑 제4-14호증 및 제4-16호증)

---

한 최저가격(700만 원)을 고려하여 그와 유사한 수준으로 공급가격을 책정한 것으로 보이며, 이러한 사실은 씨아이테크가 제출한 자료를 통해 확인된다.

※ 씨아이테크 제출자료 발췌 (소갑 제4-15호증)

| |
|---|
| 스마트형(카드결제 제공)은 대학(교)에 공급한 제품으로 거의 인증형 발급기로 공급(인증형이 아닌 발급기도 일부 있을 수 있으나 현재 관련 자료 부재로 해당 건 확인 및 공급금액 구분은 불가함)하였으며, 인증형 발급기는 3사 협약에 따른 최저가격 준수 대상은 아니었으나, 결과적으로 인증형 발급기에서 제공되는 제증명의 품질이 경쟁사 판매 발급기에서 제공되는 제증명의 품질과 거의 차이가 없다는 점에서 대학(교)에서는 경쟁사의 판매가격과 차이가 많이 나는 경우 거래를 주저하는 경향이 있어 경쟁사의 발급기 판매가격 및 3사 협약에서 정한 최저가격 등을 고려하여 판매가격을 책정하였음 |

20) 앞서 <표 25> 기재의 이 사건 최저가격 합의 거래 유형 중 시스템 구축의 경우에는 대학(교)에서 관련 수요가 없어서 실행되지 못하였으며, 이는 이 사건 피심인 소속 임직원들의 관련 진술을 통해 확인된다.

※ 시스템 구축 가격과 관련한 피심인 소속 임직원들의 관련 진술(발췌)

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 舊디지털존 서OO | 인터넷증명발급 시스템 구축의 경우 차세대 구축은 수요 자체가 없었고, 일반 구축의 경우는 사전에 설정한 공급가격 수준의 구축사업이 나온 적이 없어 준수할 수 없는 상황이었으나, | 소갑 제3-1호증 |
| 아이앤텍 정OO | 인터넷 시스템 구축(일반 및 차세대)의 경우에는 수요 자체가 없어 실행 자체가 되지 않은 경우도 있었고, | 소갑 제3-9호증 |

48 인터넷 증명발급과 관련한 팩스증명발급은 이 사건 피심인들 중 舊디지털존과 아이앤텍이 신규 영업에 대해서 발급 통당 200원의 수수료 부과 또는 월 10만 원(VAT별도) 이상의 공급금액을 준수하기로 합의하였는데, 아래 <표 30> 기재와 같이 이 사건 공동행위 기간이 포함된 2013년부터 2022년까지 두 개 사 모두 월 단위 공급금액은 평균적으로 10만 원을 초과하고 있어 대체적으로 잘 준수한 것으로 확인된다.[21]

<표 30> 팩스증명발급 공급 금액(평균단가) 변동 내역

(단위: 원)

| 구분 | | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊 디지털존 | 공급금액(월/대) | 187,202 | 182,054 | 177,524 | 177,529 | 176,283 | 176,271 | 172,164 | 172,135 |
| | 발급 수수료(통) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이앤텍 | 공급금액(월/대) | 250,000 | 150,000 | 116,667 | 112,500 | 133,333 | 134,091 | 113,813 | 107,510 |
| | 발급 수수료(통) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* 출처: 각 사 제출 자료 (소갑 제4-14호증 및 제4-16호증)

증명발급기 거래와 관련하여 이 사건 피심인들은 증명발급기 최저 공급금액은 7,000,000원(VAT별도), 유지보수금액은 월 150,000원(VAT별도) 이상으로 거래할 것을 합의하였는데, 아래 <표 31> 기재와 같이 이 사건 공동행위 기간이 포함된 2013년부터 2022년까지 舊디지털존은 증명발급기 공급금액 7,272천 원 ~ 10,566천 원 및 유지보수금액 157천 원 ~ 168천 원으로서, 아이앤텍은 증명발급기 유지보수금액 150천 원 ~ 200천 원으로서, 씨아이테크는 증명발급기 공급금액 7,043천 원 ~ 10,294천 원으로서 합의된 최저가격 이상으로 평균 거래 금액이 형성되어있어 해당 합의를 전반적으로 잘 준수한 것으로 보인다. 다만, 아이앤텍의 증명발급기 공급금액은 3,000천 원 ~ 6,500천 원으로서 합의된 최저가격 이하로 평균 거래 금액이 형성되어 있으며 그럼에도 불구하고 증명발급기 평균 공급금액이 이 사건 최저가격 합의 이전인 2,374천 원[22] 보다 이후 계속적으로 3,000천 원 ~ 6,500천 원으로 그 금액이 더 높게 형성되어 있고

21) 다만, 통당 발급 수수료는 기존과 변동이 없어 실제 실행되지 않았는데, 舊디지털존의 경우 발급 통당 수수료 부과 방식이 아닌 월 단위 유지보수료를 수취하는 방식으로 팩스증명발급 서비스를 공급하고 있어 건당 200원의 수수료 부과 합의는 준수할 수 없는 상황이었고, 아이앤텍의 경우 발급 통당 수수료 부과 방식의 거래도 있었으나, 발급 통당 수수료는 100원으로 계속 유지하다가 2020년 말부터 거래 방식을 대부분 월 단위 유지보수료 수취방식으로 변경하였다.

22) 해당 금액은 이 사건 합의가 있기 전인 2015. 4. 16. 이전에 거래된 평균 공급금액이다.

아이앤텍 소속 임원 정OO의 진술[23] 등을 종합적으로 고려할 때, 아이앤텍 역시 증명발급기 공급금액과 관련한 합의를 비교적 잘 준수한 것으로 확인된다.

<표 31> 증명발급기 거래 금액(평균단가) 변동 내역

(단위: 천 원/대)

| 구분 | | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊디지털존 | 공급금액 | 5,000 | 6,803 | 7,272 | 8,950 | 7,509 | 8,151 | 10,566 | 8,636 | 8,581 | 9,665 |
| | 유지보수금액 | 251 | 176 | 157 | 166 | 168 | 160 | 158 | 164 | 165 | 160 |
| 아이앤텍 | 공급금액 | 5,215 | 3,525 | 2,374 | 3,000 | 4,654 | 4,147 | 3,693 | 5,151 | 5,841 | 6,500 |
| | 유지보수금액 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 씨아이테크[24] | 공급금액 | 8,278 | 6,177 | 7,084 | 7,043 | 7,849 | 8,851 | 8,265 | 8,576 | 9,554 | 10,294 |
| | 유지보수금액[25] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* 출처: 각 사 제출 자료 (소갑 제4-14호증 내지 제4-16호증)

23) ※ 증명발급기 공급금액과 관련한 아이앤텍 소속 임원 정OO 진술 내용

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 아이앤텍 정OO | (중략) 기존 거래처 보호를 위한 상호 견적 협조나 증명발급기 등 최저가격 준수 등의 경우에는 다른 사항보다는 잘 준수된 편으로 볼 수 있으나, 대학(교)의 요구 등에 따라 거래처가 변경되는 경우도 있었고, 최저가격 이하로 거래한 경우도 일부 있었던 것으로 기억합니다. | 소갑 제3-9호증 |

24) 앞서 각주 19)에서 살펴본 바와 같이 씨아이테크의 인증형 증명발급기는 이 사건 최저가격 합의의 직접적인 대상 품목은 아니나, 씨아이테크가 대학(교)에 공급한 증명발급기는 거의 인증형 증명발급기라는 점, 인증형 증명발급기(고급형 제외)의 공급가격은 경쟁사의 증명발급기 공급가격이나 이 사건 합의를 통해 결정한 최저가격(700만 원)을 고려하여 그와 유사한 수준으로 책정하였다는 점 등을 고려하여 씨아이테크의 증명발급기 공급 및 유지보수 금액은 인증형 증명발급기(고급형 제외)의 공급 및 유지보수 금액을 대상으로 기재하였다

25) 씨아이테크의 증명발급기 유지보수금액은 100천 원으로, 이 사건 합의에도 불구하고 대학(교)의 거부감을 이유로 실제 합의된 최저 가격을 준수하지 못한 것으로 확인된다.

※ 증명발급기 유지보수금액과 관련한 씨아이테크 소속 김OO 진술 내용

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 씨아이테크 김OO | (중략) 다만, 증명발급기 유지보수비용은 월 15만 원 이상으로 협약하였으나, 대학(교)에서 거부감이 강해서 실제 실행되지는 못하고, (후략) | 소갑 제3-9호증 |

(2) 거래조건 합의

(가) 행위사실

49 피심인들은 2015. 4. 16. 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래 과정에서 상호 과열 경쟁과 거래처 뺏기를 유발하는 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등의 영업 수단을 활용하는 행위를 불공정거래행위로 규정하고 이를 금지하기로 합의(이하 '거래조건 합의'라 한다)하였다.

50 피심인들의 위와 같은 증명발급기 무상 기증 금지 등의 거래조건 합의는 아래 <표 32> 기재와 같이 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술과 <표 33> 및 <표 34> 기재와 같이 사건 합의 당시 체결한 '협약서' 및 '구두 협약' 문건을 통해 확인된다.

<표 32> 관련자 진술 내용

| |
|---|
| <舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌><br><br>문) 그렇다면, 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) (중략) '협약서' 내용 중 제2조(용어의 정의)와 관련하여 "팩스증명발급", "SI사업", "통합 연동", "첨부서비스"는 모두 "인터넷증명발급"사업의 영역에 포함되는 개념으로 쉽게 말하면 "인터넷증명발급"사업을 기반으로 한 추가 서비스로 보시면 됩니다. 제3조(협약조건) 제1호에서 규정한 "불공정 행위"는 인터넷증명발급 및 증명발급기 영업 과정에서 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등의 출혈·과다경쟁이 수반되는 영업 수단을 활용하여 경쟁사의 기존 거래처[대학(교)]를 뺏는 행위를 의미합니다.<br><br><아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) 3사 협약의 주요 내용은 각 사 대표가 서명한 '협약서'와 '구두 협약'으로 구분되는데, 3사 협약의 기본 취지가 증명발급기 무상 제공 등의 영업 수단을 활용해서 상호 거래처를 뺏지 말자는 것이라서 '협약서'의 주요 내용이 그 내용이며, '구두 협약'에는 추가로 필요한 내용을 구체적으로 정리하였습니다.<br><br>'협약서' 제2조(용어의 정의) 중 "팩스증명발급", "SI사업", "통합 연동", "첨부서비스"는 모두 "인터넷증명발급"사업의 영역에 포함되는 개념으로 "인터넷증명발 |

급"사업과 연동되는 부가 서비스라고 보시면 됩니다. 제3조(협약조건) 제1호에서 규정한 "불공정 행위"는 인터넷증명발급 및 증명발급기 영업 과정에서 증명발급기 등을 무상 제공하는 방법으로 경쟁사의 기존 거래 대학(교)을 뺏는 행위를 의미합니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

답) 3사 협약의 가장 핵심적인 내용은 상호 기존 거래처 영업금지 및 견적 협조를 통한 각사의 기존 거래처 보호, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 결정 및 준수, 과열경쟁 및 상호 거래처 뺏기를 유발하는 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공 등 금지입니다.

3사 협약은 협약서 본문과 별첨(세부 규칙)으로 구분되는데, 본문은 협약의 기본적인 사항을 규정한 것이고, 별첨은 3사가 구체적으로 준수해야 할 사항을 정리한 것입니다.

별첨 내용은 보시는 대로 기존 거래처 보호를 위한 상호 영업금지 및 견적 협조, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 설정, 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등이 규정되어 있습니다.

<표 33> 이 사건 합의 관련 '협약서' 문건 내용 발췌

**대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)**

…(중략)…

제 3 조 (협약조건)

1. "협약사"는 각 사가 영위하는 사업 분야에서 대학 제증명 시장 활성화를 위하여, "협약사"간 협력을 위해 노력하고, 불공정 행위를 하지 않는 것을 기본 전제조건으로 한다.
2. "협약사"는 "인터넷증명발급", "증명발급기"를 영업함에 있어 협약사가 합의한 공정경쟁영업을 원칙으로 하되, 영업 도구로 "증명발급기" 무상 기증, "팩스증명발급" 무상 기증, 기부금 제공을 하는 불공정 행위를 하지 않도록 한다.

* 출처: 소갑 제2-9호증

<표 34> 이 사건 합의 관련 '구두 협약' 문건 내용 발췌

**<별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)**

제 1 조 [사업자간 지켜야할 기본 전제조건 - ㈜아이앤텍, ㈜씨아이테크, ㈜디지털존]

…(중략)…

4. 증명발급기 무상기증, 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등 불공정 행위를 하지 않도록 한다.

* 출처: 소갑 제2-9호증

(나) 합의의 실행

51 피심인들의 이 사건 증명발급기 무상 기증 금지 등의 거래조건 합의는 씨아이테크가 철저히 준수하였으며, 舊디지털존과 아이앤텍은 대학의 요구나 거래처 유지를 위해 일부 무상기증 등을 한 것으로 확인되나, 해당 합의 이후 증명발급기 무상 기증 등이 많이 감소하였다고 피심인들이 진술하고 있는 점을 감알할 때 동 합의는 잘 준수된 것으로 파악된다.

52 위와 같은 사실은 아래 <표 35> 기재와 같이 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증), 씨아이테크 김OO(소갑 3-5호증)의 진술을 통해 확인된다.

<표 35> 관련자 진술 내용

| |
|---|
| <舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌><br><br>문) 그렇다면, 2015. 4. 16. 3사 협약이 잘 실행되었다고 볼 수 있는 것 같은데, 어떤가요?<br>답) (중략) 당사의 경우 2015. 4. 16. 3사 협약 이후에도 대학(교)에 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공을 한 사실이 있어 해당 협약 내용은 잘 준수하지 못하였습니다. 3사 협약 이후부터 2020년경까지 증명발급기는 영진전문대학 등 4개 대학(교)에 무상 기증하였고, 기부금은 한양대학교 등 4개 대학교에 총 14회 제공한 사실이 있습니다. 증명발급기 무상 기증 건들은 모두 타사 거래 대학(교)에 대한 신규 영업의 일환으로 제공되었습니다. 다만, 기부금의 경우에는 모두 당사와 거래 관계가 있었던 상황에서 지급한 내용으로 계속적인 거래 관계에 대한 감사 표시의 의미로 보시면 되겠습니다. 참고로, 3사 협약 이전에 제공된 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공도 위 사유와 같다고 보시면 됩니다. 그리고, 3사 협약 이후에도 팩스증명발급 무상 기증이 있었는데, 전체 거래 건의 약 40% 정도는 거래처 유지를 위한 영업 차원에서 무상 기증된 것으로 기억합니다.<br><br><아이앤텍 박OO 진술조서(소갑 제3-10호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약은 잘 실행되었는가요?<br>답) 당사도 협약의 내용을 준수하면서 영업하였고, 협약 3사 모두 전반적으로는 잘 준수하였다고 볼 수 있을 것 같습니다. 대학(교) 제증명 시장에서의 갑은 대학(교)이기 때문에 대학(교)에서 요구하면 협약의 내용이 준수되기 어려운 것이 사실입니다. 그래서 협약 이후에도 대학(교)의 요구에 따라 증명발급기를 7백만 원 |

이하의 저가로 판매한 경우가 많았으며, 증명발급기 무상 기증이나, 기부금 제공을 한 경우도 있었습니다. 당사의 경우 대학(교)에서 요구하는 증명발급기 무상 기증을 받아들이기 어려운 경우 등에는 무상 기증의 형식은 갖추되 1년간 유지보수 서비스를 무상으로 제공하지 않고 유상의 유지보수 비용을 받는 형태의 거래도 하였습니다. 이를 당사에서는 승계 판매라고 구분하고 있습니다. 그래서 3사 간 협약 내용이 대학(교)의 요구로 잘 준수되지 못한 부분도 있었다고 보셔야 할 것 같습니다.

그렇더라도, 3사 협약 체결 이전과 비교하여 이후에는 3사 간 과열 경쟁 양상이 많이 줄어든 것은 사실이며, 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증이나 기부금 제공도 그 이전과 비교하여 많이 없어진 것은 맞습니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 그렇다면, 2015. 4. 16. 3사 협약이 잘 실행되었다고 볼 수 있는 것 같은데, 어떤가요?

답) (중략) 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등의 경우 다른 사업자의 이행 여부는 아는 바가 없으나, 당사에서는 협약 이후 제공한 사실이 없어 잘 준수하였습니다.

53 구체적인 이 사건 거래조건 합의의 실행 내역을 증명발급기 무상 기증과 기부금 제공 현황을 대상[26]으로 살펴보면 아래와 같다.

54 증명발급기 무상 기증의 경우 아래 <표 36> 기재와 같이 씨아이테크는 증명발급기 무상 기증 금지를 합의한 이후 이를 무상으로 기증한 사례가 없어 해당 합의를 잘 준수한 것으로 확인되나, 舊디지털존과 아이앤텍은 해당 합의가 있었던 2015

26) 이 사건 거래조건 합의의 대상 중 '팩스증명발급 무상 기증'과 관련하여, 팩스증명발급 서비스는 인터넷 증명발급의 부가서비스에 해당되어 이 사건 피심인들 중 舊디지털존과 아이앤텍만 취급하는 서비스이고, 팩스증명발급 무상 기증은 이 사건 거래조건 합의 이후에도 여전히 제공되었으나, 해당 합의 이전과 비교하여 그 제공 현황은 다소 줄어든 것으로 보이며, 이는 이 사건 피심인 소속 임직원들의 관련 진술을 통해 확인된다.

※ 이 사건 피심인 소속 임직원들의 관련 진술(발췌)

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 아이앤텍 박OO | 3사 협약 체결 이전과 비교하여 이후에는 3사 간 과열 경쟁 양상이 많이 줄어든 것은 사실이며, 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증이나 기부금 제공도 그 이전과 비교하여 많이 없어진 것은 맞습니다. | 소갑 제3-10호증 |
| 舊디지털존 서OO | 3사 협약 이후에도 팩스증명발급 무상 기증이 있었는데, 전체 거래 건의 약 40% 정도는 거래처 유지를 위한 영업 차원에서 무상 기증된 것으로 기억합니다. | 소갑 제3-1호증 |

년 이후에도 증명발급기를 무상으로 기증한 사례가 일부 있는 것으로 확인된다.

55 다만, 舊디지털존의 경우 해당 합의 이전에는 약 2년여 기간 동안 2개[27] 대학(교)에 증명발급기를 무상으로 기증하였는데, 이후에는 약 7년여간 4개 대학(교)에 기증하였다는 점, 아이앤텍의 경우 해당 합의 이전에는 약 2년여 기간 동안 7개 대학(교)에 증명발급기를 무상으로 기증하였는데, 이후에는 약 7년여간 4개 대학(교)에 기증하였다는 점 등을 고려할 때 이 사건 증명발급기 무상 기증 금지 합의에 따라 舊디지털존 및 아이앤텍의 증명발급기 무상 기증이 그 합의 이전에 비해 크게 감소한 것으로 나타난다.

<표 36> 증명발급기 무상 기증 현황

(단위: 개, 대)

| 구분 | | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털존 | 기증대학(교) 수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 기증 물량 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 아이앤텍[28] | 기증대학(교) 수 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 기증 물량 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 씨아이테크 | 기증대학(교) 수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기증 물량 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 출처: 소갑 제4-8호증 내지 제4-10호증

27) 舊디지털존의 2015년 기증 건은 이 사건 합의일인 2015. 4. 16. 이전에 기증되었으며, 아이앤텍의 2015년 기증 건도 이 사건 합의일 이전에 기증되었다.

28) 아이앤텍의 경우 대학(교)에서 증명발급기 무상 기증을 요구하였으나, 이를 수용하기 어려운 경우에는 증명발급기 공급 이후 일반적으로 제공하는 1년간의 무상 유지보수 서비스를 유상으로 제공하는 조건으로 증명발급기를 공급(이하 '승계 판매'라 하며, 이러한 사실은 아래 아이앤텍 박OO의 진술을 통해 확인된다)한 경우가 있는데, 이러한 승계 판매 건은 사실상 저가 판매에 해당하여 무상 기증 현황에서 제외하였다. 참고로, 아이앤텍의 승계 판매는 2014년부터 2016년까지 3년 동안만 확인되는데, 2014년에는 8개 대학(교)에 11대, 2015년에는 10개 대학(교)에 19대[이 사건 합의일인 2015. 4. 16. 이후에는 3개 대학(교)에 6대], 2016년에는 4개 대학(교)에 5대를 승계 판매[소갑 제4-10호증]하였는바, 이 사건 합의 이후에는 그 승계 판매 현황이 현저히 줄어들었다는 점을 알 수 있다.

※ 아이앤텍 소속 박OO의 관련 진술

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 아이앤텍 박OO | 당사의 경우 대학(교)에서 요구하는 증명발급기 무상 기증을 받아들이기 어려운 경우 등에는 무상 기증의 형식은 갖추되 1년간 유지보수 서비스를 무상으로 제공하지 않고 유상의 유지보수 비용을 받는 형태의 거래도 하였습니다. 이를 당사에서는 승계 판매라고 구분하고 있습니다. | 소갑 제3-10호증 |

56 한편, 기부금 제공의 경우 아래 <표 37> 기재와 같이 씨아이테크는 기부금 제공 금지를 합의한 이후 이를 제공한 사례가 없어 해당 합의를 철저히 준수한 것으로 확인되나, 舊디지털존과 아이앤텍은 해당 합의가 있었던 2015년 이후에도 기부금을 일부 제공하고 있는 것으로 확인되며, 이는 위 <표 35> 기재의 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증) 및 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증)의 진술에서 보는 바와 같이 대학(교)의 요구 등에 따라 계속적인 거래관계 유지를 위해 불가피하게 기부금을 제공하였기 때문인 것으로 확인된다.

57 다만, 舊디지털존의 경우 해당 합의 이후 제공한 14건[29]의 기부금이 5개 대학(교)을 대상으로 반복적으로 제공한 것이며, 2021년부터는 더 이상 제공한 사실이 없다는 점, 아이앤텍의 경우 해당 합의 이후 제공한 3건의 기부금이 1개 대학(교)에 반복적으로 제공한 것이며, 2020년부터는 더 이상 제공한 사실이 없다는 점 등을 고려할 때 이 사건 기부금 제공 금지 합의에 따라 舊디지털존 및 아이앤텍의 기부금 제공이 그 합의 이전에 비해 감소한 것으로 나타난다.

<표 37> 기부금 제공 현황

(단위: 개, 천원)

| 구분 | | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털존 | 기부대학(교) 수 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 기부 금액 | 10,000 | 27,000 | 12,000 | 15,430 | 14,000 | 15,586 | 3,273 | 3,341 | 0 | 0 |
| 아이앤텍 | 기부대학(교) 수 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 기부 금액 | 0 | 0 | 4,000 | 1,500 | 0 | 1,040 | 1,260 | 0 | 0 | 0 |
| 씨아이테크 | 기부대학(교) 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기부 금액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 출처: 소갑 제4-11호증 내지 제4-13호증

(3) 거래상대방 제한 합의

(가) 행위사실

29) 2015년에 제공된 2건의 기부금 제공일은 2015. 2. 11. 및 2015. 5. 29.인바, 이 사건 합의일 이후 제공된 기부 건은 총 14건이다.

58 피심인들은 2015. 4. 16. 계속적인 거래관계가 있는 대학(교)에 대해서는 각 사가 기존의 거래관계를 계속 유지할 수 있도록 거래관계가 없는 다른 피심인의 영업을 금지하고, 해당 대학(교)에서 거래처 변경을 위해 견적 등을 요청하는 경우에는 피심인들이 기존 거래처를 유지할 수 있도록 해당 견적 등을 상호 협의하여 제출하기로 합의(이하 '거래상대방 제한 합의'라 한다)하였다.

59 피심인들의 위와 같은 기존 거래처 유지를 위한 거래상대방 제한 합의는 아래 <표 39> 기재와 같이 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-9호증)의 진술과 <표 40> 기재의 이 사건 합의 당시 체결한 '구두 협약' 문건을 통해 확인된다.

<표 39> 관련자 진술 내용

| |
|---|
| <舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) (중략) '구두 협약' 내용 중 제1조는 협약 3사가 모두 준수해야 하는 사항으로 제1호의 경우 협약사별 증명발급기 기존 거래처 보호를 위해 상호 영업 금지를 규정하고, 대학(교)에서 견적 등의 요청이 있더라도 협약사 간 협조하여 기존 거래처를 상호 지켜주자는 내용입니다<br><br><아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) (중략) '구두 협약' 제1조 제1호는 협약사별 증명발급기 기존 거래처 보호를 위해 상호 영업 금지 및 견적 등 협조를 규정한 것이고, (후략)<br><br><씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌><br><br>문) 그렇다면, 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) 3사 협약은 협약서 본문과 별첨(세부 규칙)으로 구분되는데, 본문은 협약의 기본적인 사항을 규정한 것이고, 별첨은 3사가 구체적으로 준수해야 할 사항을 정리한 것입니다.<br>별첨 내용은 보시는 대로 기존 거래처 보호를 위한 상호 영업금지 및 견적 협조, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래가격 하한선 설정, 증명발급기 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등이 규정되어 있습니다. |

<표 40> 이 사건 합의 관련 '구두 협약' 문건 내용 발췌

**<별첨> 세부 규칙(구두상 협약 내용)**

제 1 조 [사업자간 지켜야할 기본 전제조건 - ㈜아이앤텍, ㈜씨아이테크, ㈜디지털존]

1. 협약사에서 증명발급기를 납품한 대학교에 대해 타사는 증명발급기 영업을 일체 진행하지 않도록 하며, 대학교로부터 비교 견적 요청 시 협력사간 협의하여 견적서를 제출하도록 한다.

* 출처: 소갑 제2-9호증

60 한편, 이 사건 거래상대방 제한 합의에는 증명발급기 뿐만 아니라 인터넷 증명발급 거래도 합의대상에 포함된다. 이는 아래 <표 41> 기재와 같이 舊디지털존 전OO(소갑 제3-2호증) 및 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증) 및 정OO(소갑 제3-9호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증) 등 이 사건 피심인 소속 임직원들의 진술을 살펴보면 각 사의 기존 거래처 보호가 이 사건 합의의 주요 내용이고, 인터넷 증명발급과 관련하여서도 이 사건 합의에 따라 견적 협조 등을 진행하는 것으로 인식하고 있는 점, 이후 살펴보는 '나) 합의의 실행'에서 인터넷증명발급 거래와 관련하여서도 피심인들이 상호 견적 협조를 통해 기존 거래처를 유지한 사실 등이 명확하게 확인[30]된다는 점 등으로부터 확인된다.

<표 41> 관련자 진술 내용

<舊디지털존 전OO 진술조서(소갑 제3-2호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.
답) 3사 협약의 주요 내용은 크게 상호 과열 경쟁 방지와 수익성 보호입니다. 과열 경쟁 방지를 위해 각 사의 기존 거래처에 대한 영업을 금지하고 견적을 협조하는 방식으로 각 사의 기존 거래처를 보호해주기로 하였고, (중략) 거래처 보호를 위한 영업 금지 및 견적 협조, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래와 관련한 최저가 설정, 영업 과정에서 거래조건으로 증명발급기 등 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등입니다.

30) <표 42> 기재와 같이 이 사건 조사과정에서 피심인들이 이 사건 공동행위 기간 중 상호 견적 등을 협조하여 각 사의 기존 거래처를 유지한 41건의 사례를 확인하였으며, 해당 41건의 사례 중 인터넷 증명발급 거래와 관련한 상호 협조 사례는 그 절반이 넘는 23건이다.
31) 아이앤텍이 舊디지털존 및 씨아이테크에게 협조받은 17개 제증명 견적(입찰) 건을 의미하며, 해당

<아이앤텍 박OO 진술조서(소갑 제3-10호증) 발췌>

문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

답) (중략) '구두 협약'을 통해 세부적으로 규정한 사항의 주요 내용은 상호 기존 거래처 보호를 위한 영업 금지 및 견적 협조, 인터넷증명발급 및 증명발급기 등 거래와 관련한 최저가 설정, 영업 과정에서 거래조건으로 증명발급기 등 무상 기증 및 기부금 제공 금지 등입니다.

<舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌>

문) 위 31개 대학(교) 37개 제증명 견적(입찰) 건에 중 디지털존의 요청으로 씨아이테크가 이화여자대학교 입찰을 지원한 건의 경우 그 거래 품목이 인터넷증명발급으로 확인되는데, 씨아이테크가 인터넷증명발급의 경우에도 서비스 제공이 가능한가요?

답) 씨아이테크의 경우 실제 인터넷증명발급 서비스 제공 가능 여부와 상관없이 3사 협약에 따라 디지털존이 협조를 요청하여 이에 응한 것으로 생각됩니다.

<아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌>

문) 위 28개 대학(교) 30개 제증명 견적(입찰) 건에 대하여 사전에 낙찰자나 견적(입찰)가격 등을 결정하기 위한 별도의 개별 합의가 있었나요?

답) (중략) 위 협조 건들[31]은 모두 2015. 4. 16. 3사 협약에 따라 기존에 거래 관계가 있는 협약사의 거래처 보호를 위해 대학(교) 측에서 견적 등의 요청이 오면 의례적으로 기존에 거래관계가 있는 협약사에게 연락하여 협조를 해준 사항입니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 위 17개 대학(교) 20개 제증명 견적(입찰) 건에 중 씨아이테크가 디지털존의 요청으로 이화여자대학교 입찰을 지원한 건의 경우 그 거래 품목이 인터넷증명발급으로 확인되는데, 씨아이테크가 인터넷증명발급의 경우에도 서비스 제공이 가능한가요?

답) 지금도 마찬가지지만 당시에도 당사는 인터넷증명발급 사업은 하지 않았던 상황이었습니다. 다만, 당시 3사 협약에 따라 디지털존이 협조를 요청하다 보니, 그냥 협조해 준 것으로 기억합니다.

17개 견적(입찰) 건 중 인터넷 증명발급 거래와 관련한 견적 협조 사례는 11건이다.

(나) 합의의 실행

61 피심인들는 이 사건 기존 거래처 유지를 위한 거래상대방 제한 합의를 철저히 잘 준수하였다.[32]

62 이 사건 거래상대방 제한 합의가 잘 준수되어 왔다는 사실은 이 사건 공동행위 기간 중 실제 피심인들 간 견적 등을 협조한 사례가 장기간에 걸쳐 지속적으로 확인된다는 점을 통해 알 수 있는데, 이 사건 조사과정에서 아래 <표 42> 기재와 같이 피심인들이 상호 견적 등을 협조하여 거래관계를 유지한 사례가 최소한 35개 대학(교) 41개 견적으로부터 확인된다.

<표 42> 피심인들 간 견적 등 협조 사례

| 연번 | 시기 | 대학(교)명 | 거래 구분[33] | 협조 내용 | 수혜여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 수혜사 (거래유지) | 협조사 |
| 1 | '16. 9. | 동서대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 아이앤텍에 영업중단 요청 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 2 | '17. 1. | 부산디지털대학교 | 인터넷 | 아이앤텍이 견적을 舊디지털존에 공유 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 3 | '17. 2. | 강원도립대학교 | 발급기 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 씨아이테크 | 아이앤텍 |
| 4 | '17. 3. | 이화여자대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 舊디지털존 | 씨아이테크 |
| 5 | '17. 5. | 이화여자대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 舊디지털존 | 씨아이테크 |
| 6 | '17. 6. | 이화여자대학교 | 발급기 | 씨아이테크가 舊디지털존에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |

32) 이 사건 거래상대방 제한 합의 이후에도 피심인들 간 거래하는 대학(교)이 변경된 사실이 일부 확인되나, 이는 주로 해당 대학(교)에서 기존 거래처가 제공하는 서비스에 대한 불만 등으로 거래처 변경을 요구하는 과정에서 발생한 것으로 보인다.

※ 이 사건 피심인 소속 임직원들의 관련 진술(발췌)

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 아이앤텍 정OO | 기존 거래처 보호를 위한 상호 견적 협조나 증명발급기 등 최저가격 준수 등의 경우에는 다른 사항보다는 잘 준수된 편으로 볼 수 있으나, 대학(교)의 요구 등에 따라 거래처가 변경되는 경우도 있었고, 최저가격 이하로 거래한 경우도 일부 있었던 것으로 기억합니다. | 소갑 제3-9호증 |
| 舊디지털존 서OO | 기존 거래처 영업금지 및 견적 협조와 관련해서는 당사의 경우 3사 협약 이후에도 아이앤텍이나 씨아이테크의 기존 거래처를 영업을 통해 당사와 거래하게 한 사실이 있습니다. 영업 담당자 입장에서는 실적도 고려해야 하는 상황이다 보니, 3사 협약을 크게 벗어나지 않는 선에서 어느 정도 영업을 해온 것이라고 보면 될 것 같습니다. 이는 경쟁사도 마찬가지라고 생각합니다. 그리고, 대학(교)이 타사의 서비스에 불만이 있는 등 거래처의 사정으로 당사와 신규 거래가 발생한 경우도 있었습니다. 다만, 증명발급기의 경우 협약 이후 당사의 거래처를 경쟁사에게 뺏긴 경우는 없었던 것으로 압니다. | 소갑 제3-1호증 |

| 연번 | 시기 | 대학(교)명 | 거래 구분[33] | 협조 내용 | 수혜여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 수혜사 (거래유지) | 협조사 |
| 7 | '18. 1. | 명지전문대학 | 발급기 | 씨아이테크가 舊디지털존에 입찰 참여 요청 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 8 | '18. 5. | 광운대학교 | 발급기 | 舊디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 舊디지털존 | 씨아이테크 |
| 9 | '19. 2. | 대구대학교 | 발급기 | 아이앤텍이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 아이앤텍 | 씨아이테크 |
| 10 | '19. 6. | KC대학교 (現, 강서대학교) | 발급기 | 舊디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여, 아이앤텍에 입찰 불참 요청 | 舊디지털존 | 아이앤텍, 씨아이테크 |
| 11 | '19. 6. | 이화여자대학교 | 발급기 | 씨아이테크가 舊디지털존에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 디지털존 |
| 12 | '19. 7. | 한국골프대학교 | 인터넷, 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 13 | '19. 9. | 국민대학교 | 발급기 | 씨아이테크가 舊디지털존에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 14 | '19. 9. | 광주대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 아이앤텍에 영업중단 요청 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 15 | '19.10. | 인하공업전문대학 | 발급기 | 아이앤텍이 舊디지털존 및 씨아이테크에 견적 협조 요청 | 아이앤텍 | 舊디지털존, 씨아이테크 |
| 16 | '19.10. | 부산외국어대학교 | 인터넷, 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 17 | '19.10. | 동양미래대학교 | 발급기 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 씨아이테크 |
| 18 | '19.11. | 대구보건대학교 | 인터넷, 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 19 | '19.12. | 인하공업전문대학 | 인터넷, 발급기 | 아이앤텍이 舊디지털존에 견적 협조 요청 예정 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 20 | '20. 1. | 한국관광대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 21 | '20. 2. | 동주대학교 | 발급기 | 아이앤텍이 舊디지털존에 견적 무대응 요청 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 22 | '20. 2. | 계명대학교 | 인터넷 | 아이앤텍이 舊디지털존에 견적 대응 요청 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 23 | '20. 2. | 디지털서울문화예술대학교 | 인터넷 | 디지털존이 아이앤텍과 동일 조건으로 견적 제출 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 24 | '20. 5. | 순천향대학교 | 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 디지털존 |
| 25 | '20. 9. | 인천가톨릭대학교 | 인터넷 | 아이앤텍 견적을 舊디지털존에 공유 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 26 | '20. 9. | 진주보건대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 견적 무대응 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 27 | '20.12. | 아세아연합신학대학교 | 인터넷, 발급기 | 아이앤텍이 舊디지털존에 견적 대응 요청, 씨아이테크가 舊디지털존에 무대응 요청 | 아이앤텍, 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 28 | '20.12. | 경운대학교 | 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 씨아이테크에 공유 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 29 | '21. 1. | 영남이공대학교 | 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 씨아이테크에 공유 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |

| 연번 | 시기 | 대학(교)명 | 거래 구분[33] | 협조 내용 | 수혜여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 수혜사 (거래유지) | 협조사 |
| 30 | ’21. 3. | 디지털서울문화 예술대학교 | 인터넷 | 아이앤텍이 견적 요청받은 사실 舊디지털존에 공유 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 31 | ’21. 3. | 건양대학교 | 인터넷 | 아이앤텍이 견적 요청받은 사실 舊디지털존에 공유 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 32 | ’21. 4. | 한국과학기술원 | 인터넷, 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 아이앤텍에 공유, 씨아이테크가 아이앤텍에 견적 제출 요청 | 아이앤텍, 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 33 | ’21. 5. | 한국외국어대학교 | 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 씨아이테크에 공유 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 34 | ’22. 1. | 가톨릭관동대학교 | 인터넷 | 아이앤텍이 舊디지털존에 견적 제출 요청 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 35 | ’22. 1. | 한서대학교 | 인터넷, 발급기 | 아이앤텍이 舊디지털존에 견적 대응 협조 요청 | 아이앤텍 | 舊디지털존 |
| 36 | ’22. 2. | 우석대학교 | 인터넷 | 아이앤텍이 견적 요청받은 사실 舊디지털존에 공유 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 37 | ’22. 3. | 배화여자대학교 | 발급기 | 舊디지털존이 견적 요청받은 사실 씨아이테크에 공유 | 씨아이테크 | 舊디지털존 |
| 38 | ’22. 4. | 숭의여자대학교 | 발급기 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 씨아이테크 |
| 39 | ’22. 4. | 울산대학교 | 발급기 | 씨아이테크(이지아이앤씨)가 舊디지털존 및 아이앤텍에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 舊디지털존, 아이앤텍 |
| 40 | ’22. 5. | 광운대학교 | 인터넷, 발급기 | 舊디지털존이 아이앤텍에 견적 대응 요청 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |
| 41 | ’22. 5. | 사이버한국 외국어대학교 | 인터넷 | 舊디지털존이 아이앤텍에 견적 협조 요청 | 舊디지털존 | 아이앤텍 |

63 구체적으로 살펴보면 35개 대학(교) 41개 견적(입찰 과정을 거친 6건(위 <표 42> 기재의 연번 4, 5, 7, 8, 9, 10) 포함) 협조 건을 통해 각 피심인이 거래를 유지하는 등의 혜택을 받은 현황을 살펴보면, 아이앤텍은 17개(2개는 씨아이테크와 공동 수혜) 견적 건에서, 舊디지털존은 14개 견적 건에서, 씨아이테크는 12개(2개는 아이앤텍과 공동 수혜) 견적 건에서 다른 피심인으로부터 협조를 받아 관련 대학(교)과 거래관계가 계속 유지되었음을 확인할 수 있다.

33) 거래 구분의 경우 ‘인터넷’은 인터넷 증명발급(팩스증명발급 등 부가서비스 포함) 거래를 의미하고, ‘발급기’는 증명발급기 거래를 의미한다.

64 피심인들의 이 사건 합의의 실행은 각 사 영업담당자들[34]의 상호 의사 연락을 통해 이루어졌는데, 주요 의사 연락 수단은 전화 통화였으며, 카카오톡을 포함한 휴대폰 문자나 메일을 사용하기도 하였다.

65 피심인들 간 의사 연락은 주로 기존 거래처를 보호해주기 위한 상호 협조를 목적으로 이루어졌는데, 예컨대 씨아이테크가 증명발급기를 공급하여 유지보수 거래가 진행 중인 특정 대학(교)에서 거래처 변경을 위해 舊디지털존에게 증명발급기 신규 구매나 유지보수와 관련하여 견적을 요청하면 舊디지털존에서 해당 사실을 씨아이테크에게 공유해주어 대응할 수 있도록 해주고, 舊디지털존은 해당 견적 요청에 대해 아예 대응하지 않거나 필요한 경우 씨아이테크보다 높은 견적을 제출하여 그 특정 대학(교)이 씨아이테크와 계속 거래할 수 있도록 도와주는 방식으로 이루어졌다.

66 위와 같은 피심인들의 합의 실행 방식은 아래 <표 43> 기재의 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증) 및 이OO(소갑 제3-3호증)의 진술 및 <표 44> 기재의 피심인 들 간 견적 등 협조사례 관련 증거 내용들을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

34) 舊디지털존 서OO, 아이앤텍 정OO, 씨아이테크 김OO이 이 사건 합의의 실행을 위해 상호 의사 연락을 주로 주고받은 각 사의 영업담당자이며, 舊디지털존에서는 서OO의 지시로 박OO, 최OO 등도 영업실무자로서 피심인들 간 의사 연락에 가담하였고, 아이앤텍에서는 정OO의 지시로 이OO 등이 영업실무자로서 피심인들 간 의사 연락에 가담하였다.

<표 43> 관련자 진술 내용

<舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌>

문) 위 31개 대학(교) 37개 제증명 견적(입찰)건 등의 사례와 같이 2015. 4. 16. 3사 협약에 따른 협조사항을 실행하는 데 있어 3사 건에는 어떻게 의사연락을 하고 디지털존 내 내부 보고 등의 과장은 어떤 절차를 거쳤나요?

답) (중략) 3사 협약에 따른 상호 협조를 위해 저나 당사 실무자들은 아이앤텍 정OO 이사 및 이OO 과장, 씨아이테크 김OO 부장과 주로 연락하였고, 의사연락 수단은 주로 전화 통화였으며, 간혹 문자(카카오톡 포함) 및 메일도 사용한 것으로 기억합니다. 다만, 3사 협약 실행을 위해 3사 임직원이 정기적으로 모이거나 수시로 만나는 경우는 없었습니다.

문) 위 31개 대학(교) 37개 제증명 견적(입찰) 건에 대하여 사전에 낙찰자나 견적(입찰) 가격 등을 결정하기 위한 별도의 개별 합의가 있었나요?

답) (중략) 3사 간 견적 등 상호 협조 방식은 크게 무대응 요청, 견적 제출 협조, 입찰 참여 협조로 구분되는데, 예를 들어 설명드리면, 당사의 기존 거래 대학(교)이 경쟁사에 견적을 요청하면 해당 경쟁사는 당사에 그 사실을 공유해주고 당사는 해당 경쟁사에 무대응을 요구하면서 당사 자체적으로 해당 대학(교)에 추가 영업을 진행하여 대학(교)에서 원하는 사항을 맞춰주어 기존 거래 관계를 유지하는 방식, 그럼에도 불구하고 대학(교)에서 경쟁사에 계속적으로 견적을 요청하는 경우 당사가 해당 경쟁사에 당사보다 높은 가격으로 견적 제출 협조를 요청하여 기존 거래 관계를 유지하는 방식, 그리고 자주 있는 일은 아니지만 공식적인 입찰 과정을 거치는 경우 경쟁사에 당사보다 높은 가격으로 입찰 참여 협조를 요청하여 기존 거래 관계를 유지하는 방식입니다.

<아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌>

문) 위 28개 대학(교) 30개 제증명 견적(입찰)건 등의 사례와 같이 2015. 4. 16. 3사 협약에 따른 협조사항을 실행하는 데 있어 3사 건에는 어떻게 의사연락을 하고 디지털존 내 내부 보고 등의 과장은 어떤 절차를 거쳤나요?

답) (중략) 3사 간 연락은 아이앤텍에서는 저와 이OO 과장이 디지털존 서OO 이사, 씨아이테크 김OO 부장과 주로 연락하였고, 연락 방법은 별도의 모임 없이 주로 전화 통화였으며, 간혹 문자나 카카오톡, 메일도 활용했던 것으로 기억합니다.

문) 위 28개 대학(교) 제증명 견적(입찰) 건에 대하여 사전에 낙찰자나 견적(입찰)가격 등을 결정하기 위한 별도의 개별 합의가 있었나요?

답) (중략) 위 협조건들은 모두 2015. 4. 16. 3사 협약에 따라 기존에 거래 관계가 있는 협약사의 거래처 보호를 위해 대학(교) 측에서 견적 등의 요청이 오면 의례적으로 기존에 거래관계가 있는 협약사에게 연락하여 협조를 해준 사안입니다. 구체적으로 타 협약사와 거래 관계가 있는 대학(교)에서 견적 문의가 오면 그 사실을 거래 관계가 있는 협약사에 공유해주어 추가 영업을 통해 거래처를 유지할 수 있도록 지원해 주었고, 계속 견적이 오는 경우 해당 협약사가 원하는 견적을 협조해 주는 방식입니다. 거의 없는 일이지만 대학(교) 사정상 입찰로 진행하는 경우에도 기존 거래처를 위해 개별적으로 협조하기도 합니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 위 17개 대학(교) 20개 제증명 견적(입찰) 건 등의 사례와 같이 2015. 4. 16. 3사 협약에 따른 협조 사항을 실행하는 데 있어 3사 간에는 어떻게 의사연락을 하고, 씨아이테크 내 내부 보고 등의 과정은 어떤 절차를 거치나요?

답) (중략) 그리고 3사 협약에 따른 협조 사항은 제가 디지털존 서OO 이사, 아이앤텍 정OO 이사와 주로 연락하여 진행하였으며, 연락수단은 주로 전화 통화였고 간혹 문자나 메일도 활용하였습니다. 참고로, 3사 협약 실행을 위한 별도의 정기 및 비정기 모임은 따로 없었습니다.

<씨아이테크 이OO 진술조서(소갑 제3-3호증) 발췌>

문) 기존 거래처와 계속 거래할 수 있도록 협조하는 방식에 대해 구체적으로 말씀해 주세요

답) 저희가 증명발급기를 유지보수하고 있는 대학교에서 업체를 변경하기 위해 아이앤텍에 견적을 요청하는 경우에는 아이앤텍이 저희한테 연락하여 대학교 측을 잘 설득해보라는 식으로 협조가 이루어졌습니다.

<표 44> 피심인들 간 견적 등 협조 사례 관련 증거 내용 발췌

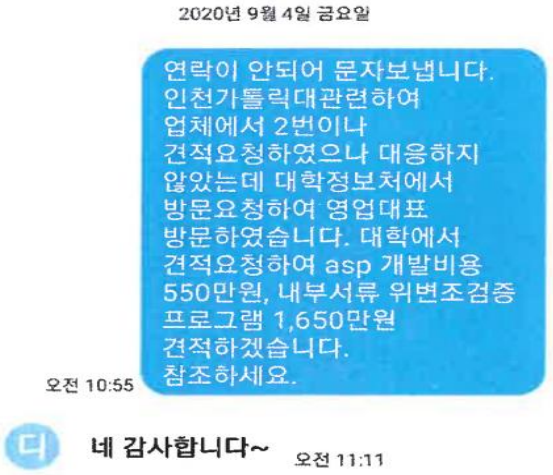
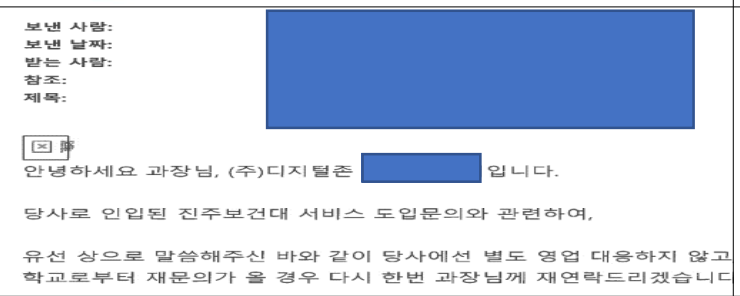
| 연번[35] | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 문자('16.9.28.)<br>[舊디지털존 서OO 발신,<br>아이앤텍 정OO 수신] | 이사님. 디지털존의 서OO입니다~ 오늘 동서대들어갑니다. 금주중에 적당한 사유로 제안철회해주시면 이슈를 마무리짓도록 하겠습니다~ 감사합니다. | 소갑 제2-11호증 |
| 2 | 문자('17.1.4.)<br>[아이앤텍 정OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신] | 부산디지털대학교 입학홍보팀장 김oo 010-000-0000<br>편입학첨부서비스 문의 수수료 2,000원 제안 | 소갑 제2-11호증 |
| 3 | 메일('17.2.3.)<br>[씨아이테크 김OO 발신,<br>아이앤텍 이OO 수신] | 제목 FW: RE: [CITECH]자동증명발급기 차세대 개발 견적서<br>보낸사람 김[redacted]<br>받은날짜 2017-02-03 15:51:00<br>받는사람 [redacted]<br>첨부파일 일반 첨부파일 1개 (65.14KB)<br>파일명<br>강원도립대학교 개발견적서 20170120 _최종안.pdf | 소갑 제2-13호증 |
| 4 | 메일('17.3.21.) | | 소갑 |

| 연번35) | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | [舊디지털존 황OO 발신, 씨아이테크 김OO 수신] | **보낸 사람:** 황성[redacted]r><br>**보낸 날짜:** 2017년 3월 21일 화요일 오후 5:32<br>**받는 사람:** hanabi@citech.kr<br>**제목:** [디지털존] 이화여자대학교 인터넷증명발급 시스템 유지보수 입찰 지원 관련<br><br>과장님, 디지털존 [redacted]과장 입니다.<br>다름이 아니라 오늘 오전에 전화 드렸던 이화여대 입찰진행 관련<br>지원요청 건때문에 메일을 보내드립니다.<br><br>학교쪽 확인해보니 아직 입찰참여한 업체가 디지털존 말고는 없더라 구요<br>유찰 방지를 위하여 지원을 부탁 드려야 할 것 같습니다. | 제2-14호증 |
| 5 | 메일('17.5.15.) [舊디지털존 황OO 발신, 씨아이테크 김OO 수신] | **보낸 사람:** [redacted]<br>**보낸 날짜:**<br>**받는 사람:**<br>**제목:** [디지털존] 이화여자대학교 모바일 개발사업 입찰지원 요청 메일 입니다.<br>**첨부 파일:** 이화여대_모바일증명발급(용역)_20170515.xls; 이화여자대학교 모바일 증명 발급시스템 개발_세부산출내역서_20170516.xls; 이화여대_모바일증명발급개발_기술지원확약서_씨이이테크.pdf<br><br>안녕하십니까~<br>디지털존 [redacted]입니다.<br><br>다름이 아니라 지난주 유선상으로 말씀 드렸던<br>이화여대 모바일 증명발급 개발사업에<br>입찰 진행 요청을 드리기 위하여 메일을 보내드립니다. | 소갑 제2-16호증 |
| 6 | 견적서('17.6.23.) [씨아이테크가 보유한 舊디지털존 견적서] | **견 적 서**<br>이화여자대학교 귀중<br>아래와 같이 見積합니다.<br>견적일자 : 2017년 06월 23일<br>유효기간 : 견적일로부터 30일<br>견적합계 : 일금 사백팔십만원정(₩4,800,000)<br>(부가가치세 포함)<br>제 목 : 이화여자대학교 자동증명발급기 유지보수<br><br>사업자번호: 106-81-77204<br>회 사 명: 주식회사 디지털존<br>대 표 자: [redacted]<br>주 소: 서울시 구로구 구로동 197-10 이엔씨벤처드림타워 2차 1001<br>업 종: 소프트웨어개발 등<br><br>구분: IDC-6000E 자동증명발급기 H/W<br>내역: 증명 발급용 H/W<br>- 증명발급용 COMPUTER<br>- 증명발급용 LASER PRINTER<br>- SUPER VGA COLOR MONITOR<br>- COIN MECHANISM BOX<br>- 증명발급전용 CABINET<br>- AUTO STAMPING MECHANISM BOX<br>수량: 2<br>단위: M<br>단가:<br>금액(1년): | 소갑 제2-17호증 |
| 7 | 메일('18.1.18.) [씨아이테크 김OO 발신, 舊디지털존 황OO 수신] | [CITECH]명지전문대학교 입찰 참가의건<br>보낸 사람 : 김[redacted]<br>보낸 시간 : 2018-01-18 15:44:03<br>받는 사람 : [redacted]<br>첨부 파일 : [명지전문대학]+학사+자동+증명발급기(재공고).zip (216.9<br><br>안녕하세요 씨아이테크[redacted]팀장입니다<br>명지전문대학교 입찰 참가에 대한 협조 요청드립니다<br>당사는 현재 1단계까지는 진행되어 있고 2단계부터 진행되면 됩니다<br>검토하시고 회신부탁드립니다<br>해당 입찰 진행시에 비용은 당사에서 부담하겠습니다 | 소갑 제2-18호증 |

| 연번[35] | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8 | 메일('18.5.21.)<br>[舊디지털존 박OO 발신,<br>씨아이테크 김OO 수신] | 안녕하세요. 디지털존의 [redacted]니다.(광운대학교 무인증명발급기 유지보수 입찰 참여 요청)<br>보낸 사람 : [redacted]<br>받은 시간 : 2018-05-21 11:43:50<br>받는 사람 : [redacted]<br><br>안녕하세요. 디지털존의 [redacted]니다.<br>당사에서 무인증명발급기 서비스 하고 있는 광운대학교에 아래와 같이 입찰지원을 부탁드립니다.<br>감사합니다.<br>- 아래 -<br>1. 대학명 : 광운대학교<br>2. 입찰명 : 교내 제증명서 무인자동발급기(KIOSK) 유지보수<br>3. 입찰번호 : S0006202018051800004<br>4. 입찰금액 : 1천만원(부가세 별도) | 소갑<br>제2-19호증 |
| 9 | 메일('19.2.8.)<br>[아이앤텍 이OO 발신, 씨아이테크 김OO 수신] | [아이앤텍]대구대학교 증명발급기 입찰 요청의 件<br>보낸 사람 : [redacted]<br>받은 시간 : 2019-02-08 10:25:01<br>받는 사람 : [redacted]<br>참조 :<br>첨부 파일 : 규격서3대.TXT (3.4KB)<br><br>안녕하세요~<br>아이앤텍[redacted]과장입니다.<br>전화상으로 말씀드린 대구대학교 증명발급기 입찰 요청 관련하여<br>다음주 월요일 오전 10시가 입찰 마감일이다보니 기한내에 처리좀<br>부탁드리고 올 한해도 하시는 모든일 건승하시길 바라겠습니다.<br>감사합니다.<br><br><세부 내용><br>당사 입찰금액 보상판매가 대당 4,400,000원(VAT포함) * 3대 = 13,200,000원(VAT포함)<br>씨아이테크 입찰요청금액 대당 5,500,000원(VAT포함) * 3대 = 16,500,000원(VAT포함) | 소갑<br>제2-21호증 |
| 10 | 문자('19.6.18.)<br>[舊디지털존 박OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신] | 씨아이테크에서 서류를 제출하여 입찰만 참여를 하고 PT는 참여를 안하겠다고 합니다. 그렇게되면 KC대학교 무인증명발급기는 유찰로 결정이 되어 버립니다. 그래서 이사님 우선 금번은 유찰로 진행을 하고 학교에 방문하여 PT없이 다시 입찰을 진행을 하도록 제안을 하겠습니다(가격입찰). 아이엔텍에는 제가 연락을 하여 입찰을 하지 말아 달라고 따로 요청을 하겠습니다. | 소갑<br>제2-11호증 |
| 11 | 견적서('19.6.23.)<br>[씨아이테크가 보유한 舊디지털존 견적서] | 산출내역서<br>이화여자대학교 귀중<br>아래와 같이 見積합니다.<br>견적일자 : 2019년 06월 23일<br>유효기간 : 견적일로부터 30일<br>견적합계 : 일금 일천팔십만원정(₩10,800,000)<br>(부가가치세 포함)<br>사업자번호 106-81-77204<br>회 사 명 주식회사 디지털존<br>대 표 자 [redacted]<br>주 소 서울시 구로구 구로동 197-10 이앤씨벤처드림타워 2차 1001<br>업 종 소프트웨어개발 등<br>제 목 : 이화여자대학교 자동증명발급기 유지보수 산출내역서<br>구 분: IDC-6000E 자동증명발급기 H/W<br>내 역: 증명 발급용 H/W<br>- 증명발급용 COMPUTER<br>- 증명발급용 LASER PRINTER<br>- SUPER VGA COLOR MONITOR<br>- COIN MECHANISM BOX<br>- 증명발급전용 CABINET<br>- AUTO STAMPING MECHANISM BOX<br>수량: 5<br>단위: M<br>단가: 7,923,530<br>제안가: | 소갑<br>제2-24호증 |
| 12 | 문자('19.7.23.)<br>[舊디지털존 박OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신] | 한국골프대에서 당사 경영지원팀에 인터넷 증명발급과 무인증명발급기의 문의가 왔습니다. 현재 아이앤텍에서 서비스를 하고 있어 아이앤텍 영업팀에 내용을 공유 하도록 하겠습니다 | 소갑<br>제2-11호증 |

| 연번[35] | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 13 | 메일('19.9.19.)<br>[舊디지털존 박OO 발신,<br>씨아이테크 김OO 수신] | 안녕하세요. 디지털존의 [redacted] 입니다.(국민대학교 무인증명발급기 견적서)<br>2019-09-19 19:50:44<br>보낸 사람 [redacted]<br>받는 사람 [redacted]<br>첨부 파일: 1개 (125.4KB)<br>(주) 디지털존 견적서_19인치 무인증명발급기_2대_국민대학교_20190919.pdf (125.4KB)<br>안녕하세요. 디지털존의 [redacted]<br>금일 요청하신 국민대학교 무인증명발급기 견적서입니다.<br>첨부 파일을 확인을 부탁 드립니다.<br>감사합니다. | 소갑<br>제2-27호증 |
| 14 | 문자('19.9.23.)<br>[舊디지털존 박OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신] | 광주대학교 관련 정리 내용을 보고 하겠습니다<br>1. 아이앤텍 : 이OO 과장에게 광주대학교 영업 진행을 하지 않도록 하였으며, 학교에서 연락이 오면 바로 저에게 내용 공유 하도록 정리 | 소갑<br>제2-11호증 |
| 15 | 메일('19.10.7.)<br>[아이앤텍 정OO 발신,<br>아이앤텍 박OO 등 수신] | 보낸 사람: [redacted]<br>보낸 날짜: 2019년 10월 7일 월요일 오후 4:00<br>받는 사람: [redacted]<br>참조:<br>제목: [공유] 인하공업전문대학 발급기 제안 관련 사항<br>…(중략)…<br>- 업체 조치사항으로 디지털존에는 임대 안한다고 이야기하라고 하였으며, 씨아이테크에는 아이써티에서 혹시 발급기 발주요청이오면 학교확인하여 인하공전이면 씨아이테크에서 영업진행중이라고 발주 불가라고 이야기 한다고 협의함. | 소갑<br>제2-28호증 |
| 16 | 문자('19.10.11.)<br>[舊디지털존 김OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신] | 아이앤텍 서비스 이용 중인 부산외국어대학교에서 고객지원팀으로 통합발급 서비스 이용 견적 요청이 왔습니다. 인터넷, 팩스, 발급기 기준으로 유지보수비용 등을 문의했다고 하는데, 아이앤텍 서비스 대학이라 어떻게 진행할지 확인부탁드립니다. | 소갑<br>제2-11호증 |
| | 문자('19.10.11.)<br>[舊디지털존 서OO 발신, 舊디지털존 김OO 수신] | 박OO 차장 통해서 아이앤텍에 전달하고 어떻게 대응해줄지 체크하라고 하셈 | |
| 17 | 문자('19.10.25.)<br>[씨아이테크 김OO 발신, 아이앤텍 정OO 수신] | 2019년 10월 25일 금요일<br>동양대 전화 왔습니다 스마트 1 500만원에 말씀드렸고 1년 무상 22만원 월 유지 보수료 말씀 드렸습니다 현금 관심이 많으신 거 같아요<br>MMS 오전 10:09<br>네.<br>동양대입니까? 오전 10:30 | 소갑<br>제2-29호증 |

<table>
<tr><th>연번35)</th><th>구분</th><th>주요 내용</th><th>비고</th></tr>
<tr><td rowspan="2">18</td><td>문자('19.11.21.)<br>[舊디지털존 김OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신]</td><td>대구보건대학교에서 인터넷증명발급+무인발급기 견적 요청이 왔는데, 현재 아이앤텍 서비스 이용 중입니다. 경영지원팀으로 유선문의 온 건이고, 현재 타업체 이용 중이나 한번 알아보고 있다고 했다고 합니다. 어떻게 대응할까요~?</td><td rowspan="2">소갑<br>제2-11호증</td></tr>
<tr><td>문자('19.11.21.)<br>[舊디지털존 서OO 발신,<br>舊디지털존 김OO 수신]</td><td>이OO한테 전달해주고 어떻게 대응해줄까 무러바</td></tr>
<tr><td>19</td><td>증명영업팀<br>주간업무보고<br>(19.11.29~19.12.05)<br>[아이앤텍 내부문건]</td><td>인하공전 발급기 교체 관련 3차 제안까지 당사에서 한 상태였으나 학교 담당자가 디지털존에 계속 컨택하여 총장에게까지 디지털존 견적사항이 보고된 상태 …(중략)… 학교에서 디지털존으로 다시 피드백이 올것이라고 판단하고 있으며 디지털존에서 당사로 연락주면 견적을 대당 2000만 원 이상 요청 예정</td><td>소갑<br>제2-30호증</td></tr>
<tr><td rowspan="4">20</td><td>문자('20.1.14.)<br>[舊디지털존 김OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신]</td><td>아이서티 서비스 이용 중인 한국관광대학교에서 서비스 도입문의 왔습니다. 경영지원팀으로 접수된 건으로 저희쪽에서는 따로 대응하진 않았는데, 연락처 확인해보니 계약담당 부서인 것 같습니다. 어떻게 대응하면 될까요?</td><td rowspan="4">소갑<br>제2-11호증</td></tr>
<tr><td>문자('20.1.14.)<br>[舊디지털존 서OO 발신,<br>舊디지털존 김OO 수신]</td><td>아이앤텍 아니고 아이서티맞아?</td></tr>
<tr><td>문자('20.1.14.)<br>[舊디지털존 김OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신]</td><td>헐..아이앤텍이요..ㅠㅠㅠㅠㅠ아이앤텍이라고 생각하고 아이서티로 썼나봐요..</td></tr>
<tr><td>문자('20.1.14.)<br>[舊디지털존 서OO 발신,<br>舊디지털존 김OO 수신]</td><td>그럼 아이앤텍 이OO한테 토스해주셈</td></tr>
<tr><td>21</td><td>영업부 주간업무보고<br>(20.01.31~20.02.06)<br>[아이앤텍 내부문건]</td><td>이슈<br><table><tr><th>내용</th><th>처리결과 or 진행내용</th><th>일자</th></tr><tr><td>동주대학교 발급기 구매진행 건</td><td>1월초 발급기 구매견적 요청이 있어, mk-9000을 1320만 부가세포함으로 견적이 들어갔으나, 최근 학교에서 경남정보대, 동서대 두곳(같은재단학교)에 발급기 납품견적을 확인하고 타업체에 견적을 요청함.<br>경남정보대는 20년 1월 990만에 디지털존 납품한 실적이 있어서 1차견적요청을 무대응해달라 디지털존에 요청.</td><td></td></tr></table></td><td>소갑<br>제2-31호증</td></tr>
<tr><td>22</td><td>문자('20.2.13.)<br>[舊디지털존 김OO</td><td>이OO 과장이랑 통화했는데 계명대가 입찰 진행 검토하면서 구축비 견적만 좀 받아보고 싶다고해서 저희 연락처 학교</td><td>소갑<br>제2-11호증</td></tr>
</table>

| 연번[35] | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | 발신,<br>舊디지털존 서OO<br>수신] | 측에 전달했었나봐요, 구축비 330만원(부가세포함) / 대행수수료 1,000원 이렇게 견적대응 해달라고 요청해서 지난번 명지대 산학협력단 견적서 바탕으로 작성했습니다 | |
| 23 | 문자('20.2.21.)<br>[舊디지털존 김OO<br>발신,<br>舊디지털존 서OO<br>수신] | 디지털서울문화예술대에서 첨부서비스 관련 견적과 소개자료 요청하여 작성본 메일로 송부드렸습니다. 검토부탁드립니다. 견적은 항상 발송하는 내용으로 초기구축비 330(vat포함), 첨부수수료 2000원으로 작성하였고, 아이앤텍도 이미 동일 조건으로 견적 발송한 상태라고 합니다. | 소갑<br>제2-11호증 |
| 24 | 문자('20.5.8.)<br>[舊디지털존 김OO<br>발신,<br>舊디지털존 서OO<br>수신] | 방금 순천향대학교에서 무인증명발급기 견적서 요청이 와서 보고를 하겠습니다. …(중략)… 아이앤텍에 이슈 공유를 해서 대응 할지 지시를 부탁드립니다 | 소갑<br>제2-11호증 |
| 25 | 문자('20.9.4.)<br>[아이앤텍 정OO<br>발신,<br>舊디지털존 서OO<br>수신] |  | 소갑<br>제2-32호증 |
| 26 | 메일('20.9.11.)<br>[舊디지털존 김OO<br>발신,<br>아이앤텍 이OO 수신] |  | 소갑<br>제2-33호증 |
| 27 | 문자('20.12.4.)<br>[舊디지털존 김OO<br>발신,<br>舊디지털존 서OO<br>수신] | 아이앤텍에서 연락왔는데 아세아연합신학대학교가 재학생수 800명에 연간 발급건수가 2,000건 미만인 학교라고 합니다. 그래서 견적을 인터넷 초기구축비 550만원에 팩스 유지보수료 월 22만원으로 대응해달라고 합니다. …(중략)… 씨아이테크에서도 무인발급기 영업중인 상태인 것 같습니다. 김OO 팀장은 발급기 아예 서비스하지 않는다고 견적대응을 하지말아달라고 요청하는데.. | 소갑<br>제2-11호증 |
| 28 | 문자('20.12.30.)<br>[舊디지털존 박OO<br>발신,<br>舊디지털존 서OO<br>수신] | 금일 경운대에서 사무실로 무인증명발급기 구매에 대하여 문의가 와서 아래와 같이 보고를 하고자 합니다. 현재 ci테크(이지아이앤씨)에서 운영을 하고 있어 영업담당자와 이야기를 하고 대응을 하고자 합니다. | 소갑<br>제2-11호증 |
| 29 | 문자('21.1.11.) | 영남이공대에서도 무인증명발급기 견적 요청을 하였습니다 | 소갑 |

| 연번[35] | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| | [舊디지털존 박OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 기존에 보고한 경운대와 동일업체(인터넷: 아이앤텍, 무인증명발급기: CI테크)에서 운영하는 있습니다. 이번에도 박성규 부장과 통화를 해서 정리를 하면 되는지요? | 제2-11호증 |
| 30 | 문자('21.3.11.) [舊디지털존 최OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 디지털서울문화예술대학교는 인터넷증명발급은 계속해서 저희와 함께 가는것으로 담당자와 협의 완료하였고, 아이앤텍은 첨부서비스 견적만 학교에 전달하는것으로 정리 했습니다. | 소갑 제2-11호증 |
| 31 | 문자('21.3.12.) [舊디지털존 최OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 어제 충남 논산에 있는 건양대학교에서 또 아이앤텍으로 인터넷 제증명 견적 요청들 들어왔다고 합니다. 이슈내용 파악해서 차주월요일에 한번 다녀와도 괜찮을까요? | 소갑 제2-11호증 |
| 32 | 문자('21.4.15.) [舊디지털존 박OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 오늘 다시 카이스트에서 연락이 왔습니다. (a. 인터넷 증명발급, b. 무인증명발급기 2대 견적문의) 기존하고 동일하게 아이앤텍에 연락하여 대응을 하고자 합니다 | 소갑 제2-11호증 |
| 33 | 문자('21.5.26.) [舊디지털존 박OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 한국외국어대학교에서 무인증명발급기 렌탈 문의가 와서 아래와 같이 보고를 하고자 합니다. …(중략)… 위 이슈내용을 씨아이테크에 공유해서 대응을 하고자 합니다 | 소갑 제2-11호증 |
| 34 | 메일('22.1.4.) [舊디지털존 최OO 발신, 아이앤텍 홍OO 수신] | [디지털존] 가톨릭관동대학교 팩스 견적서 전달의 건 메모 추가<br>2022-01-04 14:24:08<br>보낸 사람: 최승원 <csw@digitalzone.co.kr><br>받는 사람: hjr@intechsvc.com 주소추가<br>첨부 파일: 1개 (175.5KB)<br>견적서_팩스자동발급유지보수_가톨릭관동대학교_20220104.xls (175.5KB)<br>홍진리 대리님 안녕하세요,<br>디지털존 최승원 대리 입니다.<br>2022.01.03 유선상으로 요청하신 가톨릭관동대학교 팩스서비스 견적서 입니다.<br>첨부파일 확인 부탁드리겠습니다. | 소갑 제2-37호증 |
| 35 | 문자('22.1.26.) [舊디지털존 최OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 한서대에서 또 연락이 와서 당사 코로나 이슈로 바로 대응은 어렵고 연휴 끝나고 대응하겠다고 답변했습니다. 이후 내용 공유차 아이앤텍 영업담당자와 통화 도중 옆에 있던 영업이사와 통화했고, 학교에서 아이서티 컨택 가능성이 보이므로 연휴 이후에 [인터넷 대행수수료 부과, 키오스크 대당 1400만원(유지보수료 대당25만원), 팩스 월20만원 / 모두 부가세 별도] 로 견적 진행하는것으로 협의 했습니다. | 소갑 제2-11호증 |
| 36 | 문자('22.2.11.) [舊디지털존 최OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 이사님..오늘 우석대학교에서 아이앤텍으로 또 연락을 취했다고 합니다. 현장대응이 필요할것 같은데 | 소갑 제2-11호증 |
| 37 | 문자('22.3.10.) [舊디지털존 최OO 발신, 디지털존 서OO 수신] | 배화여대의 경우 …(중략)… 씨아이테크와는 계약을 연장하고 싶어하지 않다며 당사에 렌탈 제안 요청하였고 우선 당사는 발급기 개편작업 진행중이라 당장 제안이 어려운 상황이라며 시간 벌었고, 씨아이테크에도 알림 주었습니다. | 소갑 제2-11호증 |

| 연번[35] | 구분 | 주요 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 38 | 메일('22.4.21.)<br>[아이앤텍 정OO 발신, 아이앤텍 이OO 등 수신] | 제목 [공유] 여대 재개발 관련<br>보낸사람<br>받은날짜<br>받는사람<br>참조<br>[ 숭의여자대학 재개발 관련 ]<br>4/월 21일 오전 9:10 씨아이테크(김윤식 차장)에서 연락와서 발급기 재개발 견적(330만원)을 전달하였다고함 | 소갑<br>제2-39호증 |
| 39 | 문자('22.4.27.)<br>[舊디지털존 박OO 발신,<br>舊디지털존 서OO 수신] | 오늘 울산대학교에서 무인증명발급기 견적 요청이 왔습니다.(수량 2대) 울산대학교는 아이앤텍에서 서비스하고 있어 아이앤텍에 공유를 하고 대응을 하고자 합니다. | 소갑<br>제2-11호증 |
| | 메일('22.4.27.)[36]<br>[아이앤텍 정OO 발신, 아이앤텍 이OO 등 수신] | 보낸 사람:<br>보낸 날짜:<br>받는 사람:<br>참조:<br>제목: [공유]울산대학교 발급기 견적 요청<br>첨부 파일: 견적서_자동증명발급기 MK9000(울산대학교).xlsx<br>울산대학교 발급기 견적 요청으로 MK-9000 발급기로 견적서 전달바랍니다.<br>이지아이앤씨에서 1,000 만원(부가세별도)로 견적하였다고 합니다.<br>당사에서 1,200 만원(부가세별도)로 견적서 보내겠다고 통화하였습니다. | 소갑<br>제2-40호증 |
| 40 | 문자('22.5.2.)<br>[舊디지털존 최OO 발신, 舊디지털존 서OO 수신] | 광운대학교에서 아이앤텍에 인터넷 및 키오스크 견적 요청을 했다고 합니다. …(중략)… 우선 아이앤텍에는 당사보다 조금 높은금액에 견적진행 요청하고, 저희는 약 900만원정도에 네고하여 협의 진행해도 괜찮을지 확인 부탁드리겠습니다. | 소갑<br>제2-11호증 |
| 41 | 일일 업무보고<br>('22.5.16.)<br>[舊디지털존 내부문건] | * 사이버한국외국어대학교<br>- 05.13 진행한 675만원(부가세 별도) 견적의 금액이 너무 과하다며 학교 내부적으로 타 업체 견적 진행 업무지시가 내려옴<br>- 김주회 팀장이 아직 타업체에 알아보진 않았으니 타업체 가격 확인 및 네고 진행 요청<br>- 아이앤텍 500만원 안내 및 당사 400만원 견적 진행 예정 | 소갑<br>제2-41호증 |

35) 연번은 위 <표 42> 기재의 연번과 같은 순서이다.

36) 메일 내용에 언급된 이지아이앤씨는 씨아이테크로부터 증명발급기 유지보수 용역을 위탁받아 수행하는 업체로서 해당 견적과 관련하여 씨아이테크를 대신해 연락을 주고받은 것으로 보이며, 이는 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증) 및 아이앤텍 정OO(소갑 제3-9호증)의 관련 진술을 통해 확인된다.

67 위 <표 44> 기재에서 나열된 목록들은 이 사건 거래상대방 제한 합의를 위해 피심인들이 상호 협조한 사례이며, 해당 협조를 통해 각 사가 기존에 거래관계가 있었던 대학(교)과 계속적인 거래관계를 유지하였다는 사실은 이 사건 피심인들도 인정하고 있는데, 이는 아래 <표 45> 기재와 같이 舊디지털존 서OO(소갑 3-1호증), 아이앤텍 정OO(소갑 3-9호증), 씨아이테크 김OO(소갑 3-5호증)의 진술을 통해 확인된다.

<표 45> 관련자 진술 내용

<舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌>

문) 이 사건 조사과정에서 아래와 같이 디지털존이 31개 대학(교) 37개 견적(입찰 포함) 건에 대하여 타사와 협조를 주고받은 사례가 확인되는데, 해당 건들이 모두 2015. 4. 16. 3사 협약에 따라 시행된 사항이라고 보면 되는 것인가요?

※ 디지털존과 타사 간 대학(교) 제증명 견적(입찰 포함) 협조 사례

| 연번 | 시기 | 대학(교)명 | 협조 내용 | 수혜여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수혜사(거래유지) | 협조사 |
| 1 | 16.09. | 동서대학교 | 디지털존이 아이앤텍에 영업중단 요청 | 디지털존 | 아이앤텍 |
| 2 | 17.01. | 부산디지털대학교 | 아이앤텍이 견적을 디지털존에 공유 | 디지털존 | 아이앤텍 |
| 3 | 17.03. | 이화여자대학교 | 디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 디지털존 | 씨아이테크 |
| …(중략)… | | | | | |
| 35 | 22.03. | 배화여자대학교 | 디지털존이 견적 요청받은 사실 씨아이테크에 공유 | 씨아이테크 | 디지털존 |
| 36 | 22.04. | 울산대학교 | 씨아이테크(이지아이앤씨)가 디지털존 및 아이앤텍에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 디지털존, 아이앤텍 |
| 37 | 22.05. | 광운대학교 | 디지털존이 아이앤텍에 견적 대응 요청 | 디지털존 | 아이앤텍 |

답) 네, 그렇습니다. 위 31개 대학(교) 37개 견적(입찰 포함) 건 모두 2015. 4. 16. 3사 협약에 따라 3사 간에 상호 협조가 있었던 게 맞습니다.

문) 위 31개 대학(교) 37개 제증명 견적(입찰) 건에 중 디지털존이 타사로부터 협조를 받은 14개 견적(입찰) 건과 관련한 대학(교)의 경우 해당 견적 협조 시기 이후로도 디지털존과 거래 관계가 계속 유지된 것으로 확인되는데 어떤가요?

답) 네, 그렇습니다. 해당 협조를 통해 해당 대학(교)들과 거래 관계를 계속 유지 할 수 있었습니다.

<아이앤텍 정OO 진술조서(소갑 제3-9호증) 발췌>

문) 이 사건 조사과정에서 아래와 같이 아이앤텍이 28개 대학(교) 30개 견적(입찰 포함) 건에 대하여 타사와 협조를 주고받은 사례가 확인되는데, 해당 건들이 모두 2015. 4. 16. 3사 협약에 따라 시행된 사항이라고 보면 되는 것인가요?

※ 아이앤텍과 타사 간 대학(교) 제증명 견적(입찰 포함) 협조 사례

| 연번 | 시기 | 대학(교)명 | 협조 내용 | 수혜여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수혜사(거래유지) | 협조사 |
| 1 | 16.09. | 동서대학교 | 디지털존이 아이앤텍에 영업중단 요청 | 디지털존 | 아이앤텍 |
| 2 | 17.01. | 부산디지털대학교 | 아이앤텍이 견적을 디지털존에 공유 | 디지털존 | 아이앤텍 |
| 3 | 17.02. | 강원도립대학교 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 씨아이테크 | 아이앤텍 |
| …(중략)… | | | | | |
| 28 | 22.04. | 숭의여자대학교 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 씨아이테크 |
| 29 | 22.04. | 울산대학교 | 씨아이테크(이지아이앤씨)가 디지털존 및 아이앤텍에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 디지털존, 아이앤텍 |
| 30 | 22.05. | 광운대학교 | 디지털존이 아이앤텍에 견적 대응 요청 | 디지털존 | 아이앤텍 |

답) 네, 맞습니다. 인정합니다.

문) 위 28개 대학(교) 30개 제증명 견적(입찰) 건에 중 아이앤텍이 타사로부터 협조를 받은 17개 견적(입찰) 건과 관련한 대학(교)의 경우 해당 견적 협조 시기 이후로도 아이앤텍과 거래 관계가 계속 유지된 것으로 확인되는데 어떤가요?

답) 네, 그렇습니다. 해당 협조를 통해 해당 대학(교)들과 거래 관계가 유지된 것은 맞습니다.

<씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌>

문) 이 사건 조사과정에서 아래와 같이 씨아이테크가 17개 대학(교) 20개 견적(입찰 포함) 건에 대하여 타사와 협조를 주고받은 사례가 확인되는데, 해당 건들이 모두 2015. 4. 16. 3사 협약에 따라 시행된 사항이라고 보면 되는 것인가요?

※ 씨아이테크와 타사 간 대학(교) 제증명 견적(입찰 포함) 협조 사례

| 연번 | 시기 | 대학(교)명 | 협조 내용 | 수혜여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 수혜사(거래유지) | 협조사 |
| 1 | 17.02. | 강원도립대학교 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 씨아이테크 | 아이앤텍 |
| 2 | 17.03. | 이화여자대학교 | 디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 디지털존 | 씨아이테크 |
| 3 | 17.05. | 이화여자대학교 | 디지털존이 씨아이테크에 입찰 참여 요청 | 디지털존 | 씨아이테크 |
| …(중략)… | | | | | |
| 18 | 22.03. | 배화여자대학교 | 디지털존이 견적 요청받은 사실 씨아이테크에 공유 | 씨아이테크 | 디지털존 |
| 19 | 22.04. | 숭의여자대학교 | 씨아이테크 견적을 아이앤텍에 공유 | 아이앤텍 | 씨아이테크 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22.04. | 울산대학교 | 씨아이테크(이지아이앤씨)가 디지털존 및 아이앤텍에 견적 제출 요청 | 씨아이테크 | 디지털존, 아이앤텍 |

답) 네, 그렇습니다. 위 리스트 모두 3사 간에 상호 협조가 있었던 게 맞습니다.

문) 위 17개 대학(교) 20개 제증명 견적(입찰) 건에 중 씨아이테크가 타사로부터 협조를 받은 12개 대학(교)의 경우 해당 견적 시기 이후로도 계속 씨아이테크와 거래 관계가 유지된 것으로 확인되는데 맞는가요?

답) 네, 그렇습니다. 해당 건들은 모두 경쟁사들의 협조를 통해 당사의 거래처를 계속 유지한 사례가 맞습니다.

아울러, 이 사건 거래상대방 제한 합의가 잘 준수되어 온 점은 아래 <표 46> 및 <표 47> 기재와 같이 피심인들의 신규 거래 대학(교) 변동 현황을 통해서도 확인된다. 이 사건 피심인들이 다른 피심인과 거래 중인 대학(교)을 영업대상으로 하여 신규로 거래한 사례가 인터넷 증명발급 거래의 경우 이 사건 합의 이전 약 2년여간 15건에서 합의 이후 약 7년여간 2건으로, 증명발급기 거래의 경우에도 이 사건 합의 이전 약 2년여간 15건에서 합의 이후 약 7년여간 3건으로 현저히 줄어들었다.

<표 46> 인터넷 증명발급 거래 관련 신규 거래 대학(교) 변동 현황

(단위: 개)

| 구분[37] | | '13년 | '14년 | '15년 (~4.15.) | '15년 (4.16.~) | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 (~5.19.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊 디지털존 | 신규 거래 대학(교) | 8 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| | 타 피심인 거래 대학(교) | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 아이앤텍 | 신규 거래 대학(교) | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 타 피심인 거래 대학(교) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 출처: 소갑 제4-5호증 및 제4-7호증

<표 삽입을 위한 여백>

37) '신규 거래 대학(교)'은 각 피심인이 대상 기간 동안 신규로 거래를 개시한 대학(교)을 의미하며, '타 피심인 거래 대학(교)'은 위 '신규 거래 대학(교)' 중 각 피심인이 거래를 개시하기 직전에 타 피심인과 거래관계가 있었던 대학(교)을 의미한다. 이는 아래 <표 47> 기재에서도 같다.

<표 47> 증명발급기 거래 관련 신규 거래 대학(교) 변동 현황

(단위: 개)

| 구분 | | '13년 | '14년 | '15년 (~4.15.) | '15년 (4.16.~) | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 (~5.19.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊 디지털존 | 신규 거래 대학(교) | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | 타 피심인 거래 대학(교) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 아이앤텍 | 신규 거래 대학(교) | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 타 피심인 거래 대학(교) | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 씨아이테크 | 신규 거래 대학(교) | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 타 피심인 거래 대학(교) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 출처: 소갑 제4-5호증 내지 제4-7호증

2) 근거

68 이와 같은 사실은 아이앤텍만 일부 행위사실을 부인할 뿐 모든 피심인들이 인정하고 있으며, 피심인들 일반현황(소갑 제1-1호증 내지 1-3호증), 이 사건과 관련된 협약서 및 구두협약 문건(소갑 제2-9호증), 피심인들이 주고 받은 메일 및 수발신 문자 및 카카오톡(소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-8호증, 소갑 제2-10호증 내지 소갑 제2-16호증, 소갑 제2-18호증 내지 소갑 제2-23호증, 소갑 제2-25호증 내지 소갑 제2-41호증), 피심인들이 이 사건 거래상대방 제한 합의를 준수하기 위해 공유한 견적서(소갑 제2-17호증 및 소갑 제2-24호증), 피심인들 진술조서 및 의견서(소갑 제3-1호증 내지 소갑 제3-10호증), 대학(교) 제증명 관련 피심인들 매출액 현황(소갑 제4-1호증 내지 소갑 제4-4호증), 피심인들의 거래처 변동 현황(소갑 제4-5호증 내지 소갑 제4-7호증), 피심인들의 증명발급기 무상 기증 현황(소갑 제4-8호증 내지 소갑 제4-10호증), 피심인들의 기부금 제공 현황(소갑 제4-11호증 내지 소갑 제4-13호증), 피심인들의 거래단가 변동 및 영업이익 현황(소갑 제4-14호증 내지 소갑 제4-19호증), 舊디지털존 및 아이앤텍의 인터넷 증명발급 현황(소갑 제4-20호증 및 소갑 제4-21호증), 피심인들이 각 발송한 협약 파기 공문(소갑 제4-22호증 내지 소갑 제4-23호증) 및 사건 심의과정에서의 진술내용 등을 통하여서도 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

69 <별지1> 기재와 같다.

2) 법리

70 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 대하여 ② 다른 사업자와 합의를 하고 ③ 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한, ④ 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

71 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[38]

72 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이의 의사의 합치를 말하며, 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

73 아울러 어느 한쪽의 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의

38) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

에 따를 것으로 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지 않는다고 할 것이다.[39]

(2) 법 제40조 제1항 제1호에 해당하는 행위

74 법 제40조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다.

75 여기서 말하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지불하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[40]

76 '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는 데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 결정대상이 되는 가격은 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[41] 즉 실제 거래가격을 정하는 기준이 되는 '기준가격'을 결정·유지 또는 변경하는 행위 역시 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하는 가격결정행위에 해당한다.

(2) 법 제40조 제1항 제2호에 해당하는 행위

77 법 제40조 제1항 제2호에서 규정하는 '상품 또는 용역의 거래조건을 정하는 행위'라 함은 상품 또는 용역의 거래를 함에 있어서 가격이외의 거래에 관한 조건

39) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98누15849 판결 참조
40) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조
41) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결 및 대법원 2009. 4. 9. 선고 2007두5387 판결 참조

등을 정하는 행위를 말하며, 이러한 '거래조건'은 가격수준과 함께 당해 거래의 성립 여부에 중요한 요소로서 상품 또는 용역의 품질, 거래의 장소, 거래의 방법, 운송조건 등과 같이 상품 또는 용역의 거래와 관련된 조건을 의미한다, 예를 들면, 일정한 상품에 다른 상품을 끼워 팔 것을 합의하거나 일정한 경우에 특별할인이나 리베이트와 같은 유리한 판매조건을 부여할 것을 합의하는 것이 여기에 해당되며, 이와 반대로 특별할인이나 유리한 판매조건 등을 폐지할 것을 합의하는 것도 포함된다.[42]

(3) 법 제40조 제1항 제4호에 해당하는 행위

78 법 제40조 제1항 제4호에서 규정하는 '거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위'라 함은 사업자별로 거래지역을 정하는 행위, 특정 지역에서는 거래하지 않도록 하거나 특정 지역에서만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래지역을 제한하는 행위가 포함된다. 또한, 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정사업자와만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래상대방을 제한하는 행위가 포함된다.[43]

나) 하나의 공동행위

79 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[44]

80 또한, 공동행위가 중단된 사정만으로 공동행위를 구성하는 각각의 합의를 별개의

42) 공정거래위원회 전원회의 2011. 4. 26. 의결 제2011-042호 및 전원회의 2011. 6. 9. 의결 제2011-067호 참조
43) 공정거래위원회 제1소회의 2021. 6. 1. 의결 제2021-144호 및 제1소회의 2022. 10. 24. 의결 제2022-254호 참조
44) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 및 대법원 2009. 1. 30. 선고 2008두16179 판결 참조

개별적인 공동행위로 볼 것은 아니고, 사업자들의 의견불일치로 공동행위로 인하여 사라졌던 경쟁요소가 회복된 날에 하나의 공동행위가 중단된 것으로 볼 수 있다.[45]

81 그리고 부당한 공동행위에 가담한 사업자들이 일부 기간 동안 합의에 반하는 행위를 하더라도, 이들이 이 기간 동안 상호 간에 전면적인 경쟁이 발생하지 않도록 하자는 내용의 합의를 반복하였고, 나아가 이러한 합의가 지켜지는지 상호 감시하고 합의를 어긴 경쟁사업자에 대해서 항의하기도 하였다면 공동행위가 파기되었다고 인정하기에 부족하며, 오히려 이와 같은 합의 위반행위는 공동행위의 기본 틀을 유지하면서도 시장의 급격한 변화에 대응하여 각자의 이익을 최대한 추구한 결과에 불과하다.[46] 특히, 일반적으로 가격담합의 경우, 수회의 합의 중에 일시적으로 사업자들의 가격인하 등의 조치가 있더라도 사업자들의 명시적인 담합파기 의사표시가 있었음이 인정되지 않는 이상 합의가 파기되거나 종료되어 합의가 단절되었다고 보기 어렵다.[47]

다) 경쟁제한성

82 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 등 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단한다.[48]

83 다만 이 사건에서와 같이 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위에 대하여, 법원은 이러한 행위가 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 해당 사업자들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하므로 원칙적으로 부당하다고 판시하였으며, 그 공동행위가 법령에 근거한 정부기관의 행정지도에 따라 적합하게 이루어진 경우라든지 또

45) 서울고법 2018. 9. 20. 선고 2018누48115 판결(고법 확정) 참조
46) 서울고법 2015. 9. 16. 선고 2013누14759 판결(고법 확정) 참조
47) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
48) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

는 경제 전반의 효율성 증대로 인하여 친경쟁적 효과가 매우 큰 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에 그 부당성이 부정된다고 본다.[49]

다. 위법성 판단

1) 합의의 존재 여부

84 앞서 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들의 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래와 관련한 ①최저가격 설정, ②증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등 금지 결정, ③기존 거래처 유지를 위한 상호 영업 금지 및 견적 협조 결정은 모두 이 사건 피심인들이 공동으로 협약체결이라는 명시적인 방법을 통해 결정하였는바, 이러한 각 행위는 법 제40조 제1항 제1호, 제2호 및 제4호의 합의에 해당하는 것으로 판단된다.

2) 법 제40조 제1항 제1호 및 제2호 및 제4호에 해당하는 행위인지 여부

85 위 2. 가. 1) 나)의 (1)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 피심인들은 자신들의 수익성 보호를 위해 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래와 관련한 최저가격을 설정하고 그 이상으로 거래할 것을 공동으로 결정한 사실이 인정되는바, 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제1호의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위에 해당한다.

86 아울러 위 2. 가. 1) 나)의 (2)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 피심인들은 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래 과정에서 상호 과열 경쟁과 거래처 뺏기를 유발하는 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등의 영업 수단을 활용하는 행위를 불공정거래행위로 규정하고 이를 금지할 것을 공동으로 결정한 사실이 인정되는바, 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제2호의 상품 또는 용역의 거래조건을 정하는 행위에 해당한다.

49) 대법원 2017. 5. 26. 선고 2017두36014 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 및 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 등 참조

87 또한 위 2. 가. 1) 나)의 (3)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 피심인들은 기존 거래처 유지를 위해 계속적인 거래관계가 있는 대학(교)에 대해서는 각 사가 기존의 거래관계를 계속 유지할 수 있도록 거래관계가 없는 다른 피심인의 영업을 금지하고, 해당 대학(교)에서 거래처 변경을 위해 견적 등을 요청하는 경우에는 해당 견적 등을 상호 협의하여 제출할 것을 공동으로 결정한 사실이 인정되는바, 이러한 행위는 법 제40조 제1항 제4호의 거래상대방을 제한하는 행위에 해당한다.[50]

3) 하나의 공동행위인지 여부

88 이 사건 피심인들이 2015. 4. 16. 부터 2022. 5. 19. 까지 약 7년여 기간 동안 위 증명발급기 등의 최저가격, 증명발급기 무상 기증 금지 등의 거래조건, 기존 거래처 유지를 위한 영업금지 및 견적협조 등의 거래상대방 제한을 공동으로 결정하고 이를 실행한 행위는 다음과 같은 점에서 전체적으로 하나의 공동행위를 이룬다.

89 첫째, 이 사건 피심인들은 앞서 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 '대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)' 및 '<별첨> 세부 규칙(구두상 협약내용)'을 통해 기본적 원칙을 합의하였다.

90 둘째, 앞서 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 사건 공동행위는 피심인들이 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 상호 과열 경쟁을 방지하고, 각 사의 수익성을 보호하려는 단일한 의사와 목적을 가지고 실행되었다.

---

50) 이 사건 기존 거래처 유지를 위한 영업 금지 및 견적 협조 합의를 실행하는 과정에서 대학(교)에서 실시한 입찰 건을 대상으로 피심인들이 상호 협조한 경우도 일부 확인된다는 점에서 법 제40조 제1항 제8호(입찰 담합) 적용 여부를 검토할 여지가 있으나, 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때 해당 합의는 법 제40조 제1항 제4호(거래상대방 제한)를 적용하는 것이 타당하다. 첫째, 해당 합의가 특정 입찰 건의 낙찰자 선정 등을 위한 입찰 담합 목적의 합의라기보다는 상호 기존 거래처 유지를 위한 거래상대방 제한 목적의 합의라는 점, 둘째, 해당 합의를 위한 실행방법은 다른 피심인의 기존 거래처에 대하여 아예 영업 자체를 진행하지 않거나, 해당 기존 거래처에 요구한 견적을 제출하는 과정에서 상호 협조하는 경우가 대부분이고, 공식적인 입찰 절차를 거치는 과정에서 협조가 이루어진 경우는 거의 없다는 점, 셋째, 공정거래위원회는 물량 배분을 위한 순번제 방식의 입찰 담합도 투찰가격을 공동으로 결정하거나 실질적으로 생산량이나 판매량을 제한하는 효과가 있다는 점 등에서 법 제19조 제1항 제8호를 적용하지 아니하고, 법 제19조 제1항 제1호 및 제3호를 적용한 사례[(공정거래위원회 전원회의 2021. 8. 19. 의결 제2021-215호(24개 원심력콘크리트(PHC)파일 제조・판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건) 및 공정거래위원회 전원회의 2014. 1. 6. 의결 제2014-001호(조달청 발주 입축펌프구매 입찰 관련 11개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건) 등]가 있다는 점

91 셋째, 이 사건 공동행위는 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 인터넷 증명발급 및 증명발급기 거래를 대상으로 법 위반 기간 중 단절됨이 없이 계속해서 실행되어 왔으며, 아울러 피심인들 중 누구도 법 위반 기간 도중에 이러한 공동행위를 중단하거나 그러한 취지의 의사를 직·간접적으로 표명한 사실도 없다. 이러한 사실은 아래 <표 48> 기재와 같이 舊디지털존 서OO(소갑 제3-1호증), 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술 내용을 통해 확인된다.

<표 48> 관련자 진술내용

| |
|---|
| <舊디지털존 서OO 진술조서(소갑 제3-1호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약을 합의 또는 실행하는 과정에서 이에 반발하거나 문제를 제기한 업체가 있었나요?<br>답) 각 사 대표자들이 체결한 협약이다 보니, 이에 특별히 반발하거나 문제를 제기한 적은 없는 것으로 압니다.<br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약은 사업자들 간 언제까지 유효하게 지속된 것인가요?<br>답) 당사의 경우 2022. 5. 19. 공정거래위원회의 현장 조사가 있었던 날을 기준으로 협약 사항의 이행을 중단하였습니다. (중략)<br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약 이후 이 사건 공정거래위원회 현장조사일인 2022. 5. 19.까지 해당 협약의 합의 및 실행과 관련하여 더 이상은 가담하지 않겠다는 의사를 표시하면서 해당 협약 이행을 거부하고 협약을 파기한 사업자가 있었나요?<br>답) 없었습니다.<br><br><아이앤텍 박OO 진술조서(소갑 제3-10호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약을 합의 또는 실행하는 과정에서 이에 반발하거나 문제를 제기한 업체가 있었나요?<br>답) 그런 업체가 있었다는 얘기는 들어보지 못했습니다.<br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약은 사업자들 간 언제까지 유효하게 지속된 것인가요?<br>답) 작년 귀 위원회의 현장 조사일 이후부터는 3사 모두 협약 내용의 이행을 중단한 것으로 압니다. (중략) |

| |
|---|
| 문) 2015. 4. 16. 3사 협약 이후 이 사건 공정거래위원회 현장조사일인 2022. 5. 19.까지 해당 협약의 합의 및 실행과 관련하여 더 이상은 가담하지 않겠다는 의사를 표시하면서 해당 협약 이행을 거부하고 협약을 파기한 사업자가 있었나요?<br>답) 그런 업체는 없었습니다.<br><br><씨아이테크 김OO 진술조서(소갑 제3-5호증) 발췌><br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약을 합의 또는 실행하는 과정에서 이에 반발하거나 문제를 제기한 업체가 있었나요?<br>답) 없었습니다. 서로 도움이 되는 일이다 보니 전반적으로 잘 준수하였습니다.<br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약은 사업자들 간 언제까지 유효하게 지속된 것인가요?<br>답) 2022. 5. 19. 공정거래위원회의 현장조사를 계기로 중단되었고, (중략)<br><br>문) 2015. 4. 16. 3사 협약 이후 이 사건 공정거래위원회 현장조사일인 2022. 5. 19.까지 해당 협약의 합의 및 실행과 관련하여 더 이상은 가담하지 않겠다는 의사를 표시하면서 해당 협약 이행을 거부하고 협약을 파기한 사업자가 있었나요?<br>답) 없었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 서로 도움이 되는 일이다 보니, 잘 준수해왔습니다 |

4) 경쟁제한성 인정 여부

(1) 관련시장의 획정

92 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 해당 행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받는 관련시장을 획정할 필요가 있다. 공동행위 심사기준[51] V. 2. 나.의 (1) 및 같은 규정에서 준용하고 있는 기업결합 심사기준[52]에 따르면 관련시장은 '경쟁관계가 성립될 수 있는 거래분야'를 말하며, 상품 시장과 지역(지리적) 시장으로 구분하여 판단할 수 있다. 구체적으로, 상품 시장 획정에 있어서는 상품 가격의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식, 판매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 경영의사 결정형태, 거래상대방 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 지역시장 획정에 있어서는 상품의 특성, 구매자의 구매지역 전환가능성에 대한 인식, 구매지역 전환의 용이성 등을 고려하여야 한다.

51) 2021. 12. 28. 공정거래위원회 예규 제390호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 의미한다. 이하 같다.
52) 2021. 12. 31. 공정거래위원회 고시 제2021-25호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 의미한다.

(가) 상품 시장

93 피심인들의 이 사건 합의 대상 상품이 자신들이 대학(교)에 공급하는 제증명 발급 서비스[53]라는 점, 제증명 발급 서비스는 대학(교)에서 재학생 및 졸업생 등을 위해 필수적으로 제공하는 정형화(재학증명서, 성적증명서, 졸업증명서 등 발급)된 서비스로써 이를 대체할 수 있는 다른 서비스가 있다고 보기 어려운 점, 이 사건 제증명 발급 서비스를 통해 제공되는 결과물인 제증명은 종이나 전자파일 형태로 제공되는 정형화된 증명서로써 특정한 사실관계를 제3자에게 증명해주는 용도인바, 이를 제공하는 사업자별로 그 품질에 큰 차이가 있다고 보기 어려운 점, 이 사건 공동행위와 관련하여 피심인들이 제증명 발급 서비스를 제공하는 거래상대방이 대학(교)이라는 점 등을 종합적으로 고려하였을 때, 이 사건 관련 상품 시장은 '대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장'으로 획정함이 타당하다.

(나) 지리적 시장

94 피심인들이 이 사건 합의 대상 상품인 제증명 발급 서비스를 전국에 소재한 대학(교)을 대상으로 공급하였다는 점, 이 사건 합의가 특별한 지역구분 없이 전국단위로 실행되었다는 점, 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에 참여하는 사업자는 이 사건 피심인들을 포함해 4개 사가 전부이며, 해당 사업자 모두 국내 소재 대학(교)을 대상으로 해당 서비스를 제공하고 있다는 점[54] 등을 종합적으로 고려하였을 때, 이 사건 관련 상품의 지리적 시장은 '국내 시장'으로 획정함이 타당하다.

(2) 경쟁제한성 존재 여부

95 이 사건 피심인들의 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 국내 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위로 인정된다.

---

53) 위 1. 다. 의 '시장구조 및 실태'에서 살펴본 바와 같이 제증명 발급 서비스는 인터넷 증명발급 서비스 공급과 증명발급기 공급방식이 병행되어 제공되고 있으며, 두 방식으로 제공되는 제증명의 종류는 대학(교)별로는 다소 차이가 있을 수 있으나, 대학(교) 전체적으로 보면 대체로 동일하다.

54) 위 1. 나 3) 가)에서 살펴본 바와 같이 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에 참여하는 사업자는 이 사건 피심인 舊디지털존, 아이앤텍, 씨아이테크와 그 외 아이서티 4개 사가 전부이며, 모두 국내 소재 대학(교)을 대상으로 영업하고 있는 것으로 확인된다.

96 첫째, 이 사건 공동행위는 경쟁 관계에 있는 피심인들 간에 자기가 공급하는 인터넷 증명발급 서비스 및 증명발급기 등의 최저가격을 설정하고, 기존 거래처 보호를 위한 영업 금지 및 견적 협조를 합의하여 거래상대방을 제한한 행위인바, 이는 실질적으로 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 가격을 결정하는 행위 및 거래상대방을 제한하는 행위로서 공동행위 심사기준[55]에 따르면 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우에 해당한다.

97 둘째, 위 1. 나. 3) 나)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 공동행위 기간 중 국내 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 이 사건 피심인들이 차지하는 시장점유율이 최소 92.2%에서 최대 94.9%에 이르는바,[56] 이 사건 공동행위로 인한 관련 시장에서의 경쟁제한 효과는 충분히 인정된다.

98 셋째, 이 사건 공동행위가 피심인들 간에 상호 과열 경쟁을 방지하는 등 시장에서의 경쟁을 제한할 목적이 있었다는 점은 아래 <표 49> 기재와 같이 피심인들의 각 대표자가 서명한 이 사건 '협약서' 문건(소갑 제2-9호증) 및 舊디지털존 전OO(소갑 제3-2호증), 아이앤텍 박OO(소갑 제3-10호증), 씨아이테크 김OO(소갑 제3-5호증)의 진술 내용[57] 등을 통해 일관되게 확인된다.

---

55) '공동행위 심사기준'(2021. 12. 28. 공정거래위원회 예규 제390호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것)
Ⅴ. 공동행위의 위법성 심사
공동행위의 위법성 심사는 공동행위의 성격에 대한 분석으로부터 출발한다. 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는(예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한성에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다. …(후략)…
1. 제1단계 : 공동행위의 성격 및 시장 분석
공동행위의 성격은 공동행위의 대상이 되는 경제활동의 종류(생산·판매·산출량 결정 등) 및 합의의 수준 등의 요소에 의하여 결정된다.
가. 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우
(1) 경쟁 제한 이외에 다른 목적이 없는 공동행위는 직접적으로 관련시장에서 가격을 올리거나 산출량을 감소시키며 다음과 같은 유형이 이에 해당된다.
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 가격을 결정 혹은 변경하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 산출량을 결정 혹은 조정하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 거래지역 또는 거래상대방을 제한·할당하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 입찰가격 또는 낙찰예정자를 사전에 결정하는 행위
(2) ~ (5) (생략)

56) 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장을 인터넷 증명발급 서비스 공급 시장과 증명발급기 공급 시장으로 구분하여 보더라도, 이 사건 공동행위 기간 중 각각의 시장에서 이 사건 피심인들이 차지하는 시장점유율은 최소 90%를 초과(인터넷 증명발급 서비스 공급 시장의 경우 최소 90.6%에서 최대 94.9%, 증명발급기 공급 시장의 경우 최소 93.7%에서 최대 96.4%)한다.

57) ※ 경쟁제한성과 관련한 이 사건 피심인 소속 임직원들의 진술(발췌)

<표 49> 이 사건 합의 관련 '협약서' 문건 내용 발췌

**대학 제증명 시장 활성화를 위한 사업협력 협약서(MOU)**

㈜디지털존과 ㈜씨아이테크, (주)아이앤텍(이하 "협약사"라 한다)은 아래 명시된 사업 협력 업무 제휴에 대한 합의 내용에 따라 본 협약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 협약 상의 의무를 이행할 것을 확약한다.

제 1 조 (목적)
본 협약은 "협약사"가 대학 제증명 시장 활성화를 위하여 각 사의 사업을 운영함에 있어, 과열 경쟁을 방지하고, 각 사의 수익성을 보호하고, "협약사"끼리 협력하여, 사업성 증진을 목표로 하며, 이를 수행하기 위해 당사자의 권리와 의무를 명확히 하는데 그 목적이 있다.

5) 공동행위의 시기와 종기

99 앞서 살펴본 바와 같이 피심인들의 이 사건 공동행위의 시기는 피심인들이 협약서를 체결한 2015. 4. 16. 이며, 종기는 공정거래위원회의 최초 이 사건 현장조사일인 2022. 5. 19. 에 그 실행행위가 종료되었으므로 2022. 5. 19. 이다.

6) 소결

100 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 제2호 및 제4호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인 주장에 대한 판단

| 진술자 | 진술 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 舊디지털존 전OO | 2014년경 전후부터 업계 간 수주 경쟁이 치열했던 것으로 기억합니다. 대학(교) 제증명 발급 거래 특성상 초기 인터넷증명발급 시스템 구축이나 증명발급기 판매를 통한 거래 개시 이후에도 통상 1년 단위로 유지보수 거래가 갱신되다 보니, 서로 거래처를 뺏기 위해 증명발급기를 무상으로 기증하는 등의 출혈경쟁이 심해져 손실이 우려되자, 각사가 과열 경쟁을 자제하고, 최소한의 수익성을 보호받기 위한 목적으로 3사 협약을 체결한 것입니다 | 소갑 제3-2호증 |
| 아이앤텍 박OO | 3사 협약의 주요 내용은 '협약서'의 목적 조항에서 보는 것처럼 과열 경쟁 방지와 각 사의 수익성 보호를 위한 상호 협력입니다. 이를 위해 '협약서'에는 기본적인 사항을 규정하였고, '구두 협약'에는 세부적으로 필요한 사항을 규정하였습니다. | 소갑 제3-10호증 |
| 씨아이테크 김OO | 2014년경을 전후해서 디지털존 및 아이앤텍이 대학시장을 공략하기 위해 경쟁적으로 대학(교)에 증명발급기 무상 기증, 기부금 제공, 저가 판매 등을 통한 영업을 하면서 과열경쟁이 발생하여 사업자별로 수익성이 악화되고 영업 손실이 발생하자 각사별 영업책임자들이 이러한 과열경쟁을 방지하고, 각사의 수익성을 보호하기 위한 목적으로 2015년 초부터 상호 협의를 통해 최종안을 만들어 각사 대표들이 참여한 협약체결까지 이르게 된 것으로 알고 있습니다. | 소갑 제3-5호증 |

1) 증명발급기 무상제공 금지 합의(거래조건 합의)는 법 제45조 제1항 제4호(부당한 고객 유인행위)를 준수하기 위한 합의이므로 위법성이 없다는 주장 관련

101 피심인 아이앤텍은 피심인들의 합의 내용 중 증명발급기 무상제공 금지 합의(거래조건 합의)는 법 제45조 제1항 제4호(부당한 고객 유인행위)를 준수하기 위한 합의이므로 위법성이 없다고 주장하지만 다음과 같은 점에서 피심인의 주장은 타당하지 않다.

102 첫째, 앞서 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 공통적으로 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등의 영업 수단이 대학(교) 제증명 서비스 시장에서 경쟁을 유발한다는 사실을 인식하고 있었고, 이러한 행위를 상호 금지하기로 합의한 이상 이는 명백한 담합에 해당하며 경쟁제한성 역시 인정된다.

103 둘째, 이러한 피심인의 주장은 사후적인 주장일 뿐 이 사건 조사 과정에서 어떠한 피심인도 이 사건 합의가 공정거래법 준수 목적이었다는 주장을 한 바 없고 관련된 자료나 증거 역시 확인되지 않으며, 나아가 이러한 영업 수단들이 법 위반에 해당하는지 여부도 명확하게 확인되지 않는다.

2) 인터넷 증명발급의 경우 거래상대방 제한 합의는 없었다는 주장 관련

104 피심인 아이앤텍은 이 사건 합의 관련 협약서에 인터넷 증명발급 분야와 관련한 거래상대방 제한 합의가 명시적으로 포함되지 않았으며, 해당 합의는 증명발급기에 한정된 것이라고 주장하나 다음과 같은 점에서 피심인의 주장은 타당하지 않다.

105 첫째, 앞서 2. 가. 1) 가) (2)에서 살펴본 바와 같이 당초 이 사건 관련 합의의 목적이 인터넷 증명발급 거래처 유지 및 보호였고, 이 사건 협약서 제3조 및 구두협약 제2조에 “협약사는 인터넷증명발급, 증명발급기를 영업함에 있어 협약사가 합의한 공정경쟁영업을 원칙으로 하되, 불공정 행위를 하지 않도록 함”이 명시되어 있으

며 여기서의 불공정행위라는 것은 기존 거래처를 뺏는 영업을 금지하는 내용임이 관련자들의 진술을 통해 확인[58]된다.

106 둘째, 피심인들은 모두 위 합의를 통해 기존 거래처와 거래관계를 계속 유지할 수 있었다는 점을 일관되게 인정하고 있다. 실제로도 <표 42> 기재와 같이 피심인들의 견적 협조 사례 상세 내역을 보면 총 41건중 인터넷 증명발급 거래가 23건이며 이 중 아이앤텍이 거래처를 유지한 17건 중 인터넷 증명발급 거래 건은 65% 이상인 11건에 달한다. 舊디지털존과 아이앤텍이 인터넷 증명발급 거래 관련 서로의 거래처를 영업하면서 거래처를 침탈한 건은 합의전 약 2년간 15건에서 합의 후 약 7년간 2건으로 현저히 감소한 것으로 보더라도 이는 인터넷 증명발급의 거래상대방 제한 합의가 있었으며, 이러한 합의가 제대로 실행된 결과로 보기 충분하다.

3) 이 사건 합의로 인한 부당이득이 미미하며 그에 따른 경쟁제한성도 미미하다는 주장 관련

107 피심인 아이앤텍은 이 사건 합의와 관련된 제증명 발급 대행수수료는 원가 이하의 거래였고 그 금액도 창사 이래 현재까지 동일하기 때문에 부당이득도 미미

58) ※ 이 사건 피심인 소속 임직원들의 '공정경쟁영업'의 의미에 대한 진술 내용

| 진술자 | 진술 내용(발췌) | 비고 |
|---|---|---|
| 아이앤텍 이OO | 문) 제증명협약서 제3조(협약조건) 제1호에 기재된 '불공정 행위'는 무엇을 의미하나요?<br>답) 인터넷증명발급서비스 영업 시 증명발급기 등을 무상으로 제공하여 다른 업체의 거래처를 서로 뺏는 행위 등을 얘기하는 것입니다. 해당 협약도 그 당시에 업체들이 인터넷증명발급서비스를 대학에 영업하면서 증명발급기를 무상으로 제공하는 행위를 많이 하다보니 서로 출혈이 심해져서 이를 방지할 목적으로 체결한 것입니다.<br>문) 제증명협약서 제3조(협약조건) 제2호에 기재된 '공정경쟁영업'은 무엇을 의미하나요?<br>답) 위에서 얘기한 상호 거래처 뺏기 등의 불공정 행위를 하지 않는 영업을 말합니다.<br>문) 제증명협약서 제3조(협약조건) 제2호에서는 '증명발급기' 및 '팩스증명발급기' 무상 기증과 기부금 제공을 하는 행위를 하지 않도록 하고 있는데, 그 이유는 무엇인가요?<br>답) 앞서 말씀드린 바와 같이 업체들이 대학들에게 인터넷증명발급서비스를 영업하면서 서로 다른 업체의 거래처를 뺏기 위해 과다 경쟁을 하는 행위를 못하게 하기 위해서입니다. | 소갑 제3-7호증 |
| 舊디지털존 서OO | 문) 2015. 4. 16. 3사 협약의 주요 내용에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.<br>답) 제3조(협약조건) 제1호에서 규정한 "불공정행위"는 인터넷증명발급 및 증명발급기 영업 과정에서 증명발급기 영업 과정에서 증명발급기 및 팩스증명발급 무상 기증, 기부금 제공 등의 출혈·과다 경쟁이 수반되는 영업 수단을 활용하여 경쟁사의 기존 거래처를 뺏는 행위를 의미합니다. | 소갑 제3-5호증 |

하며 경쟁제한성도 없다고 주장하나 다음과 같은 점에서 피심인의 주장은 타당하지 않다.

108 첫째, 이 사건 공동행위는 국내 대학(교) 제증명 발급 서비스 공급 시장에서 최소 92.2% ~ 94.9% 점유율을 차지하는 피심인들이 7년 이상 합의를 실행함으로써 관련 시장 전체에 장기간 영향을 미친 행위로서, 경쟁제한 효과가 명백한 경성담합에 해당한다. 공동행위 심사기준도 이러한 가격 담합 및 거래상대방 제한 담합(시장·고객의 할당 등)에 대해서는 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한성 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다고 규정하고 있다.

109 둘째, 제증명 발급 대행수수료(통당 1,000원 등)이 변동하지 않은 것은 피심인들이 최저가격 합의를 잘 준수한 결과이며 이 사건 합의 이후 아이앤텍은 대학(교) 제증명 발급 서비스 시장에서 지속적으로 1위 사업자의 지위를 유지하였고 영업이익률도 지속적으로 증가[59]하였다.

4) 전자증명서의 경우 이 사건 합의대상이 아니기 때문에 관련매출액에서 제외해야 한다는 주장 관련

110 피심인 아이앤텍은 인터넷 증명발급에서 전자증명서[60]는 이 사건 합의일인 2015. 4. 16. 로부터 8개월이 지난 2015년 12월에 정식으로 개시한 서비스이기 때문에 이 사건 합의 대상 품목에 해당되지 않았고 간접적인 영향도 없기 때문에 관련매출액에서 제외해야 하며, 더욱이 舊디지털존은 해당 서비스를 2017년 7월에야 개시하였기 때문에 해당 기간 동안에는 자신들만 독점적으로 전자증명서 서비스를 공급하여 경쟁도 없었다고 주장하나 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

111 첫째, 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이 전자증명서는 인터넷 증명발급 서비스

59) 아이앤텍의 영업이익률은 2013년 12.7%에서 2022년 19.8%로 증가하였다.
60) 인터넷 증명발급에서 전자파일(PDF 형태)로 저장 가능한 파일을 의미하며, 대행수수료 1,000원인 출력 증명서와 달리 2,000원의 추가 요금이 부과된다.

의 한 유형에 불과하며 대학(교)와의 거래처가 유지되면 피심인들은 해당 대학(교)에서 발급하는 증명서의 형태와 관계없이 매출이 발생한다. 그러므로 인터넷 증명발급 거래분야에서의 거래상대방 제한 합의가 인정되는 이상 인터넷 증명발급과 관련된 서비스라면 모두 이 사건 합의에 직·간접적으로 영향을 받은 매출에 해당한다.

112 둘째, 피심인들이 전자증명서를 이 사건 합의 품목에서 제외했다는 사실이 별도 확인되지 않으며, 더욱이 아이앤텍은 자신의 전자증명서 서비스를 독점적으로 공급할 수 있었던 2015년 12월부터 2017년 7월 기간에도 피심인들은 타사의 거래처에 대해 영업을 진행하지 않고 오히려 견적 협조를 진행하였는 바, 이는 아이앤텍과 舊디지털존 모두 전자증명서 역시 거래상대방 제한 합의 대상에 포함되는 것으로 인식하였음을 증명한다.

113 셋째, 아이앤텍의 전자증명서 발급 수수료는 아래 <표 50> 기재와 같이 출력증명서 발급 수수료 1,000원을 기본으로 하여 추가요금이 부가된 것인바, 이 사건 인터넷 증명발급에서의 출력증명서 발급 수수료를 최저 1,000원으로 합의한 이상 전자증명서 발급수수료는 당연히 합의에 영향을 받은 매출로 인정된다.[61]

<표 50> 아이앤텍의 인터넷 증명발급 서비스 관련 홈페이지(서트피아)의 전자증명서 수수료 안내화면 (발췌)

* 출처: 서트피아(www.certpia.com)

61) 舊디지털존 역시 자사의 전자증명서 서비스를 출시함에 있어, 인터넷 증명발급에서의 출력증명서 발급 수수료를 기본으로 하여 전자증명서 발급 수수료를 설정했음을 심의(2024. 7. 5.)를 통해 인정한 바 있다.

114 법원도 관련매출액이란 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 상품을 말하는데, 원고가 보유한 상품이 비록 합의 이후 신설되었더라도 이 사건 합의가 종료되지 않고 실행 중인 때에 신설되어 그 영향을 받았다고 봄이 상당하므로 관련매출액에 포함시켜야 한다고 판시한 바 있으며 (서울고등법원 2009. 11. 18. 선고 2008누34452 판결 참조), 13개 음원사업자 담합 건에서도 음원사업자가 음원서비스를 소비자에게 제공함에 있어 다운로드 방식인지 스트리밍 방식인지 휴대폰으로 제공하는 것인지는 소비자 입장에서 그 방식의 차이일 뿐 서로 대체제의 관계에 있고 DRM[62] 음원도 Non-DRM 음원의 사용료에 영향을 받기 때문에 이를 관련매출액에 포함시켜야 한다고 판시한바 있다 (대법원 2008. 12. 24. 선고 2007두19584 판결).

3. 처분

가. 시정조치

115 피심인들은 향후 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제42조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 적용법령

116 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이다. 이에 따른 피심인들의 이 사건 공동행위 기간과 적용법령은 아래 <표 51> 기재와 같다.

62) DRM이란 Digital Rights Management의 약자로서 디지털 콘텐츠의 무단 사용을 막아, 제공자의 권리와 이익을 보호해주는 기술과 서비스를 일컫는 말이다.

<표 51> 피심인들의 행위 기간 및 적용법령

| 피심인 | 공동행위 기간 | | 적용법령 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시기 | 종기 | 법 | 시행령 | 과징금고시[63] |
| 한국정보인증(舊디지털존), 씨아이테크, 아이앤텍 | 2015.4.16, | 2022.5.19. | 2020.12.29., 법률 제17799호 | 2021.12.28., 대통령령 제32274호 | 현행 고시 |

2) 부과 여부

117 피심인들의 위 2. 가. 의 행위는 가격, 거래조건, 거래상대방을 공동으로 결정하는 행위에 해당하여 효율성 증대 효과는 없고 경쟁질서 저해 효과만 있는 것이 명백한 경성 담합에 해당하는 점, 아울러 피심인들이 이 사건 관련 시장에서 차지하는 시장점유율이 최소 90% 이상이었다는 점 등을 고려하면 공정한 경쟁질서를 저해하는 효과가 중대하다고 인정되므로, 법 제43조 및 제102조 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[64] 제13조, 제50조, 제84조 및 [별표 6], 과징금고시 Ⅲ. 2. 다. 1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

3) 과징금 산정

가) 산정기준

(1) 관련매출액

118 부당한 공동행위와 관련된 상품이라 함은 법 위반행위의 대상 품목으로 당해 위반행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자 간 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질·거래지역·거래상대방·거래단계 등을 고려하여 개별·구체적으로 판단한다.[65]

63) 「과징금부과 세부기준 등에 관한 고시」 (2021.12.19. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정되어 2021.12.30. 시행된 것)을 적용한다. 이하 '과징금고시'라 지칭한다.
64) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」(2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 개정되기 전의 것)을 적용한다. 이하 '법 시행령'으로 지칭한다.
65) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002두7456 판결 참조

119 부당한 공동행위에서의 관련 상품은 합의대상에 국한되는 것이 아니라 당해 위반행위에 영향을 받은 상품을 포함한다.[66] 따라서 이 사건 피심인들은 자신들이 국내 대학(교)을 대상으로 공급하는 제증명 발급 서비스(증명발급기 공급 포함)와 관련하여 그 판매가격 및 무상 기증 금지 등의 거래조건, 그리고 기존 거래처 유지를 위한 거래상대방 제한에 합의하였는바, 국내 대학(교)을 대상으로 공급하는 제증명 발급 서비스가 이 사건 공동행위에 직접 영향을 받은 관련 상품이다.

120 즉 이 사건 공동행위는 가격 합의 외에도 거래조건 및 거래상대방 제한 합의가 포함되어 있는 바, 관련 상품은 가격 합의 대상 품목에 국한되지 않으며 이 사건 피심인들이 국내 대학(교)을 대상으로 공급한 증명발급기 공급을 포함한 제증명 발급 서비스가 관련매출액이 된다.

121 이에 따라 이 사건 공동행위의 관련 상품인 국내 대학(교)을 대상으로 공급한 제증명 발급 서비스 관련 매출을 피심인별 법 위반행위 기간에 따라 산정한 피심인들의 관련매출액은 아래 <표 52> 기재와 같다.

<표 52> 피심인별 이 사건 법 위반행위 기간 중 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 피심인 | 관련매출액 산정기간 | 관련매출액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국정보인증<br>(舊디지털존) | 2015. 4. 16. ~ 2022. 5. 19. | 17,517,010,730 |
| 2 | 씨아이테크 | 2015. 4. 16. ~ 2022. 5. 19. | 7,224,975,422 |
| 3 | 아이앤텍 | 2015. 4. 16. ~ 2022. 5. 19. | 21,103,101,820 |
| 합계 | | | 45,845,087,972 |

(2) 중대성의 정도 및 부과기준율

122 이 사건 공동행위는 가격, 거래조건, 거래상대방을 공동으로 결정하는 행위에 해당하여 경쟁제한 효과만 발생시키는 경성 담합에 해당하나, 관련매출액이 약 458

66) 대법원 2008. 1. 31. 선고 2006두10764 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2008두17035판결 등 참조

억 원으로서 그 규모가 현저하다고 보기 어려운 점, 이 사건 합의의 목적이 어려운 경영환경을 타개하고자 하는 취지가 강한 점, 이 사건 합의 이후에도 증명발급기를 최저가격 이하로 공급하거나 무상 기증·기부금 제공 등의 행위는 일부 중단되지 아니한 점, 인터넷 증명발급 관련 대행수수료가 1,000 원 및 (추가 발급)500 원으로 7년 동안 인상되지 않았던 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

산정기준은 위 <표 52> 기재의 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한다. 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 53> 기재와 같다.

<표 53> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 피심인 | 관련매출액(A) | 부과기준율(B) | 산정기준 (A×B) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국정보인증<br>(舊디지털존) | 17,517,010,730 | 3% | 525,510,322 |
| 2 | 씨아이테크 | 7,224,975,422 | 3% | 216,749,263 |
| 3 | 아이앤텍 | 21,103,101,820 | 3% | 633,093,055 |

나) 1차 조정

123 피심인들 모두 1차 조정 사유가 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

다) 2차 조정

124 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2)의 규정에 따라 아이앤텍을 제외한 2개 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

125 아이앤텍의 경우 심의에 적극 협력하였다고 보기 어려운 점 등을 고려하여 1차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

126 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 54> 기재와 같다.

<표 54> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 1차 조정 산정기준 | 조사협력 감경 | 2차 조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국정보인증<br>(舊디지털존) | 525,510,322 | △20% | 420,408,258 |
| 2 | 씨아이테크 | 216,749,263 | △20% | 173,399,410 |
| 3 | 아이앤텍 | 633,093,055 | △10% | 569,783,749 |

4) 부과과징금의 결정

127 피심인들 모두 현실적 부담능력, 시장 또는 경제여건 등과 관련하여 조정사유가 없으므로 위 조정 산정기준에서 백만 원 미만을 절사한 금액을 최종 부과과징금으로 결정한다.

128 이에 따른 피심인들의 최종 부과과징금은 다음 <표 55> 기재와 같다.

<표 55> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 2차 조정 산정기준 | 부과과징금 조정 | 최종 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국정보인증<br>(舊디지털존) | 420,408,258 | - | 420,000,000 |
| 2 | 씨아이테크 | 173,399,410 | - | 173,000,000 |
| 3 | 아이앤텍 | 569,783,749 | - | 569,000,000 |

4. 결론

129 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호, 제2호 및 제4호에 위

반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 8월 6일

**의 장** 주 심 위 원 김 정 기

위 원 조 성 진

위 원 김 문 성

<별지>

## 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것)

제40조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. 상품 또는 용역의 거래조건이나, 그 대금 또는 대가의 지급조건을 정하는 행위
3. (생략)
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
5. ~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생 략)